ADEX
ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES

PERÚ | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

PERÚ | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo



Documento orientador para diligencia debida de la legalidad de **café y cacao** en el marco del EUDR

PERÚ

La publicación de este documento contó con el apoyo del proyecto Agricultura Sostenible para Ecosistemas Forestales (SAFE) , cofinanciado por la Unión Europea (UE), el Ministerio de Asuntos Exteriores (BZ) de los Países Bajos y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania. SAFE es liderado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú (MIDAGRI) y ejecutado por la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en él no pueden considerarse en ningún caso como reflejo de la opinión oficial de la Unión Europea. El presente documento orientador tiene por objeto apoyar los esfuerzos del sector del café y cacao para cumplir con los requisitos del EUDR. Constituye un documento orientador, no vinculante jurídicamente y tampoco, asesoramiento jurídico. No se ofrece ninguna garantía en cuanto a la exactitud, exhaustividad o actualidad del contenido. Los autores de este documento declinan toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio que pueda derivarse de su uso sin el asesoramiento jurídico adecuado y agradecen cualquier comentario o sugerencia para su mejora y /o actualización

© European Forest Institute, 2026



ÍNDICE



1

Contexto

Pág. 6

A. El Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de Deforestación (EUDR) 9

B. Cooperación entre el Perú y la Unión Europea 10



2

Objetivos, metodología y alcance

Pág. 9

A. Objetivo general y específicos 12

B. Metodología 13

C. Alcance 14

D. Participación de los actores nacionales 14





3

Orientaciones de diligencia debida en legalidad, en el contexto de la producción nacional de café y cacao

Pág. 14

A. Derechos de uso del suelo 17

B. Protección del medio ambiente 22

C. Derechos de terceros 32

D. Derechos laborales 34

E. Derechos humanos 39

F. Consentimiento Libre, previo e Informado 42

G. Normas fiscales, aduaneras y anticorrupción 43



4

Anexos

Pág. 42

Anexo 1 46

Anexo 2 64

Anexo 3 63



Introducción

El presente documento es el resultado de un trabajo participativo con actores del sector público y privado, desarrollado en el marco del Grupo de Trabajo Multisectorial para el desarrollo productivo agrario sostenible y la comercialización de las cadenas de café, cacao, palma aceitera y otros productos asociados, en el marco del Reglamento (UE) 2023/1115, creado mediante Resolución Ministerial N.° 0128-2025-MIDAGRI. Este espacio ha permitido articular aportes de entidades públicas, representantes de organizaciones de productores y actores del sector privado vinculados a las cadenas de café y cacao, con el propósito de fortalecer la preparación del sector frente a las nuevas exigencias regulatorias del mercado europeo.

El documento está dirigido a operadores económicos y autoridades competentes, y tiene como objetivo proporcionar una referencia técnica sobre el marco normativo aplicable a la legalidad de la producción de café y cacao en el Perú, en el contexto del Reglamento (UE) 2023/1115 sobre productos libres de deforestación (EUDR). En particular, busca facilitar la comprensión de la legislación pertinente y brindar orientaciones para la implementación de procesos de debida diligencia en materia de legalidad en las cadenas de suministro de estos productos.

Para ello, se presenta el alcance del EUDR, el trabajo desarrollado en coordinación con la Unión Europea; así como el objetivo, la metodología y el alcance del documento. De manera central, se analiza el contexto nacional de la producción del café y cacao en relación con las categorías de legislación pertinente brindando orientaciones para la aplicación de procesos de debida diligencia.

La elaboración del documento se basa en la metodología desarrollada por el Instituto Forestal Europeo (EFI) para la evaluación de la legalidad en cadenas de suministro asociadas a productos forestales y agroforestales. Esta metodología comprende la identificación del marco normativo aplicable, el análisis de su pertinencia y la evaluación del nivel de cumplimiento a partir de la revisión de información disponible, consultas con especialistas y la formulación de orientaciones en debida diligencia para las categorías de legislación pertinente consideradas en el EUDR.

En el Perú, la producción de café y cacao involucra aproximadamente 410 mil familias productoras, principalmente en el ámbito de la agricultura familiar, y constituye una actividad clave para el desarrollo económico de las regiones amazónicas. Ambos cultivos tienen además una alta relevancia en el comercio internacional del país, siendo la Unión Europea uno de los principales destinos de exportación, al concentrar alrededor del 40 % del valor total de las exportaciones peruanas de café y cacao. En este contexto, fortalecer la comprensión del marco normativo y los procesos de debida diligencia resulta fundamental para facilitar la adaptación del sector a los nuevos estándares de sostenibilidad y acceso a mercados internacionales.





1 CONTEXTO

I. Contexto

A. El Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de Deforestación (EUDR)

La Unión Europea (UE) adoptó el Reglamento 2023/1115 relativo a la comercialización y la exportación desde la Unión Europea de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y degradación forestal, en adelante el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de Deforestación o EUDR.

El EUDR tiene dos objetivos: i) reducir al mínimo la contribución de la Unión Europea a la deforestación y degradación forestal en todo el mundo; y ii) reducir la contribución de la UE a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la pérdida de biodiversidad mundial.

Con estos objetivos, establece obligaciones de debida diligencia a los operadores que introducen o exporten determinados productos del mercado de la UE con la finalidad de demostrar que estos sean trazables, estén libres de deforestación y hayan sido producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción. El ámbito de aplicación abarca siete productos básicos: café, cacao, caucho, aceite de palma, soya, ganado vacuno y madera, así como productos derivados como, por ejemplo, el chocolate y la pasta de cacao. La entrada en aplicación del EUDR está prevista para el 30 de diciembre de 2026 (y el 30 de junio de 2027 para las microempresas y pequeñas empresas europeas constituidas como tales antes del 31 de diciembre de 2020).

En consecuencia, los operadores (importadores de la UE) que comercializan café, cacao o sus productos derivados en el mercado de la UE deberán demostrar que estos se hayan producido de conformidad con la legislación pertinente del país de producción (artículo 3, letra b), que se define como la aplicable al estatuto jurídico de la zona de producción.

El EUDR adopta un enfoque flexible, enumerando diversas categorías del derecho sin especificar instrumentos jurídicos concretos, ya que estos difieren de un país a otro y pueden estar sujetos a cambios. Las categorías de la legislación pertinente enumeradas en el artículo 2 numeral 40 son[2]:

a) los derechos de uso del suelo
b) la protección del medio ambiente
c) los derechos de terceros
d) los derechos laborales
e) los derechos humanos protegidos por el derecho internacional
f) el principio del consentimiento libre, previo e informado, según lo contemplado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
g) la normativa fiscal, anticorrupción, comercial y aduanera

El EUDR establece que el operador es el único responsable de llevar a cabo la diligencia debida para demostrar que los productos que comercializa presentan un riesgo despreciable de ilegalidad. La Comisión Europea ha reconocido que los países productores pueden facilitar el trabajo de los operadores y las autoridades competentes (pregunta 1.30 de las preguntas frecuentes)[3], en particular proporcionando información que permita comprender mejor las leyes nacionales aplicables.

[1] Reglamento (UE) 2025/2650 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2023/1115 en lo que respecta a determinadas obligaciones de los operadores y comerciantes. 19/12/2025. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202502650

[2] La normativa relativa a bosques, gestión forestal y conservación de biodiversidad es incluida cuando esté directamente vinculada con el aprovechamiento de la madera.

[3] Comisión Europea. (2025). Preguntas frecuentes Aplicación del Reglamento de la UE sobre deforestación Versión 4 (abril de 2025). Preguntas frecuentes del EUDR. https://circabc.europa.eu/ui/group/34861680-e799-4d7c-bbad-da83c45da458/library/d9da5704-9e4c-4175-bf51-cf9d50606ad6/details

B. Cooperación entre el Perú y la Unión Europea

En 2025, el Perú y la Unión Europea iniciaron una colaboración destinada a apoyar los objetivos nacionales en materia de sostenibilidad económica, ambiental y social del cacao y café, y facilitar su acceso al mercado europeo. Esta colaboración se está implementando a través de una serie de socios técnicos, incluido el Instituto Forestal Europeo (EFI) con el respaldo de la Technical Facility on Deforestation-free Value Chains y el proyecto Agricultura Sostenible para Ecosistemas Forestales (SAFE) ejecutado por la Cooperación Alemana (GIZ).

Este documento es el resultado de aportes de los actores nacionales del sector público y privado. En efecto, se basa en el trabajo de expertos nacionales e internacionales en derecho y debida diligencia y en la consulta técnica con: entidades del gobierno nacional, exportadores, gremios de productores, cooperativas y asociaciones de productores, organismos de certificación y organizaciones de la sociedad civil.

A partir del análisis del marco legal aplicable en el Perú se identificaron las normas relevantes de aplicación al EUDR para las cadenas de café y cacao. Estas fueron estructuradas en categorías y subcategorías bajo una taxonomía legal desarrollada por EFI como parte de la metodología del *Legality Due Diligence Navigator.*[4]

Posteriormente se determinó el nivel de implementación de cada requisito legal, en base, a evidencias disponibles, a fin de formular orientaciones en diligencia debida que apoyen a los operadores y autoridades competentes de la UE.



[4] European Forest Institute (EFI). (s. f.). Legality Due Diligence Navigator. Legality Due Diligence Navigator





2 OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y ALCANCE

A. Objetivo general y específicos

El objetivo general del documento orientador es brindar una visión de los requisitos legales aplicables al café y al cacao en el Perú y su contexto regulatorio para la comprensión y evaluación idónea en el marco del EUDR.
Los objetivos específicos son:

- Identificar la legislación peruana aplicable a la producción y el comercio de café y cacao, pertinentes para el EUDR;
- Brindar información sobre el contexto nacional que permita orientar el proceso de diligencia debida que deben aplicar los operadores.



B. Metodología

La metodología se divide en dos etapas:

- **Etapa 1:** Identificación y determinación de los requisitos legales nacionales pertinentes aplicables a la producción y el comercio de café y cacao de origen peruano en el contexto del EUDR.
  Esto implica lo siguiente:

  - Identificación de los requisitos legales nacionales referidos a la zona de producción por cada categoría descrita en el EUDR.
  - Determinación y evaluación de los requisitos legales de acuerdo con los siguientes criterios de pertinencia[5] :
    - Aplicables a la zona de producción cuando corresponda, en materia comercial, fiscal o aduanera que resulten relevantes.
    - Aplicables a las cadenas de café y cacao, considerando adecuadamente las particularidades del sector (por ejemplo, umbrales, acorde con sectores dominados por pequeños productores).
    - Cuentan con normas claras y exigibles de aplicación, con procedimientos definidos cuando corresponda.

  Cuando una obligación o prohibición legal ya está cubierta en otra parte de la matriz, de manera más específica, el requisito se considera no pertinente para evitar la redundancia.

  ◊ Producto: Matriz con la lista de requisitos legales pertinentes en el contexto nacional de café y cacao (Anexo 1)

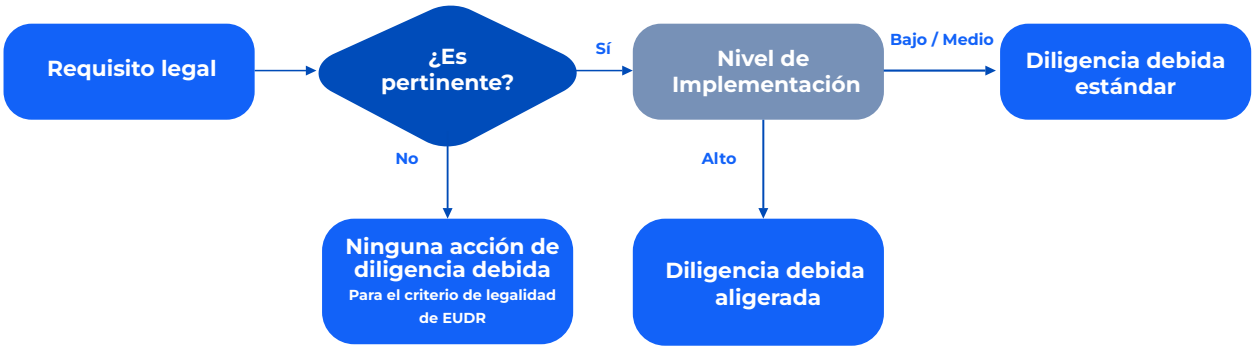
- **Etapa 2:** Elaboración de orientaciones de diligencia debida en legalidad

  Este proceso se realiza a partir de la determinación del nivel de implementación a los requisitos legales identificados como pertinentes.
  Para cada requisito legal considerado pertinente en el Perú, se ha evaluado su nivel de implementación en base a: literatura relevante, conocimiento del sector por parte de expertos, consultas bilaterales y con partes interesadas (véase la sección II, letra D).
  Finalmente, se brindan orientaciones sobre diligencia debida de acuerdo al nivel de implementación del requisito legal.

[5] Adaptado del *Legality Due Diligence Navigator*. https://legalitynavigator.efi.int/

Nivel de implementación	Diligencia debida
Alto Cuando el requisito legal se respeta de forma general, y los casos de incumplimiento son esporádicos, localizados y abordados eficazmente por las autoridades públicas.	**Aligerada** Se recomiendan acciones de diligencia debida aligerada en el sentido que requieren esfuerzos menos intensos por parte del operador.
Bajo Cuando el nivel de implementación del requisito es débil, ya que existen ilegalidades regulares, generalizadas y persistentes que podrían no ser abordadas eficazmente por las autoridades públicas. Si el nivel de implementación es incierto, por defecto se mantendrá un nivel bajo como enfoque precautorio. Implica que no se cuenta con evidencia documental de sustentación suficiente de acuerdo a las normas identificadas y contexto nacional.	**Estándar** Implica realizar controles reforzados y medidas de diligencia debida intensificada, cuando el nivel de implementación del requisito legal es bajo o desconocido.

Articulación entre el nivel de cumplimiento y las orientaciones de diligencia debida





C. Alcance

El documento orientador está dirigido a operadores y autoridades competentes.

- Operadores, en el sentido del EUDR: cualquier persona física o jurídica que, en el curso de una actividad comercial, introduzca café, cacao o productos derivados en el mercado de la UE o los exporte.

- Autoridades competentes (ACs) de la UE: autoridades designadas por los Estados miembros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del EUDR.

Los operadores[6] pueden basarse en estas orientaciones para establecer y documentar su sistema de diligencia debida, garantizando que el café o cacao (y sus productos derivados) que comercializan cumplan con los requisitos de legalidad del EUDR. Pueden utilizarlas para identificar los documentos y la información que deben recopilarse u otras acciones que deben llevarse a cabo con sus proveedores en el Perú, y para evaluar los riesgos asociados con su cadena de suministro.

Las autoridades competentes de la UE pueden utilizar estas orientaciones para la toma de decisiones en el marco de su función de dar conformidad al ingreso de los productos comercializados a la UE. También pueden basarse en ellas para homologar sus controles e interpretar los documentos del Perú.

D. Participación de los actores nacionales

El proceso de identificación de los requerimientos legales aplicables a las cadenas de café y cacao en el marco del Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR) se desarrolló en el Perú como una iniciativa intergubernamental, participativa y multisectorial, liderada por el MIDAGRI a través del Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) creado mediante Resolución Ministerial N.° 0128-2025-MIDAGRI[7] . Entre sus alcances se estableció elaborar una propuesta que sistematice la normativa nacional vigente relevante para la implementación del EUDR, sin generar nuevas obligaciones.

El proceso se diseñó bajo principios de transparencia, inclusión y diálogo, involucrando a entidades públicas, organizaciones de productores, gremios empresariales, empresas exportadoras, gobiernos regionales, sociedad civil y academia, buscando un equilibrio entre exigencias normativas, viabilidad operativa y sostenibilidad. La conducción técnica y legal estuvo a cargo del MIDAGRI, con asistencia del Instituto Forestal Europeo (EFI) y el Earth Innovation Institute (EII), en el marco del proyecto SAFE implementado por la GIZ.

Entre junio y julio de 2025 se realizó la revisión técnico-legal y la elaboración de una

[6] Este documento orientador también puede ser utilizados por los actores de los eslabones posteriores al operador de la UE.

[7] Resolución Ministerial N.° 0128-2025-MIDAGRI. Se crea el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal, dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, denominado «Grupo de Trabajo Multisectorial para el desarrollo productivo agrario sostenible y la comercialización de las cadenas de café, cacao, palma aceitera y otros productos asociados, en el marco del Reglamento (UE) 2023/1115". https://www.gob.pe/institucion/midagri/normas-legales/6694950-0128-2025-midagri

matriz preliminar de los requisitos legales relacionados con derechos de uso del suelo, derechos laborales y de pueblos indígenas, protección ambiental y normativa fiscal, comercial y aduanera. Esta propuesta fue validada con entidades rectoras y discutida en el GTM, acordándose un enfoque preventivo frente a riesgos de incumplimiento y la apertura de una etapa de diálogo ampliado.

La segunda etapa, entre septiembre y La segunda etapa, entre septiembre y octubre de 2025, se centró en la socialización y recopilación de aportes de gremios empresariales, sociedad civil, academia y gobiernos regionales. El sector privado resaltó la necesidad de claridad normativa y preocupación por los costos de implementación; la sociedad civil enfatizó la protección de derechos indígenas, el cumplimiento ambiental y la transparencia; y los gobiernos regionales señalaron limitaciones institucionales, desarrollar un catastro rural actualizado y la necesidad de fortalecer capacidades técnicas y recursos para la trazabilidad.

Todos los aportes fueron sistematizados por el equipo técnico del MIDAGRI con apoyo del EFI, EII y la GIZ, permitiendo mejoras y la formulación de recomendaciones sobre condiciones habilitantes para el desarrollo sostenible de las cadenas de café y cacao. El proceso evidenció la importancia de considerar el contexto de la agricultura familiar, los costos del cumplimiento del EUDR, los procesos de formalización y el rol clave de la comercialización en los medios de vida de las familias productoras. .





3 ORIENTACIONES DE DILIGENCIA DEBIDA EN LEGALIDAD, EN EL CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CAFÉ Y CACAO

Las orientaciones de debida diligencia se describen de la siguiente manera:
Se inicia con una descripción de cada categoría y subcategoría donde se explica cuál es la situación legal en el país, las autoridades vinculadas a la implementación de dichas normas, así como información de la situación real. Esto se complementa con el cuadro de orientaciones de debida diligencia donde se presentan las siguientes columnas:

- **Sujeto,** esta columna define quién es objeto de análisis, es decir: a quién se le aplica la normativa revisada
- **Tipo de dominio,** esta columna hace referencia al ámbito de aplicación de la categoría y subcategoría del requisito legal. Por ejemplo, en la categoría de derecho de uso de suelo, donde se tienen 2 subcategorías existen dos tipos de dominio: el de propiedad privada y el de propiedad pública.
- **Documento,** esta columna corresponde al medio de verificación que puede ser empleado para constatar el cumplimiento del requisito legal. Tener en cuenta que no todos los requisitos legales tienen un documento como medio de verificación.
- **Nivel de implementación y diligencia debida.** Aquí se describe el nivel de implementación del requisito legal, el cual puede ser alto o bajo; teniendo en cuenta la información analizada y la evaluación de los expertos. La determinación de la diligencia debida puede ser aligerada o estándar y se define en función al nivel de implementación identificado.
- **Las orientaciones de diligencia debida** son las acciones definidas conforme a la metodología del EFI, derivadas del proceso de identificación de las necesidades de diligencia debida (aligerada o estándar).

A. Derechos de uso del suelo

Las tierras se clasifican por su capacidad de uso lo cual implica tierras: aptas para cultivo en limpio (A), aptas para cultivos permanentes (C), tierras para pastos (P), forestales (F) o de protección (X), estas dos últimas categorías de tierras forman parte del patrimonio forestal de la Nación, por ello, constituyen tierras de dominio público, en las que se prohíbe el cambio de uso con fines agrícolas. Excepcionalmente se permite a los agricultores desarrollar actividades agrícolas en los siguientes casos:

- Áreas Naturales Protegidas por el Estado, siempre que estas actividades sean permitidas por su instrumento de gestión (Plan Maestro) en las cuales la tenencia está amparada por acuerdo de conservación.
- Zonas especiales de las tierras forestales, siempre que estas actividades se realicen bajo la modalidad de sistemas agroforestales, en las cuales la tenencia está amparada por Contratos de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales (CCUSAF).

Las tierras con capacidad de uso agrícola (A, C, P) se ubican en tierras privadas donde la tenencia de la tierra se rige por dos formas principales: la propiedad, que puede ser individual o colectiva (ver requisito 1.3), y la posesión.

- La propiedad se inscribe en el Registro de Propiedad Inmueble de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), para garantizar la oponibilidad a terceros.
- La posesión es el ejercicio de hecho de facultades propias de la propiedad, aunque no siempre se base en un título formal. La posesión es un derecho reconocido y protegido, que puede dar lugar al acceso legítimo a derechos sobre la tierra. Actualmente, en el Perú no existe un registro nacional de derechos de posesión. El productor puede ejercer tenencia legal de la tierra sin necesariamente contar con un documento que acredite este derecho. La posesión puede ser de dos tipos: regular o no formalizada (regularizable).

- La posesión regular cuenta con respaldo legal y es reconocida por el Estado, a través de un acto administrativo (como una constancia de posesión emitida por una autoridad competente) que permite avanzar en el saneamiento legal y acceder a otros derechos como el uso de aguas.

- La posesión no formalizada no tiene respaldo legal formal, pero puede ser reconocida si se demuestra por diversos medios, como por ejemplo mediante pruebas de cultivo continuado durante 5 años, el reconocimiento se cimienta en una constancia de posesión la cual es emitida por las Agencias Agrarias[8] y las municipalidades distritales[9]. La posesión irregular no equivale necesariamente a una situación ilegal, salvo que así lo determine un acto administrativo firme. En el Perú, existe una amplia actividad agrícola en tierras de dominio público, frente a la cual el Estado ha establecido y promueve procesos de formalización y saneamiento legal[10].

- Hay dos aspectos que deben considerarse:
- En primer lugar, tener en cuenta que, en las zonas rurales, los títulos de propiedad privados no necesariamente se encuentran inscritos en la SUNARP.
- En segundo lugar, al año 2017, se reportaron 17 368 986 hectáreas de bosques sin categorizar, donde probablemente existan productores de café y cacao[11].

1.1. La tenencia individual de la tierra está establecida por la propiedad privada individual y/o por la posesión

La evidencia técnica indica que, en el caso de la agricultura de café y cacao, una proporción significativa de productores se considera propietaria de las tierras que trabaja - 87 % en café y 76 % en cacao (Cavassa, 2022, p. 80), pero este reconocimiento no siempre se traduce en seguridad jurídica efectiva.

Además, Cavassa (2022) señala que entre el 40 % y el 60 % de estos productores no cuentan con títulos de propiedad inscritos en registros públicos ni en trámite. Esta situación se agrava en regiones con mayor producción de estos productos como Amazonas, Cajamarca, San Martín, Junín, Ucayali, Huánuco y Cusco, donde el acceso a la formalización es limitado y predominan formas de tenencia informal. La falta de inscripción registral impide el cumplimiento pleno del requisito legal de tenencia individual mediante propiedad o posesión regular.

No se han identificado evidencias de conflictos significativos sobre la tierra generados por plantaciones de café o cacao en el Perú, en particular para la agricultura familiar, sugiriendo un riesgo bajo de incumplimiento.

1.2. El agricultor que no es propietario o poseedor/posesor de la tierra privada puede ejercer derechos de uso a través de contratos verbales o escritos de arrendamiento, préstamo, cesión en uso o concesión.

La evidencia técnica indica que, en la agricultura de café y cacao, el uso de tierras privadas por parte de productores que no son propietarios directos es poco frecuente y, cuando ocurre, no siempre está respaldado por contratos formales como arrendamiento, comodato, cesión en uso o concesión. En muchos casos, el acceso a la tierra se da por herencia familiar o acuerdos informales, sin documentación legal que acredite el derecho de uso (pero eso no implica que sea ilegal). Esta situación se explica, en parte, por la naturaleza de los cultivos permanentes como el café y el cacao, cuya vida útil puede extenderse por más de una década, lo que desincentiva el uso

[8] Proyectos de formalización de la propiedad rural tales como: Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú – PTRT3.

de tierras ajenas sin estabilidad jurídica.

1.3. En las comunidades campesinas la tenencia colectiva se ejerce mediante propiedad o tratándose de tierras forestales, mediante posesión por cesión en uso.

Las comunidades campesinas tienen propiedad comunal sobre sus tierras, que están inscritas en los Registros Públicos, y las comunidades nativas tienen derecho de propiedad donde la comunidad se encuentra asentada. Las comunidades nativas también tienen derechos de uso respecto de los ámbitos con cobertura boscosa, ya que no se puede otorgar derechos de propiedad sobre patrimonio forestal.

La evidencia técnica indica que, en el caso de la producción de café y cacao en territorios comunales, existen limitaciones estructurales para el cumplimiento del requisito legal que establece que la tenencia colectiva debe ejercerse mediante propiedad en comunidades campesinas, y mediante propiedad o posesión por cesión en uso en comunidades nativas. En las comunidades nativas, aún está pendiente la inscripción de 468 comunidades en la Amazonía peruana, lo que representa una brecha significativa en el reconocimiento formal de sus derechos territoriales. Esta ausencia de georreferenciación afecta directamente la certeza sobre los límites comunales, lo que puede derivar en superposición de derechos, aunque no se ha identificado cifras exactas para la producción de café y cacao.

En general, no se ha identificado invasión o conflictos sobre tierras campesinas o nativas por invasión de cultivo de café y cacao. Se ha documentado que una parte de los productores de café y cacao trabaja tierras adjudicadas por la comunidad (17 % en cacao y 6.5 % en café).[13]

1.4. El agricultor que produce en tierras de comunidades campesinas o nativas lo hace a través de acuerdos con la comunidad

Si el área productiva está ubicada dentro de tierras de comunidad nativas y campesinas, el productor realiza su actividad en acuerdo con la comunidad. El uso de tierras comunales por parte de un tercero ajeno a la comunidad debe estar sustentado en la decisión de la comunidad a través de una asamblea cuyas decisiones se encuentran plasmadas en su libro de actas. Esta decisión puede formalizarse a través de un contrato de arrendamiento.



MIDGARI. Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural. Ayuda de Memoria Comunidades nativas. (20.01.2026). Ayuda de Memoria Comunidades Nativas.

13 Cavassa, M. (2020). El rol de la asociatividad en el desarrollo de la agricultura orgánica certificada: el caso de los productores de café, cacao y banano en el Perú. (Tesis para obtener titulo profesional. Pontificia Universidad Católica del Perú). https://tesis.pucp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/5337357e-34a3-4cea-b854-020797012a45/content

Requisito legal	Sujeto	Tipo de dominio	Documento	Nivel de implementación y diligencia debida	Orientaciones de diligencia debida
1. Derechos de uso del suelo					
1.1 - La **tenencia individual** de la tierra está establecida por la **propiedad privada individual** y/o por la posesión **(regular o irregular) y tenencia de propiedad pública**	Productor	Propiedad privada Propiedad pública	• Título de propiedad • Constancias de posesión • Certificado de información catastral • Acuerdo de Conservación • Contrato de cesión en uso para sistemas agroforestales (CCUSAF)	**Nivel de implementación alto** **Diligencia debida aligerada**	**Consultas con partes interesadas** Se revisan diversas fuentes de información privadas (empresas, cooperativas o ONG) o públicas de alcance nacional. El objetivo es identificar desde un primer nivel si existe algún conflicto o no sobre la tenencia de la tierra. Consultas específicas Verificar que no hay denuncias, conflictos o litigios vinculados con las tierras de producción de café y cacao con entidades nacionales tales como: **Consultas específicas** Verificar que no hay denuncias, conflictos o litigios vinculados con las tierras de producción de café y cacao con entidades nacionales tales como: • Las Direcciones Regionales de Agricultura y autoridades municipales en centros poblados. • Informes y reportes de la Defensoría del Pueblo[14] , que cuenta con un sistema de monitoreo de conflictos (socioambiental, comunal, y otros) y cuenta con oficinas[15] descentralizadas a nivel de departamento. • Prensa nacional o internacional; así como reportes de la sociedad civil (ONG, centros de investigación, entre otros) • Entrevistas remotas en la medida de lo posible. **Recopilación y verificación de documento:** • Títulos de propiedad del productor, emitidos por entes de formalización en los gobiernos regionales. • Constancias de posesión, emitidos por las Municipalidades o Agencias Regionales Agrarias. • Certificado de información catastral, emitidos por los entes de formalización regional[16]. • Contratos de arrendamiento • Comodato (préstamo) • Acuerdos de conservación a cargo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) • Contrato de cesión en uso para sistemas agroforestales (CCUSAF) otorgados por los gobiernos regionales.
1.2 - El agricultor que produce en **tierras privadas, sin ser propietario** de ellas, lo hace a través de contratos de arrendamiento, comodato (préstamo), cesión en uso, concesión u otros que le otorguen ese derecho.	Productor	Propiedad privada	• Contratos de arrendamiento • Cesión en uso • Comodato (préstamo)		
1.3 - En las **comunidades campesinas** la tenencia colectiva se ejerce mediante propiedad. En las comunidades nativas, mediante propiedad o, tratándose de tierras forestales o de protección, mediante posesión por cesión en uso perpetua	Comunidades Campesinas o Nativas	Privada	• Título de propiedad de las Comunidades Nativas • Posesión por cesión en uso	**Nivel de implementación alto** **Diligencia debida aligerada** En el sector café y cacao predomina el uso individual de la tierra (ver detalles de los requisitos 1.1 y 1.2). No se han identificado conflictos relativos a la tenencia de la tierra colectiva en el sector cafetalero y de cacao.	

Requisito legal	Sujeto	Tipo de dominio	Documento	Nivel de implementación y diligencia debida	Orientaciones de diligencia debida
1.4 - El agricultor que produce en **tierras de comunidades campesinas o nativas** lo hace a través de acuerdos con la comunidad	Comunidades Campesinas o Nativas	Privada	• Contrato o acuerdo con las Comunidades Nativas	**Nivel de implementación alto** **Diligencia debida aligerada** En el sector café y cacao predomina el uso individual de la tierra (ver detalles de los requisitos 1.1 y 1.2). No se han identificado conflictos relativos a la tenencia de la tierra colectiva en el sector cafetalero y de cacao.	**Mitigación de riesgo:** Desarrollar programas de apoyo a productores para la formalización de la tierra. **Análisis cartográfico:** Recopilar los polígonos de las áreas productivas para identificar si se sobreponen con comunidades campesinas o nativas. El Perú cuenta con un Sistema de Catastro Rural – SCR disponible en los gobiernos regionales y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). **Consultas con partes interesadas:** • Consultar actores locales para conocer las comunidades campesinas o nativas donde pertenecen las áreas productivas. • Averiguar si están inscritas en los registros públicos, o si están en proceso de titulación. • En el caso de una comunidad nativa en tierras forestales o de protección, verificar si posee una cesión en uso perpetuo. **Recopilación y verificación de documentos:** • Títulos de propiedad de comunidades nativas. • La autoridad interna del territorio colectivo puede emitir directamente una certificación de pertenencia del productor. • De forma complementaria se puede revisar la Base de Datos de Pueblos Indígenas y Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura, en la cual se brinda un listado de pueblos indígenas y comunidades campesinas https://bdpi.cultura.gob.pe/buscador-de-localidades-de-pueblos-indigenas

B. Protección del medio ambiente

La realización de actividades del sector agrario y riego requiere la aprobación de instrumentos de gestión ambiental dependiendo de las características del proyecto o actividad. El sector agrario y riego cuenta con el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y de Riego (RGASAR)[17], que establece los estudios ambientales[18] e instrumentos de gestión ambiental complementarios[19] al Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA). La determinación del instrumento de gestión ambiental a utilizar respeta los criterios previstos en el listado de inclusión del SEIA y su significancia ambiental.

En relación con la protección del ambiente, las Áreas Naturales Protegidas (ANP), forman parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) y de acuerdo con el tipo de uso se tiene áreas de: uso indirecto (prohíbe extracción de recursos, como Parques Nacionales) y uso directo (en donde se permite aprovechamiento sostenible de recursos, como Reservas Comunales), reguladas por el Plan Maestro de cada ANP y supervisadas por el SERNANP. Por otro lado, también existen las zonas de amortiguamiento, las cuales no están bajo supervisión directa del SERNANP. Por su mayor vulnerabilidad y susceptibilidad a actividades ilegales, se recomienda prestar especial atención en los procesos de diligencia debida cuando las áreas de producción se ubican dentro de estas zonas, y eso para todos los requisitos legales mencionados en la tabla de esta sección.

Asimismo, los Acuerdos de Conservación y Contratos de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales (CCUSAF) —vigentes por 40 años— permiten actividades agrícolas o agroforestales en zonas específicas de las ANP o tierras de aptitud forestal, siempre que cumplan con criterios de sostenibilidad y sean supervisados. Para el uso de recursos, se requieren títulos habilitantes gestionados ante SERNANP o autoridades forestales.

En el caso de la producción de café y cacao implica el uso de determinados recursos y el cumplimiento de obligaciones y restricciones territoriales, tanto para actividades en curso, considerando:

- La unidad productiva no se ubique en ANP o, de ubicarse, que la actividad sea compatible con la zonificación y el Plan Maestro.
- La existencia y vigencia del título habilitante aplicable y el cumplimiento de sus condiciones
- El uso de insumos agrícolas (agroquímicos e insumos biológicos) autorizados, el cual está regulado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).
- El uso del agua, el cual requiere licencias o permisos, excepto en casos de agua pluvial (secano). Las fajas marginales (riberas de ríos, lagos) son intangibles.
- La actividad no ocupe fajas marginales; reforzar la verificación cuando el predio colinde con ríos, quebradas, lagos u otras fuentes.
- La gestión adecuada de residuos sólidos y el manejo/disposición de envases y plaguicidas en desuso.
- Las exigencias de evaluación ambiental varían según la extensión del predio y el nivel de impacto: los predios hasta 5 ha se encuentran exonerados de contar con un Instrumento de Gestión Ambiental; para superficies mayores a 10 ha y hasta 50 ha corresponde la Ficha Técnica Ambiental (FTA), siempre que no exista superposición con ANP o áreas con restricciones[17]; y

14 Decreto Supremo N° 006-2024-MIDAGRI. (06 de junio de 2024). Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y de Riego. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). https://www.gob.pe/institucion/midagri/normas-legales/5648253-006-2024-midagri

15 Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d), Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) y Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

16 Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), Ficha Técnica Ambiental (FTA), Plan de Cierre Desarrollado (PCD) e Informe Técnico Sustentatorio (ITS).

17 Resolución Ministerial N° 00347-2024-MINAM. Modificar la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aprobada mediante Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas modificatorias, respecto a los proyectos de inversión del sector agrario y riego.

para mayores extensiones, o cuando la actividad lo amerite por su naturaleza o ubicación, aplican instrumentos de mayor complejidad, como el PAMA para actividades en curso y, en el marco del SEIA, los estudios que correspondan (DIA, EIA-sd o EIA-d).

- La producción a pequeña escala (hasta 10 ha) debe cumplir con las Disposiciones Técnicas Ambientales (DTA), las cuales, a la fecha de publicación del presente documento, aún se encuentran en proceso de formulación..

2.1. La actividad agrícola/agroforestal que se realiza dentro de un ANP se ubica dentro de un área autorizada, cuenta con Acuerdo de Conservación y se realiza según el plan maestro del ANP.

La evidencia técnica indica que las ANP cuentan con mecanismos de gestión como los Acuerdos de Conservación y los Planes Maestros. El gobierno está desarrollando una base de datos de los acuerdos de conservación. Cada ANP cuenta con un Plan Maestro, que define las actividades permitidas dentro del área protegida, siempre con criterios de sostenibilidad y conservación. En la práctica, se respetan las ANP y sus planes maestros.

2.2. La actividad agroforestal que se realiza en tierras de aptitud forestal o tierras de protección, respeta los términos del título habilitante para desarrollar actividades agroforestales.

Los Contratos de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales (CCUSAF) son títulos habilitantes en tierras públicas con áreas indivisibles que no superen las 100 hectáreas. Estos contratos autorizan al titular (quien debe conducir directamente la gestión del área, salvo casos de fuerza mayor) a realizar actividades agrícolas, forestales y pecuarias de agricultores familiares que se encuentran en tierras forestales y de protección.

Se ha documentado que el 45 % de nuevos cafetales se establecen en bosque primario y el 25 % en purmas[18], lo que indica una ocupación de zonas no agrícolas sin respaldo técnico ni legal. Además, la falta de zonificación ecológica y económica actualizada, junto con la ausencia de estudios vinculantes sobre el uso del suelo, ha permitido que tierras forestales sean tituladas o convertidas informalmente en tierras agrícolas, facilitando el reemplazo de bosques naturales por cultivos permanentes.

La evidencia técnica muestra que una parte significativa de la expansión agrícola en la Amazonía, especialmente en cultivos como café, se ha realizado sobre tierras de aptitud forestal o de protección sin respetar los términos del título habilitante requerido para actividades agroforestales.

2.3. El productor usa únicamente agroquímicos autorizados, siguiendo las buenas prácticas y procedimientos técnicos establecidos.

La evidencia técnica (ENA, 2024) muestra que una proporción mayoritaria de productores agropecuarios, incluyendo los dedicados al cultivo de café y cacao, declara aplicar buenas prácticas en el uso de agroquímicos autorizados. En 2024, el 86.7 % de los productores reportaron seguir procedimientos técnicos adecuados en el uso de fertilizantes y plaguicidas, con los mayores porcentajes en la Costa (90.5 %), seguidos por la Selva (86.2 %) y la Sierra (86.0 %) . Esta tendencia representa una mejora respecto de años anteriores y refleja una creciente adopción de prácticas agronómicas responsables. Sin embargo, también se ha documentado que en cultivos como el café se utilizan fertilizantes nitrogenados y pesticidas que, si no se aplican conforme con las orientaciones técnicas, pueden generar impactos ambientales. Pero no hay evidencias de un uso excesivo ni del

18 Vargas, C. Willems, M. (2017). Línea base del sector de café en el Perú. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). https://www.midagri.gob.pe/portal/download/2017/pncafe/sector-cafe-peru.pdf .

El término purmas es utilizado para referirse al resultado de las áreas de cultivo o chacras abandonadas, que han sido cubiertas por vegetación espontánea y que, con el transcurrir del tiempo, a través del proceso sucesional secundario, se convierten en bosques (Guevara, M. 2010).

19 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2025). Principales resultados de pequeñas y medianas unidades agropecuarias 2014-2019 y 2021-2024. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8237929/6879473-productores-agropecuarios-principales-resultados-de-la-encuesta-nacional-agropecuaria-ena-2018-2019-y-2022-2024%282%29.pdf?v=1750438114

uso de agroquímicos no autorizados.
La evidencia técnica muestra que, al 2022, menos de la mitad de los productores cumplía con la gestión adecuada de residuos: solo el 47.5 % gestiona adecuadamente los residuos agrícolas y el 48.1 % los residuos pecuarios, pero sin distinguir los pequeños productores (menos de 5 ha) de los más grandes (ENA, 2022).

2.4. El uso del agua para el riego requiere de una licencia o un permiso de uso de aguas según la normativa nacional vigente

La evidencia técnica muestra que una proporción significativa de la agricultura de café y cacao en el país depende del agua de lluvia como principal fuente de riego, especialmente en regiones de la Sierra y la Selva. En 2022, el 63.7 % de la superficie agrícola se cultivó bajo régimen de secano, es decir, sin sistemas de riego artificial, y en microrregiones de alta prioridad agropecuaria, alrededor del 70 % de las tierras cultivadas acceden al agua exclusivamente por precipitación (ENA, 2022). Esta modalidad es común entre productores familiares de subsistencia, quienes no están asociados a comisiones de usuarios ni cuentan con infraestructura de riego formal.

Algunos agricultores mejor organizados acceden en mayor proporción a sistemas de riego tecnificado, como aspersión o goteo, lo que les permite mejorar la eficiencia en el uso del recurso hídrico y aumentar la productividad de cultivos como café y cacao. No se ha encontrado evidencias sobre el cumplimiento de este requisito legal, y las consultas no permitieron asegurar que los productores tenían licencia o permiso de uso de agua.[23]

2.5. La actividad agrícola no se realiza en las fajas marginales.

La evidencia técnica disponible no permite confirmar de manera directa si la actividad agrícola de café y cacao se realiza dentro de fajas marginales, ya que los registros de superficie cultivada bajo secano o con riego por gravedad no incluyen información georreferenciada que delimite la ubicación respecto de cuerpos de agua. Sin embargo, es poco probable que los cultivos permanentes como café y cacao se establezcan dentro de fajas marginales, debido al riesgo hidrológico que implicaría para el productor. En efecto, estas zonas están sujetas a inundaciones, erosión y variabilidad hídrica, lo que representa una amenaza directa para cultivos de largo ciclo que requieren estabilidad territorial y agronómica. La inversión en cultivos permanentes en zonas de alta exposición hídrica sería técnicamente desaconsejable, lo que reduce la probabilidad de que se desarrollen en fajas marginales.

2.6. La actividad agrícola no genera vertimientos a las fuentes de agua o, de hacerlo, cuenta con las autorizaciones correspondientes (sector café únicamente).

La actividad agrícola no genera vertimientos a las fuentes de agua; y, de existir descargas de efluentes, debe contar con la autorización de vertimiento otorgado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA); así como implementar las medidas de manejo y tratamiento necesarias para prevenir la contaminación de los componentes ambientales y cumplir las condiciones y parámetros establecidas en dicha autorización.

La evidencia técnica muestra que la actividad agrícola vinculada con el café, particularmente en el proceso de beneficio húmedo del café, genera vertimientos de aguas mieles que no siempre cuentan con tratamiento ni autorización para su descarga en cuerpos de agua. En zonas como Rodríguez de Mendoza, se ha documentado que el 50 % de los productores evacúa directamente las aguas mieles a ríos o quebradas, y otro 36.7 % las vierte sobre el suelo de la finca (entonces no directamente a cuerpos de agua), mientras que solo el 10 % realiza algún tipo de tratamiento (Castro y Julca, 2020). En ese sentido, para fines

20 Cabrera, C. y De la O Campos A. (2023). La agricultura familiar en el Perú - Brechas, retos y oportunidades (p.55). Economía del desarrollo agrícola de la FAO – Estudio técnico N.° 28. Roma, FAO. https://doi.org/10.4060/cc4897es cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8237929/6879473-productores-agropecuarios-principales-resultados-de-la-encuesta-nacional-agropecuaria-ena-2018-2019-y-2022-2024%282%29.pdf?v=1750438114

de diligencia debida, corresponde reforzar la verificación de la existencia de descargas, la autorización de vertimiento cuando aplique y la implementación de medidas efectivas de manejo de tratamiento del efluente.

2.7. Los productores gestionan adecuadamente los residuos sólidos generados en el área de producción, conforme con las obligaciones legales aplicables. Los envases y plaguicidas en desuso se disponen de acuerdo con la normativa vigente.

Los agricultores tienen la obligación de realizar la gestión y manejo de residuos sólidos. En el caso de predios hasta 5 hectáreas cumplir con Disposiciones Técnicas Ambientales (DTA), para mayores a 5 hectáreas el titular del proyecto y actividad es responsable de la gestión y manejo de los residuos sólidos conforme con el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos contenido en el estudio ambiental y los IGA complementarios[25].

De acuerdo a la ENA (2022) las cifras de cumplimiento de este requisito varían significativamente por región, con mayor cumplimiento en la Sierra (57.8 % y 62.9 %) y niveles críticos en la Selva (18.8 % y 14.3 %). En cultivos como el cacao, se ha identificado que el 44 % de las emisiones de carbono provienen de una gestión deficiente de residuos, como el abandono de cáscaras en campo sin tratamiento. Aunque existen iniciativas sostenibles (como la producción de carbón ecológico a partir de residuos de café y cacao, o el aprovechamiento de aguas residuales para productos con valor agregado) estas prácticas aún no están generalizadas ni verificadas como cumplimiento normativo.

En ese contexto, se podría señalar, en base a la información obtenida, que el cumplimiento es parcial y presenta brechas; mientras algunos productores adoptan prácticas adecuadas, otros requieren fortalecer la implementación de obligaciones y medidas de manejo previstas en la normativa vigente.

2.8. La actividad agrícola y agroforestal se realiza respetando los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de Suelo

La normativa nacional establece ECA para suelo de uso agrícola, incluyendo parámetros para compuestos inorgánicos como cadmio, plomo y cromo.

Su cumplimiento puede ser verificado en el marco de acciones de supervisión y fiscalización ambiental a cargo del OEFA. Dichas acciones pueden realizarse de manera programada, de oficio (regular) o por denuncia (especial).

En ese sentido, la sola existencia de los ECA no implica un control permanente sobre cada actividad en particular, sino que su verificación se efectúa cuando corresponde en el marco de las acciones de fiscalización ambiental. Por lo tanto, no existe información suficiente para recopilar información que me permita evaluar e identificar riesgo de incumplimiento.

2.9. Las emisiones generadas por la actividad agrícola no superan los límites máximos permisibles.

Fue identificado como no pertinente, por lo que no forma parte del análisis (véase Anexo 1).

2.10. La conversión de tierras privadas clasificadas con capacidad de uso para cultivo en limpio o permanente se realiza en los plazos y condiciones establecidos por el marco legal

21 Rojas, R; Alvarado-Huaman, L; Borjas, R; Carbonell, E; Castro, V. y Julca, A. (2020). Caracterización de fincas productoras de café convencional y orgánico en el Valle del Alto Mayo, región San Martín, Perú. Revista de Investigación e Innovación Agropecuaria y de Recursos Naturales, 7(2), 100-111. http://www.scielo.org.bo/pdf/riiarn/v7n2/v7n2_a13.pdf

22 De acuerdo al artículo 86, Manejo de residuos sólidos, del Reglamento de Gestión Ambiental del sector Agrario y de Riego – RGASAR (Decreto Supremo N.° 006-2024-MIDAGRI, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y de Riego).

23 Rosales, J.; Centeno, L.; Cajacuri, J.; Breña, J. y Chávez, C. (2021). Identificación de cadmio y plomo en los cultivos de cacao ubicados en la zona de Satipo Junín. Revista Técnica, 31(2). http://www.scielo.org.pe/pdf/tecnia/v31n2/2309-0413-tecnia-31-02-83.pdf

En tierras privadas, la conversión ocurre principalmente a través de decisiones individuales o empresariales, muchas veces en función de la cercanía a mercados y la presión por ampliar la frontera agrícola. En estos casos, la transformación puede no seguir plenamente los plazos y condiciones legales, especialmente cuando hay ausencia de supervisión técnica o información actualizada sobre la clasificación de tierras.

En diciembre de 2023 se aprobó la Ley 31973, la cual modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763) y que realiza modificaciones respecto al cambio de uso de suelo, titulación de tierras en la amazonia, así como la simplificación y aprobación de la zonificación forestal. Esta aún no se reglamenta por lo tanto no se pudo verificar y evaluar su impacto en los cultivos de café y cacao.

2.11. La conversión de tierras de dominio público clasificadas con capacidad de uso para cultivo en limpio o permanente se realiza en los plazos y condiciones establecidos por el marco legal

En tierras de dominio público, la conversión está vinculada con procesos de adjudicación o cesión por parte de entidades regionales, y se sujeta a las condiciones y restricciones previstas en el marco forestal vigente y sus modificatorias. La expansión agrícola en zonas no categorizadas como bosques de producción permanente o áreas protegidas ha sido una causa relevante de deforestación, lo que sugiere que no siempre se respetan los procedimientos establecidos por el marco legal.

Aunque los documentos revisados no diferencian de manera explícita entre tierras privadas y tierras de dominio público, la evidencia analizada permite inferir que ambas han sido objeto de procesos de transformación y conversión de tierras hacia usos agropecuarios, especialmente en zonas con capacidad de uso para cultivo en limpio o permanente. Dichos procesos se observan, en diversos casos, asociados a la expansión de cultivos como café, cacao y palma aceitera, así como al establecimiento de pastos para ganadería. En ese marco, resulta pertinente precisar que la conversión o cambio de uso que involucre cobertura vegetal y/o componentes forestales se sujeta a las condiciones y procedimientos del marco forestal vigente, conforme con las restricciones territoriales aplicables.

2.12. La actividad agrícola se realiza con la aprobación de un Instrumento de Gestión Ambiental, cuando la ley lo exige

En el sector agrícola o agroindustrial, las actividades y proyectos deben contar con el instrumento de gestión ambiental que corresponda cuando el marco legal lo exige. En actividades agrícolas o agroforestales de hasta 5 hectáreas, no se exige instrumento ambiental, sin embargo, se exige el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa ambiental vigente. Para superficies mayores a 10 hasta 50 hectáreas que no generan impactos significativos, se exige una Ficha Técnica Ambiental (FTA). Para superficies mayores a 50 hectáreas o cuando la actividad lo amerite por su naturaleza, ubicación o nivel de impacto, se aplican los estudios ambientales del SEIA que resulten exigibles DIA, EIA-sd o EIA-d, conforme su clasificación.

Asimismo, cuando se trata de una actividad en curso que requiere adecuación a obligaciones ambientales, corresponde la aplicación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). En la práctica, los cultivos de café y cacao se realizan mayoritariamente en predios de pequeña escala (menores a 5 hectáreas)[25] y, en general, no se asocia a impactos significativos, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones aplicables.

24 De acuerdo a la disposición única complementaria de la ley que modifica la Ley 29763, Ley forestal y de fauna silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal y el artículo 38.

25 Instituto de Estadística e Informática. (2012). Cuadros estadísticos del IV Censo Nacional Agropecuario (Cenagro). https://censos.inei.gob.pe/cenagro/tabulados/?id=CensosNacionales

2.13. La actividad agrícola no contraviene a la protección de las especies amenazadas o a la conservación de la biodiversidad

Existen riesgos ambientales asociados a la pérdida de biodiversidad en zonas donde se ha intensificado el manejo agrícola o se ha reemplazado cobertura natural por monocultivos. Sin embargo, no se cuenta con evidencia puntual específicamente para café y cacao, que confirme la afectación directa a especies categorizadas como amenazadas en el Libro Rojo de fauna o flora silvestre, lo que disminuye el nivel de riesgo normativo frente al requisito, pese a haberse reportado casos de desaparición de fauna silvestre y especies vegetales nativas en áreas intervenidas.

Se considera que la actividad agrícola no contraviene de forma directa a la protección de especies amenazadas ni a la conservación de la biodiversidad, en particular si se mantiene un enfoque agroforestal y no se realicen intervenciones en zonas de alta sensibilidad ecológica.





Requisito legal	Sujeto	Tipo de dominio	Documento	Nivel de implementación y diligencia debida	Orientaciones de diligencia debida
2. Requisitos medioambientales para las actividades agrícolas					
2.1-La **actividad agrícola/ agroforestal que se realiza dentro de una Área Natural Protegida (ANP)** es autorizada a través de un Acuerdo de Conservación y se realiza según el Plan Maestro del ANP.	Productor	Área Natural protegida	Acuerdos de conservación Plan Maestro del ANP	**Nivel de implementación alto** **Diligencia debida aligerada**	**Análisis cartográfico:** Cotejar los polígonos de las fincas con las capas publicadas en los sitios web de SERNANP, para identificar si las áreas de producción están dentro de ANP o en zonas de amortiguamiento. Si las áreas de producción están dentro de una ANP, se recomiendan un abanico de acciones de diligencia debida posibles: **Recopilación y verificación de documentos** Obtener el acuerdo de conservación firmado por la jefatura del ANP. **Consultas con las partes interesadas** Confirmar la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Conservación del área protegida mediante entrevistas con representantes de la comunidad, autoridades locales y otras partes interesadas, entre ellas ONG locales. **Implementación de procedimientos y procesos** Apoyar a los productores en la obtención del acuerdo de conservación para su actividad agrícola. **Verificación en campo** Realizar visitas sobre el terreno para confirmar la aplicación de las disposiciones del acuerdo de conservación.
2.2 - La actividad agroforestal que se realiza en tierras de aptitud forestal o tierras de protección, respeta los términos del título habilitante para desarrollar actividades agroforestales.	Productor	Tierras forestales	Contrato de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales (CCUSAF)	Nivel de implementación bajo Diligencia debida estándar	**Análisis cartográfico:** Cotejar los polígonos de las áreas de producción con las capas publicadas en los sitios web de SERFOR o IDE i SERFOR[27] , para identificar si están dentro de áreas consideradas tierras de aptitud forestal o de protección. Para las áreas de producción que coinciden con tierras de aptitud forestal o de protección, se recomiendan un abanico de acciones de diligencia debida posibles: **Recopilación y verificación de documentos** Solicitar el CCUSAF **Consultas con las partes interesadas** Confirmar, mediante entrevistas con representantes de la comunidad, autoridades locales (municipalidades o agentes municipales), autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, juez de paz y otras partes interesadas como ONG locales, que los productores de una zona de abastecimiento cuentan con el CCUSAF cuando aplique. **Implementación de procedimientos y procesos** Cuando el productor no tiene el CCUSAF, apoyar a los productores en su obtención para su actividad agroforestal **Verificación en campo** Realizar visitas sobre el terreno para confirmar la correcta aplicación de las disposiciones de los CCUSAF
2.3- El productor usa únicamente agroquímicos autorizados, siguiendo las buenas prácticas y procedimientos técnicos establecidos.	Productor Cooperativa	Zona de producción	Para zonas de producción mayores a 10 hectáreas: Ficha Técnica Ambiental	Nivel de implementación bajo Diligencia debida estándar	**Recopilación y verificación de documentos:** **Obtener la lista de plaguicidas y fertilizantes autorizados por SENASA** • Registro y consultas de Plaguicidas SENASA: https://servicios.senasa.gob.pe/SIGIAWeb/sigia_consulta_producto.html • Registro y consultas de insumos SENASA: https://servicios.senasa.gob.pe/SIGIAWeb/ip_productoprincipal.html

26 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). Visor Cartográfico – GEOSERFOR. https://geo.serfor.gob.pe/geoserfor/index.php/servicio#visor-cartografico

Requisito legal	Sujeto	Tipo de dominio	Documento	Nivel de implementación y diligencia debida	Orientaciones de diligencia debida
2.4 - Los productores gestionan adecuadamente los residuos sólidos generados en el área de producción, conforme a las obligaciones legales aplicables. Los envases y plaguicidas en desuso se disponen de acuerdo con la normativa vigente.	Productor Cooperativa	Zona de producción		Nivel de implementación bajo Diligencia debida estándar	Revisar la página del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sobre infractores: https://publico.oefa.gob.pe/administrados-sancionados/#/ **Implementación de procedimientos y procesos** • Recopilación de información a una muestra de productores sobre: (1) el método de aplicación de herbicidas, insecticidas, fertilizantes y fungicidas (directa o mediante subcontratación); (2) el tipo de herbicidas, insecticidas, fertilizantes y fungicidas utilizados (comprobar que figuran en la lista actualizada de productos autorizados por SENASA); y (3) el de tratamiento de los envases. Esta recopilación de información puede realizarse, por ejemplo, rellenando periódicamente una hoja de control de la aplicación de fertilizantes y pesticidas y una hoja de control de los envases, o rellenando periódicamente un cuestionario • Proporcionar a los productores la lista actualizada de herbicidas, insecticidas, fertilizantes y fungicidas autorizados/no autorizados a nivel de la cooperativa • Suministrar a los productores herramientas para supervisar la aplicación de fertilizantes y pesticidas y el tratamiento de los envases, por ejemplo, hojas de supervisión para recopilar información. • Apoyar a los productores sobre los pesticidas y fertilizantes autorizados/no autorizados y sobre el tratamiento de los envases, por ejemplo, mediante formación, campañas de comunicación, etc. **Consultas con partes interesadas** • Consultar los posibles informes de cooperativas y la administración sobre posibles casos de degradación del suelo en la zona de abastecimiento. • Consultar a los vendedores de agroquímicos del área de suministro y verificar que la lista de los productos no contenga productos no autorizados. **Recopilación y verificación de documentos** • Plan de manejo de plaguicidas, insumos o de productos de protección para el cultivo incluidos los biológicos cuando aplique. • Para los productores de más de 10 ha identificar si cuentan con un Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos • Plan o procedimiento de salud ocupacional y contingencias • Plan de capacitación de uso de plaguicidas • Procedimiento de uso adecuado de plaguicidas y fertilizantes. • Plan de manejo y uso de equipo de protección personal (requisito 4.5) • Informes de auditorías externas • Informe de visita de seguimiento de agrónomos • Resultados de análisis de laboratorio para verificar presencia de químicos en los productos de café y cacao, como granos o cerezas. **Verificación en campo** Verificación a nivel de la zona de abastecimiento y el área de producción, de forma periódica y por muestreo, para observar qué productos agroquímicos se usan, como, y el tratamiento de los envases vacíos: (1) entrevistas con los productores; y (2) observaciones directas, en particular en las zonas de almacenamiento y vertido de envases vacíos. Inscribir estos controles en el registro de actuaciones de diligencia debida.

Requisito legal	Sujeto	Tipo de dominio	Documento	Nivel de implementación y diligencia debida	Orientaciones de diligencia debida
2.5 - El uso del agua para el riego requiere de una licencia o un permiso de uso de aguas según la normativa nacional vigente.	Productor Cooperativa	Zona de producción	Licencia o permiso de uso de agua	Nivel de implementación alto Diligencia debida aligerada	**Recopilación y verificación de documentos** • A través de encuestas, identificar los productores que usan sistemas de riego para su producción agrícola • Por muestreo obtener y verificar que la licencia o el permiso de uso de agua. **Implementación de procedimientos y procesos** • En el caso de fincas que tienen un estudio de impacto ambiental (ver requisito 2.12) verificar que se obtuvo la licencia o permiso de uso de agua adecuadamente. • Cuando el productor no tiene licencia o permiso de uso de agua y debería tenerlo, apoyarlo en su obtención. **Verificación en campo** • Realizar visitas sobre el terreno para confirmar la correcta aplicación de las licencias o permisos.
2.6 - La actividad agrícola no se realiza en las fajas marginales	Productor Cooperativa	Zona de producción		Nivel de implementación alto Diligencia debida aligerada	**Análisis cartográfico:** • Cotejar los polígonos de las fincas con el mapa de las fajas marginales: https://datosabiertos.gob.pe/dataset/fm/resource/33ba82b5-68b2-4fb8-92ec-fd51771b9a63 • Si las áreas de producción cerca de las fajas marginales, se recomiendan un abanico de acciones de diligencia debida posibles: **Consultas con partes interesadas** • Entrevistas con representantes de la comunidad, autoridades locales y otras partes interesadas como ONG locales. • Por muestreo, pedir aleatoriamente información sobre la distancia de los árboles de café y cacao del cuerpo de agua.
2.7 - La actividad agrícola no genera vertimientos a las fuentes de agua o, de hacerlo, cuenta con las autorizaciones correspondientes (sector café únicamente).	Productor Cooperativa	Zona de producción		Nivel de implementación bajo Diligencia debida estándar	**Recopilación y verificación de documentos** • Evaluación de prácticas de beneficio a través de encuestas y autodeclaraciones para determinar si el productor utiliza beneficio húmedo tradicional (mayor riesgo) o tecnologías de bajo costo (ej.: humedales artificiales, fosas sépticas biodigestoras) para tratar aguas residuales antes de verterlas al suelo o al agua. • Para los productores que lavan el café en la finca, a proximidad de cuerpos de agua, recopilación sistemática de las autorizaciones del ANA **Implementación de procedimientos y procesos** • Apoyar a los productores a obtener las autorizaciones de la ANA • Promover el establecimiento de un plan de mejora que permita el cumplimiento del requisito legal en el transcurso de 2 años. • Promover programas de formación con sus proveedores sobre: ◦ Manejo eficiente del agua. ◦ Tratamiento de aguas residuales. ◦ Normativa ambiental vigente.] • Establecer incentivos para proveedores que adopten tecnologías limpias • Incluir claúsulas ambientales en los contratos de compra **Verificación en campo** • En caso de identificar riesgo, realizar visitas de verificación de la no existencia de vertimientos de residuos sin su adecuado tratamiento y repetir la verificación en campo periódicamente si se ha establecido un plan de mejora que permita el cumplimiento del requisito legal en el transcurso de 2 años.

28 De acuerdo a la disposición única complementaria de la ley que modifica la Ley 29763, Ley forestal y de fauna silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal y el artículo 38.

Requisito legal	Sujeto	Tipo de dominio	Documento	Nivel de implementación y diligencia debida	Orientaciones de diligencia debida
2.8 - La actividad agrícola y agroforestal se realiza respetando los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de Suelo	Productor Cooperativa	Zona de producción		Nivel de implementación alto Diligencia debida aligerada	Como parte de la legislación pertinente a considerar dentro de los Estudios Ambientales e Instrumentos de Gestión Ambiental. Los ECA de Suelo deben ser considerados en los instrumentos de gestión ambiental de actividades productivas, ver acciones de Diligencia Debida del requisito 2.12.
2.9 - Las emisiones generadas por la actividad agrícola no superan los límites máximos permisibles.	No aplica	No aplica	No aplica		
2.10 - La conversión de tierras privadas clasificadas con capacidad de uso para cultivo en limpio o permanente se realiza en los plazos y condiciones establecidos por el marco legal	Productor Cooperativa	Zona de producción		Nivel de implementación alto Diligencia debida estandar	**Análisis cartográfico:** Cotejar los polígonos de las áreas de producción con el mapa de clasificación de tierras en su zona de suministro (SINIA). Evaluar el año de antigüedad de las parcelas. **Recopilación y verificación de documentos** • Autorizaciones de cambio de uso y permisos de desbosque emitidos por la autoridad regional forestal y de fauna silvestre SERFOR cuenta con información general pero no está en su base de datos. • Confirmar categorías de suelo con mapas de zonificación ecológica económica a escala macro, zonificación forestal y de la dirección general de asuntos ambientales agrarios. • Para productores que tienen cultivos establecidos en predios privados antes del 10 de enero de 2024 se puede recopilar los documentos de propiedad o constancia de posesión correspondiente. La propiedad debe contar un área mínima de reserva boscosa equivalente al 30% [28] • Para los otros productores con plantaciones en tierras clasificadas con capacidad de uso para cultivo en limpio o permanente: recopilar las autorizaciones de conversión emitidas por la autoridad regional forestal y el SERFOR.
2.11 - La conversión de tierras de dominio público clasificadas con capacidad de uso para cultivo en limpio o permanente se realiza en los plazos y condiciones establecidos por el marco legal	Productor Cooperativa	Zona de producción			
2.12 - La actividad agrícola se realiza con la aprobación de un Instrumento de Gestión Ambiental, cuando la ley lo exige	Productor Cooperativa	Zona de producción		Nivel de implementación alto Diligencia debida aligerada	**Análisis cartográfico:** • Identificar el tamaño de los polígonos del área de producción. • Para los polígonos de menos de 10 ha: no se requiere otra acción de diligencia debida. • Para los polígonos de 10 ha o más, se recomienda una serie de acciones.. **Recopilación y verificación de documentos** • Para las fincas que tienen más de 10 ha hasta 50 ha de producción de café o cacao: verificar por muestreo que el productor obtuvo la FTA. • Para las fincas con más de 50 ha de áreas de producción de café o cacao, puede verificar de manera sistemática si se cuenta con el PAMA para actividades en curso o estudios como DIA, EIA-sd o EIA-d, de corresponder. • Consultar el registro de infractores ambientales del OEFA. En esta base de datos pública se puede encontrar a todos los sancionados por no tener un IGA o no haberlo cumplido https://publico.oefa.gob.pe/administrados-sancionados/#/ **Implementación de procedimientos y procesos:** • Apoyar a los productores en obtener los FTA cuando necesario

Requisito legal	Sujeto	Tipo de dominio	Documento	Nivel de implementación y diligencia debida	Orientaciones de diligencia debida
2.13 - La actividad agrícola no contraviene a la protección de las especies amenazadas o a la conservación de la biodiversidad	Productor Cooperativa	Zona de producción	Para zonas de producción mayores a 10 hectáreas hasta 50 hectáreas: Ficha Técnica Ambiental	Nivel de implementación alto Diligencia debida aligerada	**Análisis cartográfico** • Cotejar los polígonos de las áreas de producción con el mapa de las zonas de alta sensibilidad ecológica, cruzando mapas de áreas protegidas y zonas de amortiguamiento del SERNANP, y el mapa de clasificación de tierras en su zona de suministro (SINIA) • Si el área de producción no está en una de esas zonas de sensibilidad ecológica, y la actividad es agroforestal, no se recomiendan más acciones de diligencia debida. • Si el área de producción está cerca o dentro de una zona de sensibilidad ecológica y/o la actividad no es agroforestal, se recomiendan las acciones adicionales siguientes: **Recopilación y verificación de documentos** • Recopilar y analizar el registro de infracciones de la OEFA, SERFOR, Autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, SERNANP para verificar si el productor o la finca ha estado involucrado en infracciones relacionadas con la preservación de los ecosistemas, la fauna y la flora. • Cuando aplique presentar los que tengan estudios de fauna en sus fincas. (listado de aves en fincas de café, etc.) **Consultas con partes interesadas** • Confirmar la correcta aplicación de las normas de protección de la biodiversidad mediante entrevistas con representantes de la comunidad, ONG locales, autoridades locales. **Implementación de procedimientos y procesos** • Realizar campañas de concientización de los productores sobre la importancia y protección de la flora y fauna en áreas de producción. **Verificación en campo** • Realizar visitas de campo para confirmar la correcta aplicación de las normas de protección de la biodiversidad mediante: (1) entrevistas con los productores (nivel de conocimiento de la normativa, actividades de caza ilegal, especies protegidas de fauna y flora, etc.); y (2) observaciones directas en las parcelas de café o cacao (presencia o ausencia de ecosistemas sensibles como cursos de agua y zonas pantanosas, así como flora y fauna protegidas).

C. Derechos de terceros

Las actividades agrícolas en Perú deben cumplir con la normativa de protección del patrimonio cultural de la nación, identificando y preservando sitios de la época prehispánica, virreinal, republicana y contemporánea antes de cualquier intervención, conforme con la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación N° 28296. No se ha identificado que los ámbitos de producción de café y cacao en el Perú coincidan con zonas declaradas patrimonio cultural de la nación. La normativa peruana exige que los Instrumentos de Gestión Ambiental sean públicos y accesibles cuando la actividad agrícola los requiere. En la actualidad solamente los EIA semidetallados y detallados (para fincas de más de 50 ha) están disponibles en el portal del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE).

Aunque cualquier actividad agrícola que genera daños o perjuicios ambientales debe proporcionar medidas de compensación, indemnización o restauración, en la práctica la actividad agrícola no genera impactos o daños ambientales, especialmente cuando se realiza en pequeña escala y bajo sistemas sostenibles como los agroforestales

Requisito legal	Contexto	Nivel de implementación	Orientaciones de diligencia debida
3. Derechos de terceros			
3.1 La actividad agrícola respeta la protección del patrimonio cultural, y se realiza preservando los sitios de la época prehispánica, virreinal, republicana y contemporánea	Las actividades agrícolas en el Perú deben cumplir con la normativa de protección del patrimonio cultural, asegurando la identificación y preservación de la época prehispánica, virreinal, republicana y contemporánea antes de cualquier intervención; su incumplimiento puede generar sanciones. No se ha identificado que los ámbitos de producción de café y cacao en el Perú coincidan con zonas declaradas patrimonio cultural de la nación. En la búsqueda de evidencia técnica no se ha encontrado data documentada sobre casos de afectación directa al patrimonio cultural como resultado de la actividad agrícola. En general, las prácticas agrícolas (especialmente en el ámbito de la agricultura familiar) se desarrollan en zonas previamente habilitadas para uso agrícola, alejadas de sitios arqueológicos, históricos o religiosos protegidos. Además, el marco normativo nacional contempla restricciones para el uso de suelos con valor patrimonial, y existen procedimientos de evaluación ambiental y territorial que deben cumplirse para proyectos de mayor escala. La ausencia de evidencia sobre impactos negativos en sitios culturales, junto con la baja probabilidad de que actividades agrícolas tradicionales interfieran con zonas de valor histórico o religioso, permite inferir que el riesgo de afectación sería bajo.	Nivel de implementación alto Diligencia debida aligerada	**Análisis cartográfico** • Cotejar los polígonos del área de producción con capas de áreas de protección cultural, sitios arqueológicos y otras ya creadas por Ministerio de Cultura por ejemplo SIGDA[29] . • En el caso de los CCUSAF, tener en cuenta que el proceso de otorgamiento de este título habilitante implica una consulta sobre la superposición con sitios arqueológicos.
3.2 La actividad agrícola / agroforestal no genera impactos ambientales que vulneren los derechos de comunidades locales a gozar de un medio ambiente sano	Este requisito legal esta cubierto por los requisitos legales de protección del medio ambiente.		
3.3 Cuando la actividad agrícola requiere un Instrumento de Gestión Ambiental (ver 2.12), este debe ser accesible y público	La normativa ambiental peruana establece que los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) deben ser accesibles y públicos cuando la actividad agrícola los requiere. En la práctica, existen plataformas oficiales que permiten cumplir con este principio. Por ejemplo, SENACE dispone de un sistema de consulta ciudadana para visualizar los EIA detallados y semidetallados, mientras que MIDAGRI ofrece un portal para solicitudes de acceso a información pública vinculada al sector agrario. Sin embargo, en el caso de los IGAs emitidos por los Gobiernos Regionales, el acceso depende de trámites específicos a través del portal GOB.PE, para posteriormente ser redirigido al portal apropiado, lo que introduce variabilidad y puede dificultar la consulta directa. Esta fragmentación institucional puede afectar la experiencia del usuario, pero no impide el acceso formal a la información.	Nivel de implementación alto Diligencia debida aligerada	Ver acciones del requisito **2.12**

3.4 Si la actividad agrícola genera daños o perjuicios ambientales, el productor debe demostrar que ha tomado medidas de compensación, indemnización o restauración.	La evidencia técnica indica que, en general, la actividad agrícola y agroforestal no genera impactos o daños ambientales, especialmente cuando se realiza en pequeña escala y bajo sistemas sostenibles como los agroforestales. En relación con el requisito, no se presume incumplimiento en la mayoría de las actividades agrícolas y agroforestales, especialmente aquellas conducidas por pequeños productores. No obstante, en casos empresariales donde se combinan prácticas extractivas, ausencia de instrumentos ambientales y conflictos territoriales, el riesgo de vulneración al derecho a un ambiente sano es alto y requiere atención por parte de las autoridades competentes.	Nivel de implementación alto Diligencia debida aligerada	La evidencia técnica indica que, en general, la actividad agrícola y agroforestal no genera impactos o daños ambientales, especialmente cuando se realiza en pequeña escala y bajo sistemas sostenibles como los agroforestales. En relación con el requisito, no se presume incumplimiento en la mayoría de las actividades agrícolas y agroforestales, especialmente aquellas conducidas por pequeños productores. No obstante, en casos empresariales donde se combinan prácticas extractivas, ausencia de instrumentos ambientales y conflictos territoriales, el riesgo de vulneración al derecho a un ambiente sano es alto y requiere atención por parte de las autoridades competentes.

D. Derechos laborales[30]

En el Perú el derecho al trabajo es reconocido por la Constitución Política del Perú. En el sector agrario y de riego existe un régimen laboral especial regulado por la Ley N.º 31110, Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 005-2021-MIDAGRI. Este régimen es aplicable a personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades de cultivos y/o crianza, así como actividad agroindustrial. Su alcance comprende también a productores agrarios, excluyendo únicamente a aquellos organizados en asociaciones de productores cuando cada asociado, de manera individual, no supere 5 (cinco) hectáreas de producción.

En resumen, el régimen laboral agrario agroindustrial y agroexportador garantiza los siguientes derechos laborales fundamentales:

- Todos los trabajadores y trabajadoras del sector agrícola, independiente del tamaño de la unidad productiva, tienen derecho a remuneración mínima, compensación por tiempo de servicios, afiliación a servicios de salud (ESSALUD), Seguro de Vida Ley, y a condiciones de trabajo seguras y saludables. Los empleadores, incluidos los pequeños productores, están obligados a afiliar a sus trabajadores a ESSALUD y contratar el Seguro de Vida Ley aun cuando la relación laboral sea temporal o se haya establecido de manera verbal.
- Las mujeres trabajadoras gozan, adicionalmente, de derechos específicos como la igualdad salarial, la licencia por maternidad y la protección frente al acoso sexual y otras formas de discriminación, aspectos que se desarrollan de manera complementaria en el capítulo de derechos humanos del presente documento orientador.
- La agricultura familiar tiene flexibilidad en trámites (ej. no planilla electrónica si es menor a 5 ha), pero no está exenta de cumplir con los derechos básicos mencionados en los puntos anteriores.

Es preciso resaltar que en la agricultura familiar la fuerza laboral proviene del núcleo familiar, con el cual no existe una relación laboral en sí misma, por lo que no aplican las obligaciones establecidas, ya que la mayoría de los productores trabajan de forma independiente; no obstante, pueden contratar personal eventual para labores como cosecha o siembra bajo el régimen laboral agrario, o recurrir a la locación de servicios (Código Civil) cuando no exista subordinación directa. Estas normas buscan compatibilizar la flexibilidad de la producción agraria con la protección de los derechos laborales y la formalización del empleo.

30 El 2 de octubre de 2024 (con una actualización en abril de 2025), la Comisión Europea publicó un documento de orientaciones para la aplicación del EUDR, que interpreta las disposiciones del Reglamento sobre criterios de legalidad. Este documento propone abordar la relevancia de los requisitos legales a través de los siguientes criterios: (i) Los requisitos tienen un impacto específico en el estatus legal del área de producción de productos básicos [con excepción de las normas comerciales y aduaneras] y (ii) Los requisitos deben estar vinculados a los objetivos de la UE de detener la deforestación y la degradación forestal como parte del compromiso de la UE de abordar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Dado que los requisitos laborales, así como determinados derechos humanos y derechos de terceros, no están directamente relacionados con los objetivos del EUDR, se debate si entran en el ámbito de aplicación del EUDR.

Requisito legal	Contexto	Nivel de implementación	Orientaciones de diligencia debida
4. Derechos laborales			
4.1 El trabajador empleado en la parcela efectúa su trabajo en ejecución de un contrato de trabajo a plazo indeterminado o sujeto a modalidad según las condiciones estipuladas por ley.	La Ley N° 31110 y el Texto único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°003-97-TR, establece las reglas aplicables a la contratación laboral en el sector agrario. De conformidad con dicho marco normativo, los contratos de trabajo sujetos a modalidad— incluido los contratos temporales— deben constar por escrito para su validez como contratos a plazo determinado. No obstante, la falta de un contrato escrito no invalida la existencia de la relación laboral cuando concurren los elementos de prestación personal de servicios, subordinación y remuneración, caso en el cual se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. **En la práctica, muchos pequeños agricultores contratan verbalmente a trabajadores eventuales**[31] . Un contrato verbal genera derechos y obligaciones laborales si existe una relación de dependencia. La falta de un contrato por escrito no invalida la relación laboral, pero dificulta probar las condiciones acordadas **La evidencia técnica muestra que, en la agricultura familiar— que representa más del 95 % de las unidades agropecuarias en el país**— predomina el uso de mano de obra familiar y la contratación de trabajadores eventuales. En 2024, el 69.8 % de estas unidades empleaban trabajadores ocasionales, especialmente en la Selva (86.8 %), la Costa (76.0 %) y la Sierra (65.9 %)[32]. El 1 % de las unidades económicas optó por la contratación de trabajadores permanentes (ENA, 2022). Este patrón de empleo refleja principalmente las características estructurales del sector agrario familiar, tales como el predominio de unidades de subsistencia (79.3 %), los ingresos limitados, la baja escala productiva y las restricciones de acceso a tecnología, financiamiento y mercados. Asimismo, responde a la naturaleza estacional y discontinua de muchas actividades agrícolas, que no requieren trabajo permanente durante todo el año y, por tanto, no justifican necesariamente la contratación a plazo indeterminado. **Agricultura familiar se define** como Agricultura familiar se define como el modo de vida y producción que	Nivel de implementación alto Diligencia debida aligerada	Si existen trabajadores permanentes (formales) en el área de producción, las siguientes acciones adicionales estarían recomendadas: **Implementación de procedimientos y procesos** Para todos los productores, realizar una encuesta para determinar si tienen trabajadores en el sentido de la ley. Esta encuesta también puede recopilar información sobre el tipo de empleo (plazo indeterminado o por modalidad) y las condiciones de trabajo (horarios y salarios, incluido bonificaciones; y afiliación a ESSALUD o Seguro Integral de Salud - SIS). Si existen trabajadores en el área de producción, se pueden realizar las siguientes acciones adicionales: **Recopilación y verificación de datos** • Recopilar informes de los inspectores de trabajo, si están disponibles. • Consultar los contratos de trabajo, si existen, para obtener información sobre las condiciones y en particular las horas de trabajo, la remuneración, la seguridad en el trabajo, y acceso a servicios de salud. • Manuales de procedimientos relacionados con la salud y la seguridad de los trabajadores, incluyendo manuales de procedimientos relacionados con la manipulación de productos químicos y el equipo de los trabajadores. • Registro de entrega de equipo de salud y seguridad. **Consultas con partes interesadas** • Consultar los informes públicos de organizaciones especializadas en estas cuestiones y de Human Rights Watch, OIT, (informes sobre derechos humanos en diversos sectores, incluido el café y el cacao, destacando las condiciones laborales), así como posibles informes elaborados por ONG nacionales y locales, incluyendo el barómetro de café[33] ; para obtener información sobre las condiciones de trabajo y cualquier caso de incumplimiento de las horas de trabajo, remuneración inferior al mínimo legal, seguridad en el trabajo, y acceso a servicios de salud. **Implementación de procedimientos y procesos** • Promover una política de cumplimiento laboral que cubra los derechos básicos. • Realizar y documentar capacitaciones a los trabajadores en fincas sobre el uso del equipo de protección personal y el manejo de químicos • Sensibilizar, en colaboración con proveedores locales, a los pequeños productores sobre los derechos laborales básicos de los trabajadores en cuanto a la jornada laboral, la remuneración, las medidas de protección personal y el manejo de químicos, y los servicios de salud. **Verificación en campo** A modo de muestra, realice auditorías de campo periódicas con los productores, priorizando las fincas medianas o grandes. • Verificar mediante observación directa en el terreno, y/o entrevistas con los trabajadores, que los empleadores ofrezcan contratos escritos, y cuando no los ofrezcan verificar el respeto de horarios, remuneración, y afiliación a ESSALUD o SIS. • Verificar que los trabajadores tengan acceso a elementos de protección, que no lleven cargas excesivas, y que existan registros documentales de estos procesos.

31 Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Principales resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2014-2019 y 2021-2022. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1912/libro.pdf

32 Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Principales resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2018-2019 y 2022-2024. Instituto Nacional de Estadística e Informática. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8237929/6879473-productores-agropecuarios-principales-resultados-de-la-encuesta-nacional-agropecuaria-ena-2018-2019-y-2022-2024%282%29.pdf?v=1750438114

Requisito legal	Contexto	Nivel de implementación	Orientaciones de diligencia debida
	practican hombres y mujeres de un mismo núcleo familiar en un territorio rural en el que están a cargo de sistemas productivos diversificados, desarrollados dentro de la unidad productiva familiar, como son la producción agrícola, pecuaria, de manejo forestal, industrial rural, pesquera artesanal, acuícola y apícola, entre otros. **Núcleo Familiar:** Es el hogar nuclear, entendido como el grupo de personas que habitan una vivienda bajo la autoridad del jefe o jefa del núcleo familiar, con una de las combinaciones siguientes: a) Pareja de matrimonio o convivientes sin hijos. b) Pareja de matrimonio o convivientes con uno o más hijos solteros. c) El padre o madre con uno o más hijos solteros. En contraste, en el segmento empresarial o de agricultura no familiar (predios mayores a 10 hectáreas) se observa una mayor capacidad de contratación formal. En 2024, el 47 % de estas unidades empleaban trabajadores permanentes, aunque esta cifra ha disminuido respecto de años anteriores (71.1 % en 2019). En regiones como la Sierra, esta modalidad alcanza el 74.7 %, mientras que en la Selva se reduce al 31.0 %. El análisis de las parcelas agrícolas empresariales revela una prevalencia de la contratación ocasional, alineada con los ciclos productivos del sector. Si bien se observa una mayor capacidad operativa, la estructura laboral se caracteriza por vínculos temporales, lo que plantea la oportunidad de fortalecer mecanismos de formalización adaptados a la estacionalidad, independientemente de la modalidad contractual utilizada. Incluso en unidades consolidadas, el trabajo contratado es mayoritariamente ocasional, y la formalización laboral sigue siendo limitada		• Verificar que los trabajadores tengan acceso a elementos de protección, que no lleven cargas excesivas, y que existan registros documentales de estos procesos.
4.2 Los trabajadores no exceden la jornada laboral establecida por la ley	La evidencia técnica muestra que, en poblaciones rurales de regiones como San Martín, Cajamarca, Junín y Cusco, la semana laboral más reportada fue de 48 horas, seguida por jornadas semanales de 40 horas, lo que sugiere que los trabajadores agrícolas no exceden la jornada máxima legal establecida en la Constitución (8 horas diarias o 48 horas semanales)[34]. Sin embargo, la evidencia disponible es limitada. No se cuenta con información específica sobre prácticas laborales en unidades agropecuarias a nivel nacional, ni sobre la existencia de mecanismos de control o remuneración efectiva de horas extras y trabajo dominical. Tampoco se ha documentado si las jornadas reportadas incluyen actividades informales o no registradas, lo que impide verificar con certeza el requerimiento presentado.	Nivel de implementación baja Diligencia debida estándar	

Requisito legal	Contexto	Nivel de implementación	Orientaciones de diligencia debida
	Sin embargo, la evidencia disponible es limitada. No se cuenta con información específica sobre prácticas laborales en unidades agropecuarias a nivel nacional, ni sobre la existencia de mecanismos de control o remuneración efectiva de horas extras y trabajo dominical. Tampoco se ha documentado si las jornadas reportadas incluyen actividades informales o no registradas, lo que impide verificar con certeza el requerimiento presentado.		
4.3 El salario de los trabajadores no debe ser inferior al mínimo estipulado por la ley	Según datos de asegurados agrarios en 2021, el 28.7 % declaró ingresos mensuales de S/ 930 o menos (equivalente a la remuneración mínima vital vigente en ese año), y el 86.5 % percibió ingresos iguales o inferiores a S/ 2,000[35]. No obstante, la información disponible no permite determinar si dichos montos corresponden a remuneraciones salariales regulares, ingresos de carácter estacional o combinaciones de actividades formales e informales. Así mismo, una proporción significativa de los casos, particularmente en la agricultura familiar, no cuentan con una relación laboral subordinada que permita aplicar el estándar de la remuneración mínima vital, dado que se trata de unidades productivas basadas en autoempleo y trabajo familiar no remunerado. En consecuencia, la comparación directa de estos ingresos con el salario mínimo legal no resulta jurídicamente aplicable. En cuanto a la remuneración por horas adicionales, si bien puede presumirse un cumplimiento general de los límites de la jornada de trabajo (ver requisito 4.2), no se cuenta con evidencia suficiente para confirmar que, en los casos en que se excede la jornada legal en relaciones laborales efectivamente existentes, las horas extraordinarias sean remuneradas conforme a la normativa laboral vigente.	Nivel de implementación bajo Diligencia debida estándar	
4.4 El trabajador agrario accede a servicios de salud y el empleador debe proporcionarle un seguro de vida.	**El caso de los productores:** A nivel nacional, el 67.5 % de los productores accede al Seguro Integral de Salud (SIS), mientras que el 13.7 % lo hace a través de EsSalud. Sin embargo, un 17.9 % no cuenta con ningún tipo de cobertura, lo que evidencia una brecha significativa en el acceso universal. El acceso a servicios privados es marginal (0.9 %).	Nivel de implementación bajo Diligencia debida estándar	

35 Seguro Social de Salud (EsSalud). (2022). Boletín informativo 2022-II (p.5). Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas, Oficina de Estudios y Gestión de Riesgos de Seguros. https://repositorio.essalud.gob.pe/handle/20.500.12959/2847

Requisito legal	Contexto	Nivel de implementación	Orientaciones de diligencia debida
	El caso de los trabajadores empleados: el acceso a servicios de salud por parte de los trabajadores agrarios es desigual, y depende del tipo de seguro, la región y el perfil del productor. La mayoría de los trabajadores agrícolas en el Perú, especialmente en los sectores de café y cacao, se encuentran en condiciones de informalidad laboral, lo que limita el cumplimiento de las obligaciones del empleador en materia de salud y seguridad. En contextos formales, los empleadores deben contribuir con el 9 % del salario bruto mensual al sistema de salud y con el 13 % al sistema de pensiones. Sin embargo, esta obligación no se cumple en la mayoría de los casos, ya que los trabajadores no están registrados ni afiliados a sistemas de seguridad social, lo que compromete su acceso a servicios de salud y protección frente a riesgos laborales. En términos generales, el acceso a servicios de salud mejora en contextos empresariales con empleo formal, pero sigue siendo precario en la agricultura familiar, donde predominan trabajadores independientes, eventuales y no declarados. Las barreras geográficas, socioculturales y de información dificultan la afiliación, por ejemplo, en regiones como Puno, donde menos del 0.3 % de los productores están inscritos en el Seguro de Salud Agrario - SSA. La estacionalidad del empleo agrario también afecta la continuidad de la cobertura, con fluctuaciones mensuales en el número de asegurados.		
4.5 El empleador es responsable de la salud y la seguridad de sus empleados y de garantizar que el entorno y las condiciones de trabajo sean seguras	La cadena productiva del cacao y el café presenta, en amplias regiones del país, bajos niveles de tecnificación y se caracteriza por el uso de herramientas rudimentarias como machetes, guadañas y barras, lo que incrementa los riesgos físicos asociados a las labores agrícolas. Actividades como el control de malezas, la poda, la cosecha y la recolección son intensivas en trabajo manual y, con frecuencia son realizadas por trabajadores eventuales o por miembros del núcleo familiar. En este contexto, la naturaleza manual y estacional del trabajo agrícola, junto con la alta presencia de agricultura familiar y unidades productivas de pequeña escala, plantea desafíos para la adopción sistemática de medidas de seguridad y salud en el trabajo. Si bien en los entornos de empleo formal existen obliugaciones legales claras para los empleadores en materia de prevención de riesgos laborales, en buena parte del sector agrario dichas obligaciones no siempre se activan, yab sea por la ausencia de relaciones laborales subordinadas o por las limitaciones técnicas y económicas propias de estas unidades productivas. En consecuencia, los riesgos para la salud y seguridad de las personas que participan en estas actividades no derivan exclusivamente de situaciones de informalidad laboral, sino también de factores estructurales como la baja tecnificación, la estacionalidad del empleo y la limitada capacidad de gestión en contextos de agricultura familiar.	Nivel de implementación bajo Diligencia debida estándar	
4.6 Para capacidades y condiciones de trabajo iguales, no hay discriminación entre los trabajadores basada en el género, la raza, religión, nacionalidad o cualquier otra condición.	La evidencia técnica muestra que existen brechas significativas en la participación laboral entre hombres y mujeres en el sector agropecuario. Más del 80 % de los trabajadores ocasionales contratados son hombres, mientras que solo el 12 % son mujeres[36]. En contraste, en el trabajo familiar no remunerado, alrededor del 60 % son mujeres , lo que refleja una distribución desigual de las oportunidades laborales. Esta situación se observa tanto en la agricultura de subsistencia como en la agricultura consolidada, y se vincula a factores estructurales como la flexibilidad del trabajo familiar y la carga de cuidado que recae mayoritariamente en las mujeres rurales	Nivel de implementación bajo Diligencia debida estándar	• En un primer paso, identificar si los polígonos en el área de producción son de 5 ha o más, por lo cual se presume que no es agricultura familiar, y solo entonces, se proponen acciones de diligencia debida adicionales para verificar el cumplimiento de este requisito. **Recopilación y verificación de datos relevantes** • Consultar los informes públicos de

36 Cabrera, C. y De la O Campos A. (2023). La agricultura familiar en el Perú - Brechas, retos y oportunidades (p.55). Economía del desarrollo agrícola de la FAO – Estudio técnico N.° 28. Roma, FAO. https://doi.org/10.4060/cc4897es

4.7 El empleador debe conceder a la embarazada un descanso pre y postnatal de 98 días y al padre de 10 días (en ambos casos ampliable por casos especiales).	En el cultivo de café, el 81 % de los productores son hombres[37] , y en el caso del cacao, en zonas como Jaén y Bellavista, el 77.7 % también son varones[38] . A nivel nacional, los hombres representan el 75.5 % del total de productores agropecuarios, frente al 24.5 % de mujeres, lo que evidencia una estructura productiva predominantemente masculina (ENA, 2022). A partir de la información disponible, no es posible afirmar la existencia de prácticas de discriminación directa por razón de género en el acceso al trabajo remunerado o a condiciones productivas formales. No obstante, la baja participación de mujeres en el trabajo contratado y en roles productivos formalizados sugiere la presencia de barreras estructurales que limitan su inclusión plena en el mercado laboral agropecuario, tales como la distribución desigual de las tareas de cuidado, patrones socioculturales y las características del trabajo agrícola familiar. En consecuencia, las brechas observadas reflejan principalmente desigualdades estructurales de género más que prácticas explícitas de discriminación directa identificables a partir de la evidencia analizada. No se ha encontrado evidencias sobre el nivel de implementación de este requisito dentro de las cadenas de valor de café y cacao. En relación con el requisito, la evidencia disponible indica que la producción de café y cacao se sustenta principalmente en la agricultura familiar y a trabajadores estacionales, lo cual define una estructura de empleo particular que representa una oportunidad para implementar modelos de formalización laboral adaptados a la estacionalidad y realidad del campo.	Nivel de implementación bajo Diligencia debida estándar	organizaciones especializadas sobre estos temas, en particular el Barómetro del café (análisis detallados de la cadena de suministro, incluyendo debates sobre derechos laborales) y Human Rights Watch (informes sobre derechos humanos en diversos sectores, que destacan las condiciones laborales), la OIT, así como los posibles informes elaborados por ONG nacionales y locales. **Recopilación y verificación de documentos** • En caso de que haya empleados permanentes o a largo plazo que sean trabajadores inmigrantes, miembros de comunidad indígenas y/o mujeres: • Lista de trabajadores/registro de empleadores • Contratos de trabajo (que indica el sueldo) • Encuestas para saber si las mujeres y los hombres se beneficiaron del descanso pre y post natal. • Política o declaración de no discriminación de las fincas cuando estén disponibles. **Implementación de procedimientos y procesos** • Promover el establecimiento de políticas de igualdad de oportunidades en las fincas o empresas locales de la cadena de suministro, así como el respeto del derecho al descanso pre y postnatal • Capacitar al personal sobre derechos humanos y laborales. • Crear canales confidenciales de quejas o denuncias

E. Derechos humanos[39]

- El Perú garantiza en su marco legal —alineado con tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la OIT— la protección de los derechos fundamentales, incluyendo la igualdad ante la ley, salud, acceso al agua potable y un ambiente sano, con énfasis en los derechos de los pueblos indígenas u originarios y su autonomía territorial. La Constitución y leyes como la Ley General del Ambiente y la Ley General de Salud refuerzan estos principios, vinculando el bienestar humano con la sostenibilidad ambiental.

En el ámbito laboral agrario, la normativa es estricta:

- Edad mínima: 18 años para trabajar en actividades agrarias (sin excepciones), prohibiendo el trabajo infantil incluso en modalidades familiares no remuneradas.
- Libertad de trabajo: Los trabajadores pueden renunciar voluntariamente con 30 días de anticipación (o menos si el empleador lo exime), sin necesidad de justificación.

37 Cavassa del Carpio, M. (2020). El rol de la asociatividad en el desarrollo de la agricultura orgánica certificada: el caso de los productores de café, cacao y banano en el Perú (Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú). https://tesis.pucp.edu.pe/server/api/core/bitstreams/5337357e-34a3-4cea-b854-020797012a45/content

38 Ramirez, F.; Herrera, S.; García, M.; Zeballos, O. (2020). Caracterización de fincas cacaoteras de la Intercuenca Alto Marañón III, en los distritos de Jaén y Bellavista, Cajamarca (p.55). https://revistas.untrm.edu.pe/index.php/INDESDOS/article/view/560/717

- Prohibición absoluta de esclavitud y trabajo forzoso, con penas de hasta 25 años de prisión para quienes impongan condiciones de servidumbre o coacción.
- Protección contra el acoso: El acoso sexual y la violencia laboral están penalizados (1 a 4 años de prisión, agravados en contextos de subordinación). Leyes como la Ley de Prevención del Hostigamiento Sexual y el Código Penal aseguran un entorno laboral digno e igualitario, con obligaciones para empleadores e instituciones de actuar con diligencia debida.

Requisito legal	Contexto	Nivel de implementación	Orientaciones de diligencia debida
5. Derechos humanos			
5.2 En la actividad agrícola no se emplean menores de 18 años.	La participación de menores de 18 años en la actividad agrícola es excepcional y representa un porcentaje mínimo. Aunque existen registros de productores menores de edad, estos casos corresponden a un porcentaje mínimo dentro del total de unidades agropecuarias. Además, la mayoría de las unidades están dirigidas por adultos, lo que confirma que la actividad agrícola está predominantemente en manos de personas mayores de edad. Los casos documentados de trabajo infantil se presentan en contextos de agricultura familiar, especialmente en situaciones de vulnerabilidad económica y falta de acceso a crédito. En estos entornos, algunos hogares recurren a la participación de menores en labores agrícolas como estrategia de subsistencia. Sin embargo, esta práctica no es sistemática ni generalizada, y suele estar condicionada por factores externos como la pobreza, el nivel educativo del hogar y la disponibilidad de servicios sociales. Por ejemplo, tras la propagación de la roya en cafetales desde 2013, muchos hogares rurales con acceso limitado a crédito se vieron obligados a emplear mano de obra familiar, incluyendo niños, para compensar la caída de ingresos. En esa situación influyen significativamente factores como el nivel educativo del jefe de hogar, la jefatura femenina, los niveles de ingresos y la inscripción escolar de los menores que impactan en la probabilidad e intensidad del trabajo infantil	Nivel de implementación alto Diligencia debida aligerada	**Recopilación y verificación de documentos** • Consultar los informes públicos de organizaciones especializadas en estas cuestiones, en particular las denuncias ante la OIT, base de datos sobre trabajo infantil o a las autoridades locales municipales, así como posibles informes elaborados por con organizaciones no gubernamentales pertinentes. • Recopilar información sobre las escuelas primarias de los distritos de la zona de abastecimiento para verificar si los menores acceden a un nivel de educación básica. **Consultas con partes interesadas** • Consultar a las organizaciones locales que trabajan en favor de los derechos laborales y la protección infantil para obtener información sobre el riesgo de trabajo de menores de 18 años y de trabajo que presente riesgos para su salud en la zona de abastecimiento. **Implementación de procedimientos y procesos** • Implementar proyectos de apoyo a la erradicación al trabajo infantil en el Perú. **Recopilación y verificación de datos relevantes** • Vinculado con las acciones de los requisitos 4.1 a 4.2, recopilar la lista y las edades de los trabajadores de las plantaciones de todas las fincas. Esto se puede hacer, por ejemplo, mediante encuestas sistemáticas o al recopilar datos de geolocalización de las parcelas. **Verificación en campo** • Si las acciones anteriores han detectado un riesgo de incumplimiento de este requisito, realizar verificaciones periódicas sobre el terreno con los productores, sobre la base de muestras. Asegurarse de que ningún niño menor de 18 años trabaje en el campo.

39 El 2 de octubre de 2024 (con una actualización en abril de 2025), la Comisión Europea publicó un documento de orientaciones para la aplicación del EUDR, que interpreta las disposiciones del Reglamento sobre criterios de legalidad. Este documento propone abordar la relevancia de los requisitos legales a través de los siguientes criterios: (i) Los requisitos tienen un impacto específico en el estatus legal del área de producción de productos básicos [con excepción de las normas comerciales y aduaneras] y (ii) Los requisitos deben estar vinculados a los objetivos de la UE de detener la deforestación y la degradación forestal como parte del compromiso de la UE de abordar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Dado que los requisitos laborales, así como determinados derechos humanos y algunos derechos de terceros, no están directamente relacionados con los objetivos del EUDR, se debate si entran en el ámbito de aplicación del EUDR.

Requisito legal	Contexto	Nivel de implementación	Orientaciones de diligencia debida
5.3 Los trabajadores agrarios pueden renunciar libremente, con un aviso por escrito al menos 30 días antes del cese. En el caso de los contratos de locación de servicios se acogen a lo que establece el contrato	En los sectores del café y el cacao, predominan las formas de agricultura familiar y una organización del trabajo basada en el núcleo familiar y en la contratación temporal de mano de obra, especialmente durante las temporadas de cosecha. En este contexto, una parte importante de las personas trabajadoras participa mediante arreglos laborales de carácter estacional, por tarea, propios de la naturaleza de estas actividades productivas. Los trabajadores temporales o por tarea suelen tener mayor flexibilidad para finalizar la relación laboral, en la medida en que sus vínculos se encuentran asociados a una actividad específica o a un período determinado. El derecho a renunciar —es decir, a terminar voluntariamente una relación laboral con un preaviso razonable— es una manifestación del principio de libertad de trabajo reconocido por la legislación peruana. Si bien este derecho resulta especialmente relevante en el caso de los trabajadores permanentes, estos representan una porción minoritaria dentro de las cadenas de cacao y café, donde predominan relaciones laborales de carácter temporal o estacional.	Nivel de implementación alto Diligencia debida aligerada	**Consultas con partes interesadas** • Consultar a organizaciones locales que trabajan en favor de los derechos laborales y humanos para obtener información sobre el riesgo de trabajo forzoso. **Recopilación y verificación de datos relevantes, por muestreo:** • Declaración voluntaria de los productores • Informes de auditorías **Implementación de procedimientos y procesos** • Promover campañas informativas sobre no esclavitud ni trabajo forzoso de fincas medianas o grandes • Implementar mecanismos de quejas confidenciales con protección de denunciantes. • Realizar campañas de concientización y documentarlas.
5.4 No se fuerza o somete a trabajos forzados al trabajador agrario	La evidencia técnica muestra que no se han documentado casos explícitos de trabajo forzado en el sector agrícola peruano. Si algunos análisis advierten sobre dinámicas de subordinación económica que pueden limitar la autonomía de los pequeños productores, especialmente cuando se integran a cadenas agroindustriales bajo condiciones desfavorables, no se refieren a una subordinación en la finca misma. Pero estrategias empresariales podrían generar dependencia estructural, donde la fuerza de trabajo queda subordinada a intereses extractivos sin garantías plenas de negociación o mejora de condiciones. Estas situaciones no constituyen trabajo forzoso en el sentido legal o penal del término, pero sí revelan relaciones desiguales que pueden afectar la libertad económica de los productores familiares. En relación con el requisito, la evidencia indica un cumplimiento general. No se ha identificado trabajo forzado como práctica sistemática en el sector agrario. La falta de mano de obra en el sector agrícola puede de hecho ofrecer una libertad importante a los trabajadores, en particular durante la cosecha del café y cacao.	Nivel de implementación alto Diligencia debida aligerada	

5.5 El empleador prohíbe toda forma de acoso sexual en el lugar de trabajo, garantiza protección efectiva a las víctimas y actúa con diligencia	No se ha encontrado evidencia sobre el riesgo o caso de acoso sexual relacionado con área de producción de café y cacao en el Perú.	Nivel de implementación alto Diligencia debida aligerada	**Consultas con partes interesadas** • Consultar a las organizaciones locales y regionales en las zonas de abastecimiento que trabajan en la defensa de los derechos laborales, los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género, a fin de identificar riesgos potenciales de acoso sexual en la zona de abastecimiento. • Revisar información pública disponible de entidades estatales competentes, tales como informes, estudios o reportes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y del Programa Aurora, que permitan contextualizar los riesgos de violencia y acoso en ámbitos rurales, sin que ello implique la consulta de sistemas de denuncia individuales o confidenciales. • Considerar, cuando esté disponible, información pública de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) relativa a inspecciones o sanciones vinculadas al hostigamiento sexual laboral u otras infracciones relevantes. **Recopilación y verificación de datos relevantes, por muestreo:** • Recopilación y verificación de datos relevantes, por muestreo: • Solicitar declaraciones voluntarias a productores y proveedores sobre la existencia de políticas internas, canales de quejas y reclamos o acciones preventivas relacionadas con el acoso sexual y otras formas de violencia en el trabajo. • Revisar informes de auditorías, cuando existan, que incluyan aspectos vinculados a derechos laborales, no discriminación y mecanismos de queja, teniendo en cuenta las limitaciones de cobertura propias de contextos de agricultura familiar y empleo temporal. **Implementación de procedimientos y procesos** • Promover campañas informativas y de sensibilización sobre el acoso sexual y la violencia en el trabajo, priorizando unidades productivas de mayor tamaño o con contratación recurrente de mano de obra. • Implementar, de manera gradual y proporcional al contexto, mecanismos de quejas confidenciales, así como medidas de protección frente a represalias par personas denunciantes, en coordinación con proveedores y organizaciones locales. • Documentar las acciones de capacitación, concientización y difusión, como medidas preventivas adoptadas.

F. Consentimiento Libre, Previo e Informado

No se ha identificado ningún requisito legal pertinente (Véase Anexo 1).

G. Normas fiscales, aduaneras y anticorrupción

Esta categoría es la única categoría del EUDR que potencialmente afecta a entidades de toda la cadena de suministro del país de producción, y no solo a nivel de la parcela de producción de café o cacao.

En el Perú, las personas naturales y jurídicas del sector agrario deben cumplir con obligaciones tributarias como Impuesto a la Renta, IGV, Impuesto Predial, y —en casos aplicables— regalías y aranceles. Las cooperativas agrarias gozan de beneficios tributarios:

- Se encuentran inafectas al Impuesto a la Renta hasta 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de ingresos netos anuales.
- Retención del 1.5% sobre el exceso para ingresos entre 30 y 140 UIT.
- Régimen general si superan las 140 UIT.

Para el Impuesto Predial:

- Comunidades Campesinas y Nativas (Sierra/Selva) no están afectas, excepto por terrenos cedidos a terceros.
- Predios rústicos (no urbanos) tienen una deducción del 50% en su base imponible.
- En la Amazonía, las municipalidades pueden establecer deducciones adicionales anuales.

Las exportaciones agrarias están exoneradas de tributos aduaneros, pero deben cumplir con:

Declaración Aduanera de Mercancías (subpartida, valor FOB, origen, cantidad y régimen aduanero).

Estándares técnicos, sanitarios y fitosanitarios (supervisados por DIGESA, SENASA o INACAL, según el producto).

En materia aduanera, todos los participantes (importadores/exportadores) deben acatar las formalidades de la Ley General de Aduanas, incluyendo controles de calidad, seguridad y medio ambiente.

El Estado peruano prioriza la lucha contra la corrupción mediante la Política Nacional de Integridad, supervisada por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y la Secretaría de Integridad Pública. El Código Penal sanciona delitos como peculado, cohecho, colusión o abuso de autoridad, aplicables a funcionarios y particulares que incumplan normas de probidad. Esto se complementa con leyes contra el crimen organizado y lavado de activos, y mecanismos para evitar conflictos de interés en el sector público.

Requisito legal	Contexto	Nivel de implementación	Orientaciones de diligencia debida
7. Obligaciones comerciales, fiscales y aduaneras			
7.1 **El exportador cumple con el pago de los tributos sobre la propiedad,** el valor agregado, la renta corporativa, exportaciones, así como regalías y aranceles, y otros establecidos por ley, según corresponda a su régimen tributario y nivel de ingresos.	El crecimiento sostenido del número de empresas formales en el sector cafetalero (con un incremento promedio anual del 8.7 % entre 2019 y 2023) sugiere una tendencia positiva hacia la formalización y el cumplimiento fiscal[42]. Además, la diversidad de regímenes aplicados (Amazonía, MYPE, Agrario, General) refleja que los productores se acogen a esquemas tributarios según su realidad económica. El marco tributario vigente permite que las empresas cumplan con sus obligaciones fiscales de manera diferenciada y progresiva, lo que contribuye a la inclusión y sostenibilidad del sector.	Nivel de implementación alto Diligencia debida aligerada	**Recopilación y verificación de datos relevantes** Verificar si las compras[43] provienen de pequeños productores. Se usan liquidaciones de compra por debajo de 75 UITs. En ese caso están exonerados de pagar tributos. Si los productos provienen de productores que realizan ventas por más de 75 UITs. **Recopilación y verificación de documentos, por muestreo:** • Factura/recibo de tributos[44]. • Consultar el registro de las empresas de las compras realizadas que son declaradas a la SUNAT.
7.2 El **exportador cumple con todas las formalidades aduaneras,** incluyendo las restricciones legales, sanitarias, fitosanitarias, ambientales, de seguridad o de control de calidad que correspondan según el tipo de mercancía.	El cumplimiento de las formalidades aduaneras (incluyendo requisitos legales, sanitarios, fitosanitarios, ambientales y de calidad) es indispensable para que los exportadores puedan acceder a mercados internacionales. Además, el rol de las certificaciones y los acuerdos comerciales refuerza la necesidad de cumplir con estándares exigidos por los países de destino, como los de la Unión Europea.	Nivel de implementación alto Diligencia debida aligerada	**Recopilación y verificación de documentos, por muestreo:** • Solicitar al exportador la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) o realizar una consulta pública en el portal de SUNAT, donde se puede colocar el número de DAM y se puede observar toda la información de sustento (https://ww3.sunat.gob.pe/aduanas/informli/ildua.htm[45]) • Solicitar al exportador información de la VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior) que recopila información sobre los permisos y requisitos previos a la exportación que se adjuntan a la DAM. Solamente el exportador tiene acceso. • VUCE: https://www.vuce.gob.pe/
7.3 Los actores de la cadena de suministro no incurren en prácticas corruptas, fraudes ni conflictos de intereses, y actúan con transparencia e integridad	La evidencia técnica disponible de investigaciones fiscales y judiciales, han identificado mecanismos como el otorgamiento irregular de constancias de posesión y títulos de propiedad sobre tierras previamente deforestadas[46] , así como la adjudicación onerosa de tierras públicas que luego son transferidas a empresas privadas. Estas acciones han dado lugar a procesos penales por delitos ambientales, obstrucción de procedimientos administrativos y tráfico ilegal de productos forestales. Asimismo, se han identificado desafíos en la gobernanza territorial relacionados con la vulnerabilidad de los procesos de titulación de tierras. Estos eventos evidencian la necesidad de fortalecer los	Nivel de implementación bajo Diligencia debida estándar	**Implementación de procedimientos y procesos:** • Implementar políticas de integridad y anticorrupción, y verificar las de sus proveedores • Capacitar al personal sobre ética y cumplimiento legal, y al personal de sus proveedores (capacitación en línea, por ejemplo) • Establecer sistemas de diligencia debida, que incluyen la verificación de la autenticidad de documentos (escrituras, permisos, títulos, declaraciones, etc.). • Establecer canales de denuncia confidenciales y seguros. **Recopilación, verificación y análisis de documentos** • Código de conducta de la empresa proveedora • Código de conducta del proveedor • Política de no fraude y no especulación

42 Defensoría del Pueblo. (2017). Deforestación por cultivos agroindustriales de palma aceitera y cacao. Entre la ilegalidad y la ineficacia del Estado (p.9). https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Informe-de-Adjuntia-001-2017-DP-AMASPPI.MA-1.pdf

43 Juárez, M. (2023). Expansión de monocultivo en la Amazonia peruana en la fase de transición: reestructuración productiva y concentración de tierras. (Tesis para obtener el título de doctora en estudios latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México). https://ru.dgb.unam.mx/server/api/core/bitstreams/402b318c-88e7-4ac6-9582-c005863030ca/content#page=125.12

44 Declaración Jurada de impuesto a la renta, el cual se revisa con el Registro Único del Contribuyente (RUC). https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.jsp

45 Otra fuente de información puede ser la siguiente: http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informgest/ExpoDef.htm , donde es posible realizar la búsqueda mediante el número de DAM, DUA o RUC del exportador.

46 Defensoría del Pueblo. (2017). Deforestación por cultivos agroindustriales de palma aceitera y cacao. Entre la ilegalidad y la ineficacia del Estado (p.9). https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Informe-de-Adjuntia-001-2017-DP-AMASPPI.MA-1.pdf

Requisito legal	Contexto	Nivel de implementación	Orientaciones de diligencia debida
	mecanismos de transparencia y control institucional para prevenir irregularidades en la asignación de predios, de modo que no se afecte la integridad de las comunidades locales ni la conservación de los ecosistemas forestales . La evidencia indica que, si bien no se trata de una práctica en la agricultura familiar de café y cacao, es importante profundizar en áreas con grandes extensiones en las cuales podrían darse las figuras anteriormente descritas.		

47 Juárez, M. (2023). Expansión de monocultivo en la Amazonía peruana en la fase de transición: reestructuración productiva y concentración de tierras. (Tesis para obtener el título de doctora en estudios latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México).

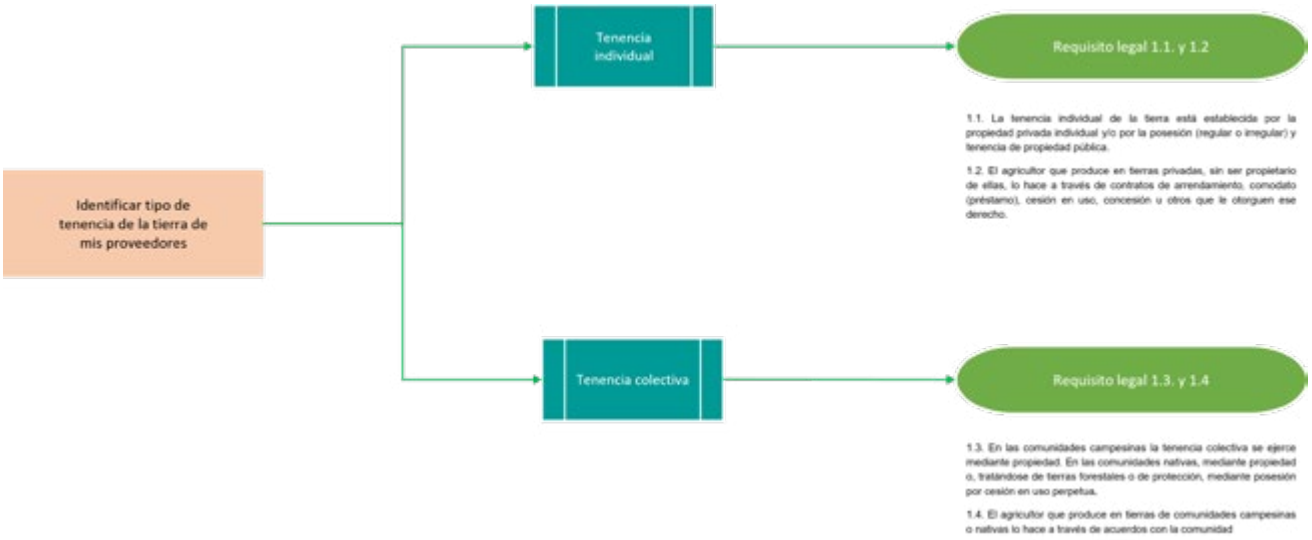



PERU COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE

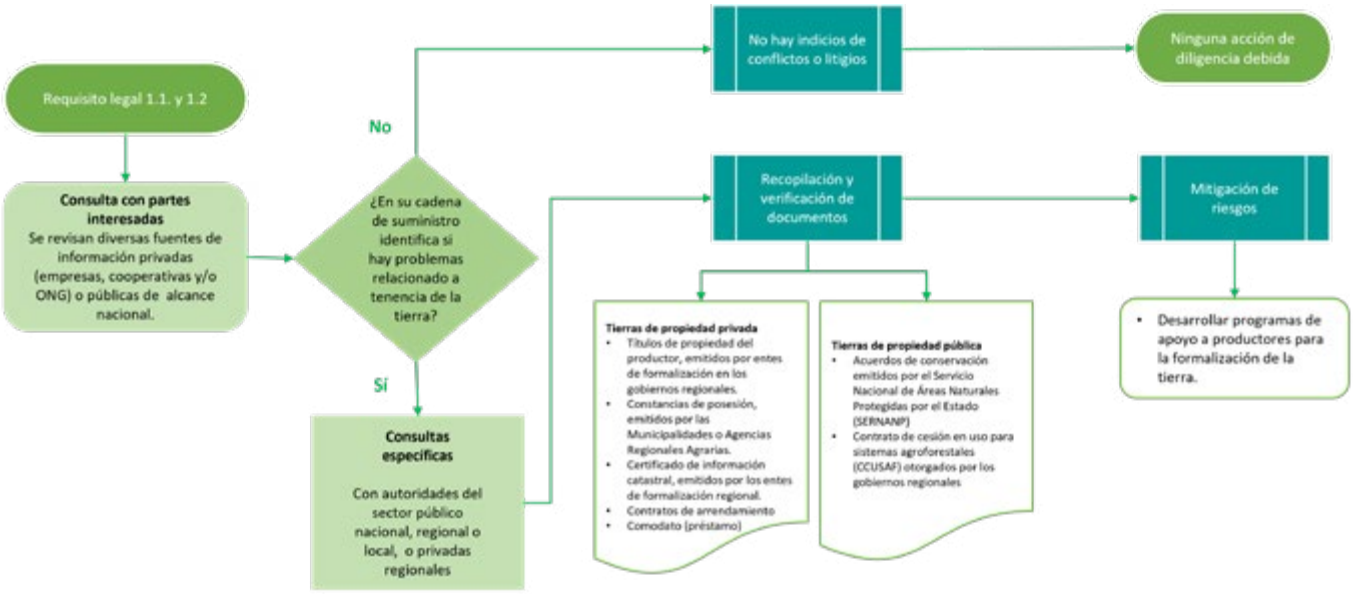
4 ANEXOS

Anexo 1.

Derechos de uso de suelo

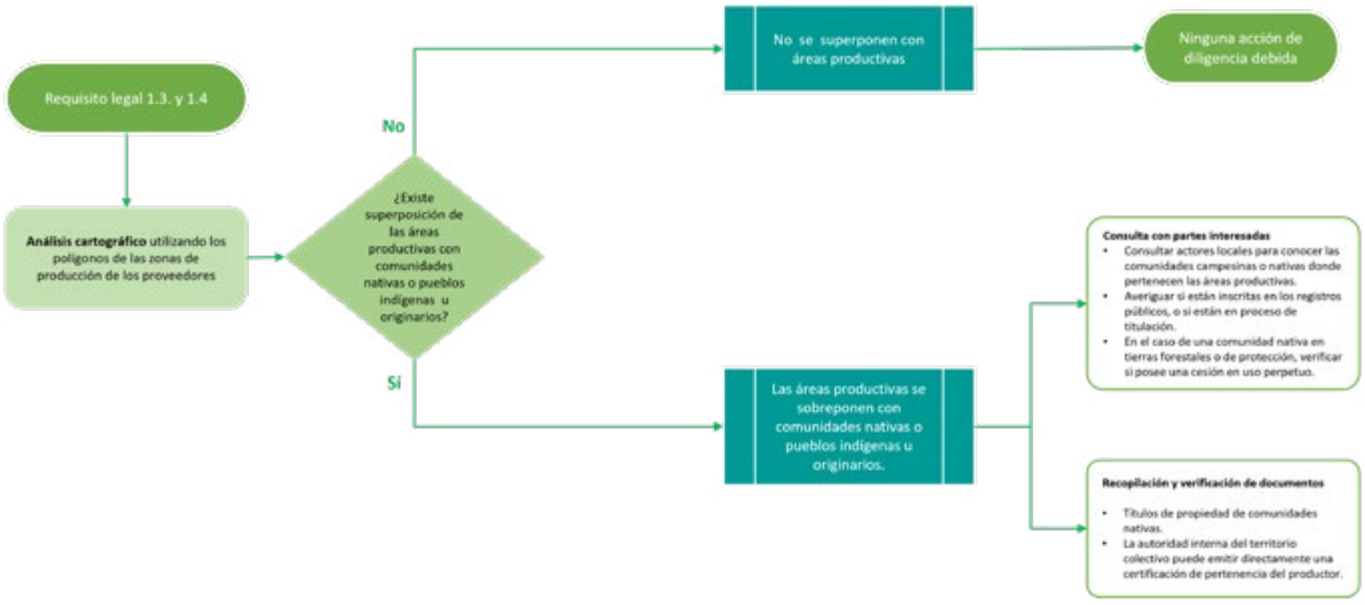


Requisito 1.1 y 1.2



Diligencia debida aligerada

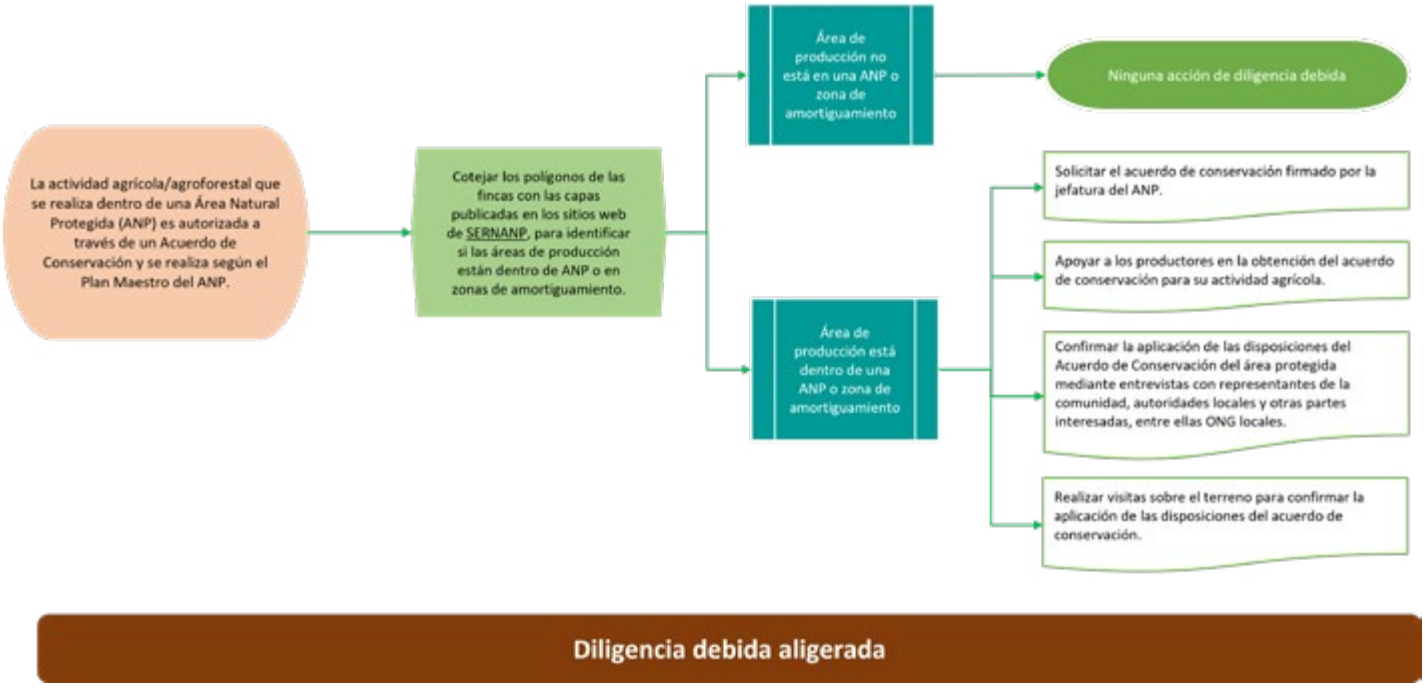
Requisito 1.3 y 1.4



Diligencia debida aligerada

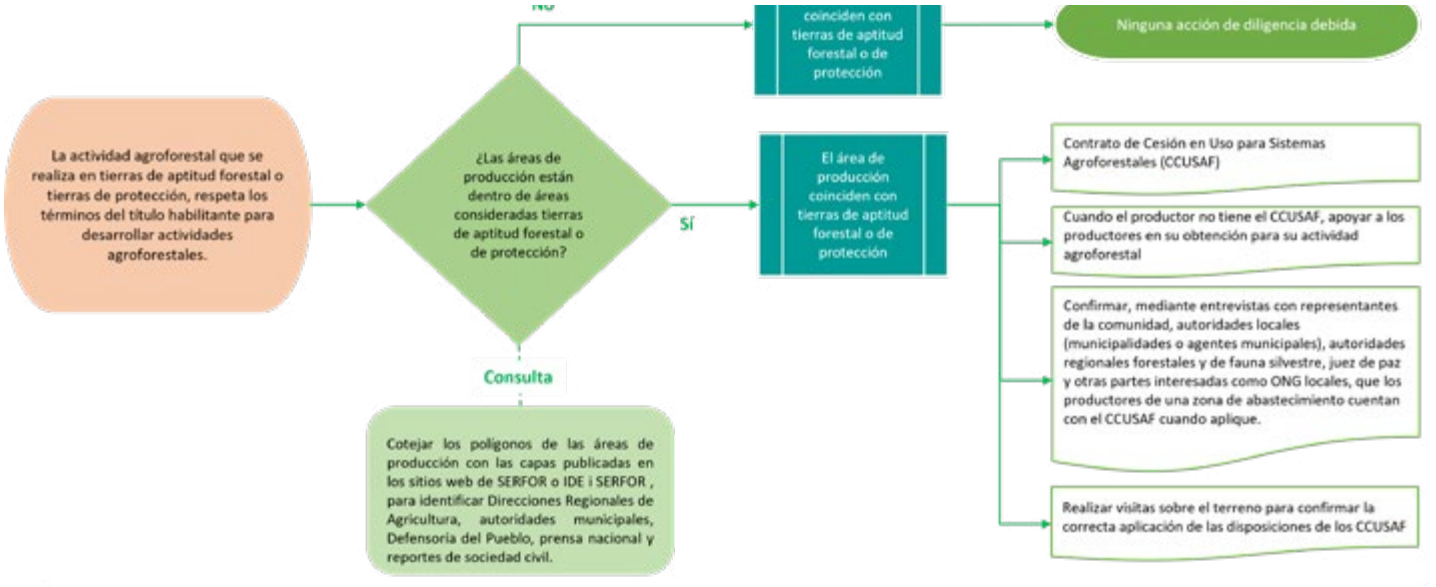
Protección del medio ambiente

Requisito 2.1



Diligencia debida aligerada

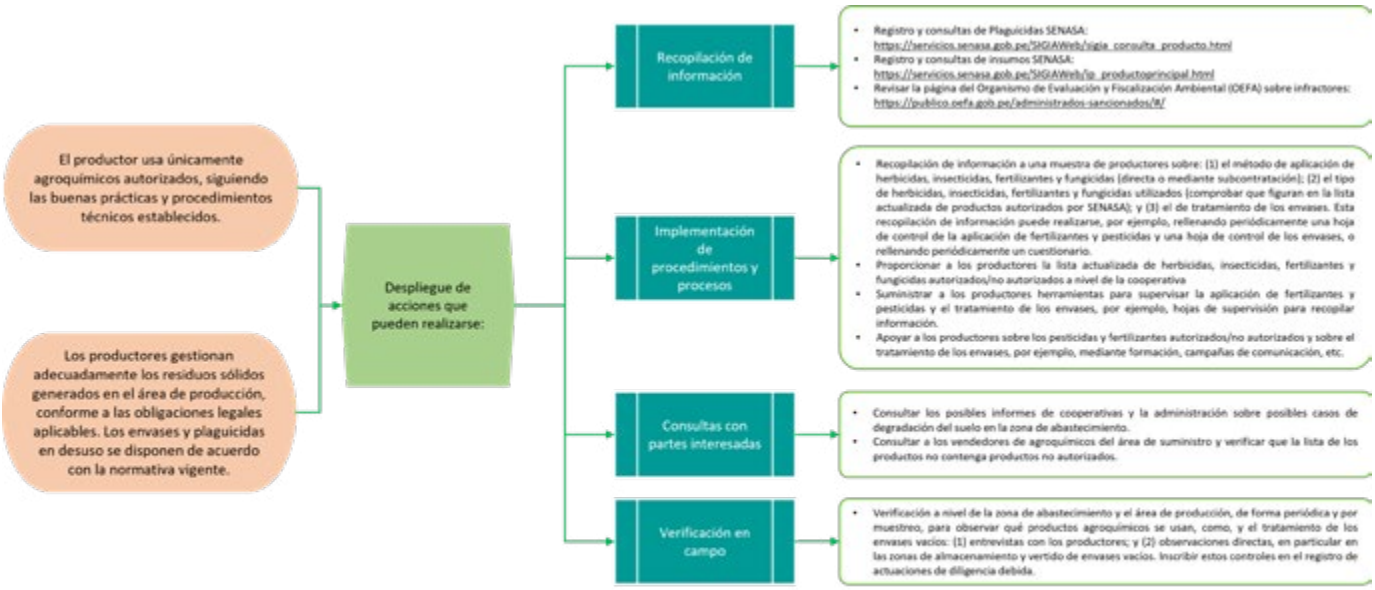
Requisito 2.2



Diligencia debida estándar

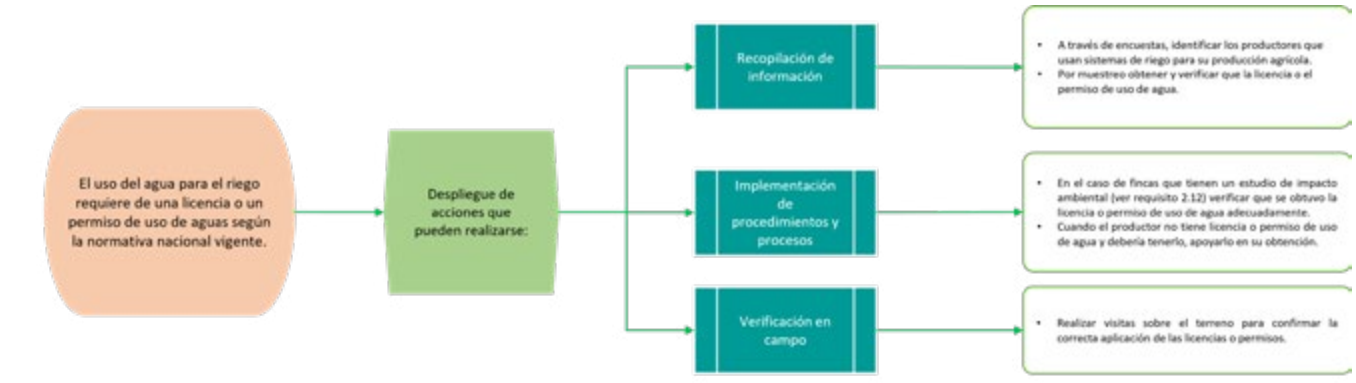
Protección del medio ambiente

Requisito 2.3 y 2.4



Diligencia debida estándar

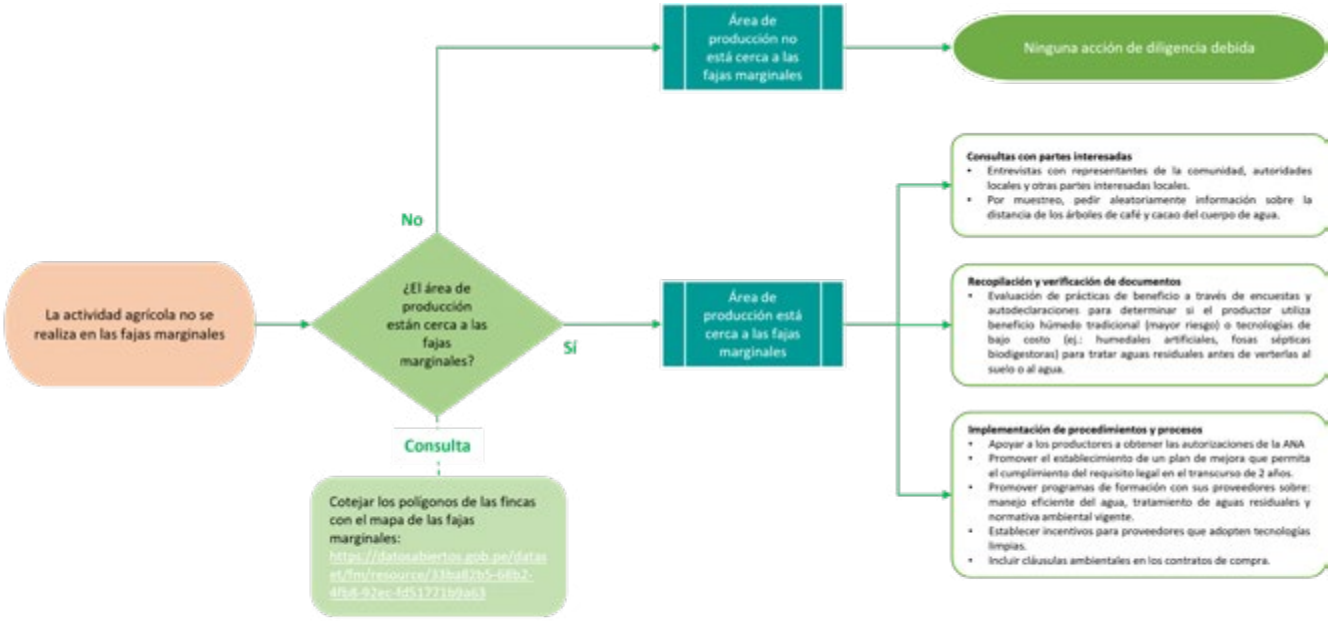
Requisito 2.5



Diligencia debida aligerada

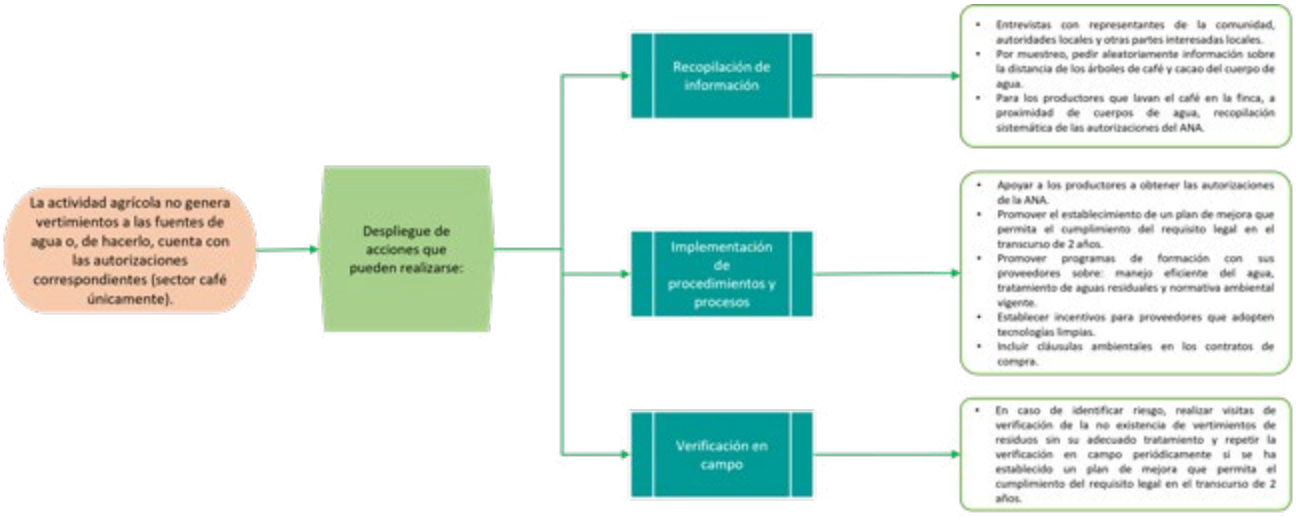
Protección del medio ambiente

Requisito 2.6



Diligencia debida aligerada

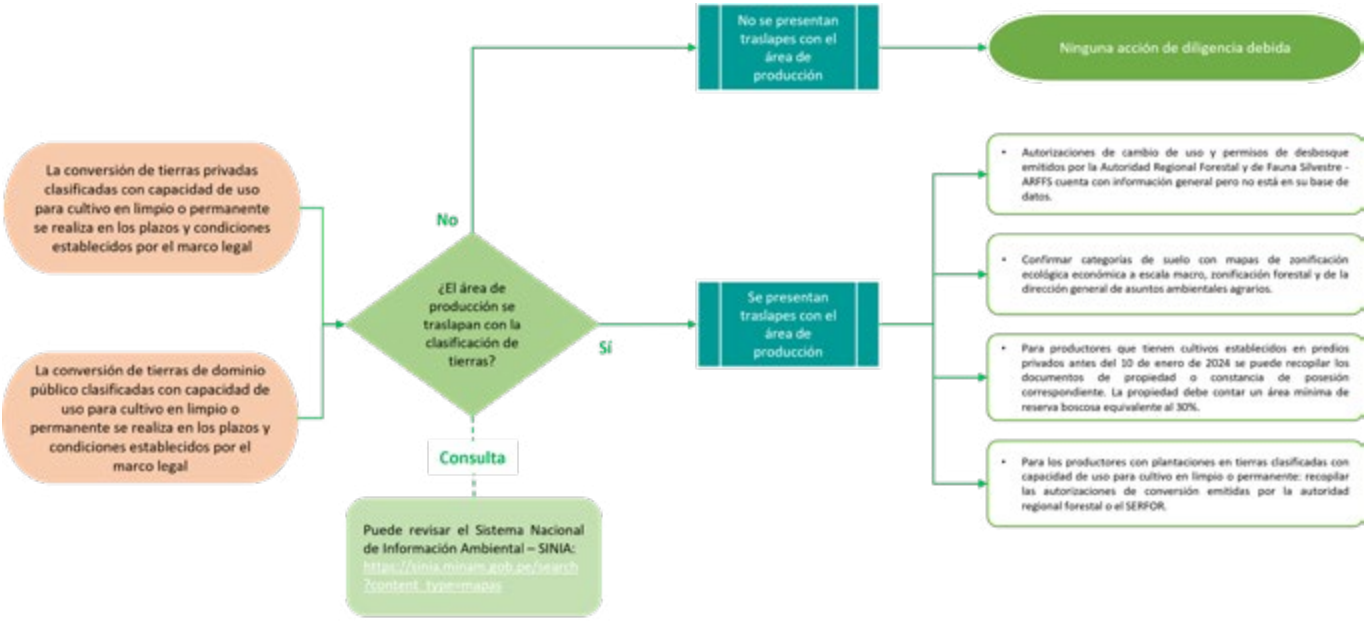
Requisito 2.7



Diligencia debida estándar

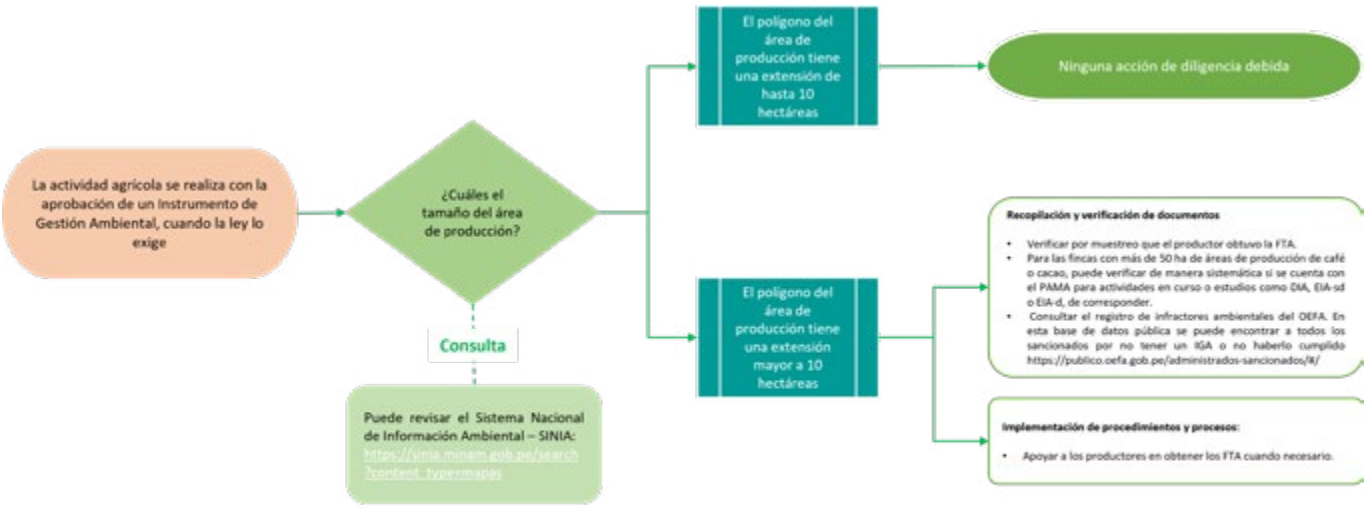
Protección del medio ambiente

Requisito 2.10 y 2.11



Diligencia debida estándar

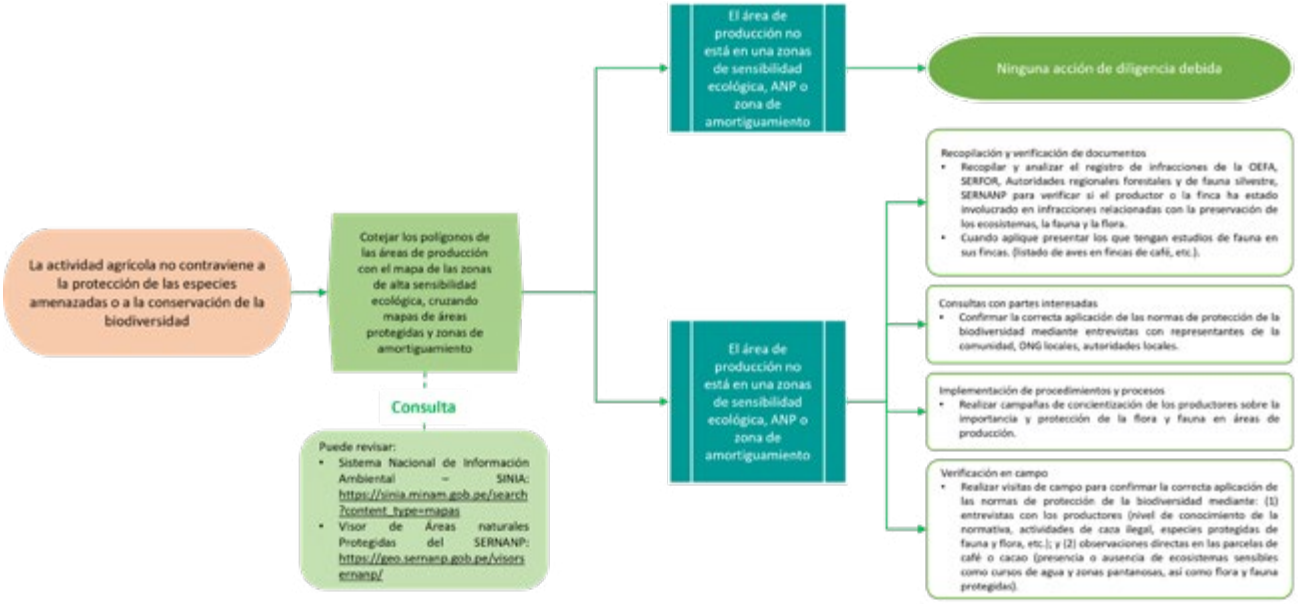
Requisito 2.12



Diligencia debida aligerada

Protección del medio ambiente

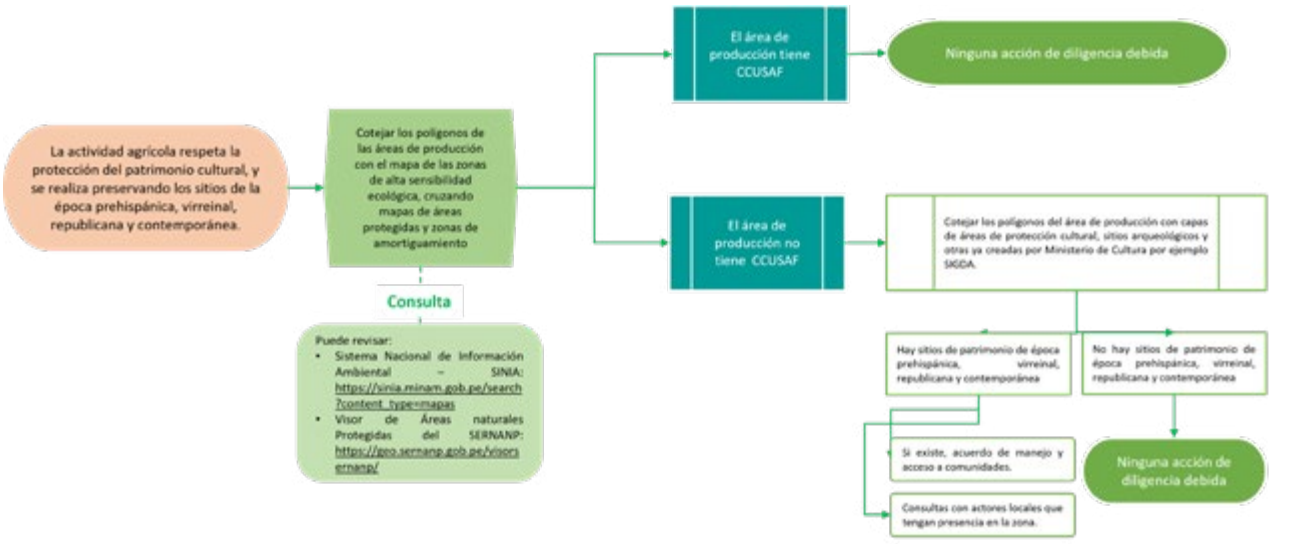
Requisito 2.13



Diligencia debida aligerada

Derecho de terceros

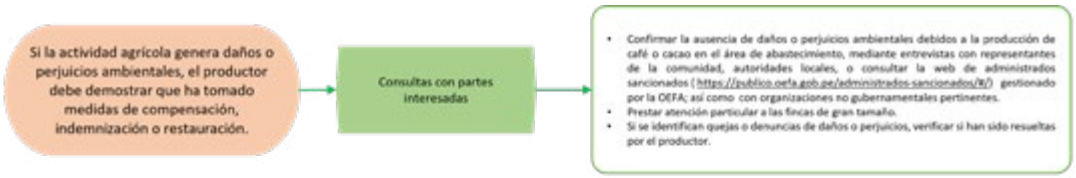
Requisito 3.1



Diligencia debida aligerada

Derecho de terceros

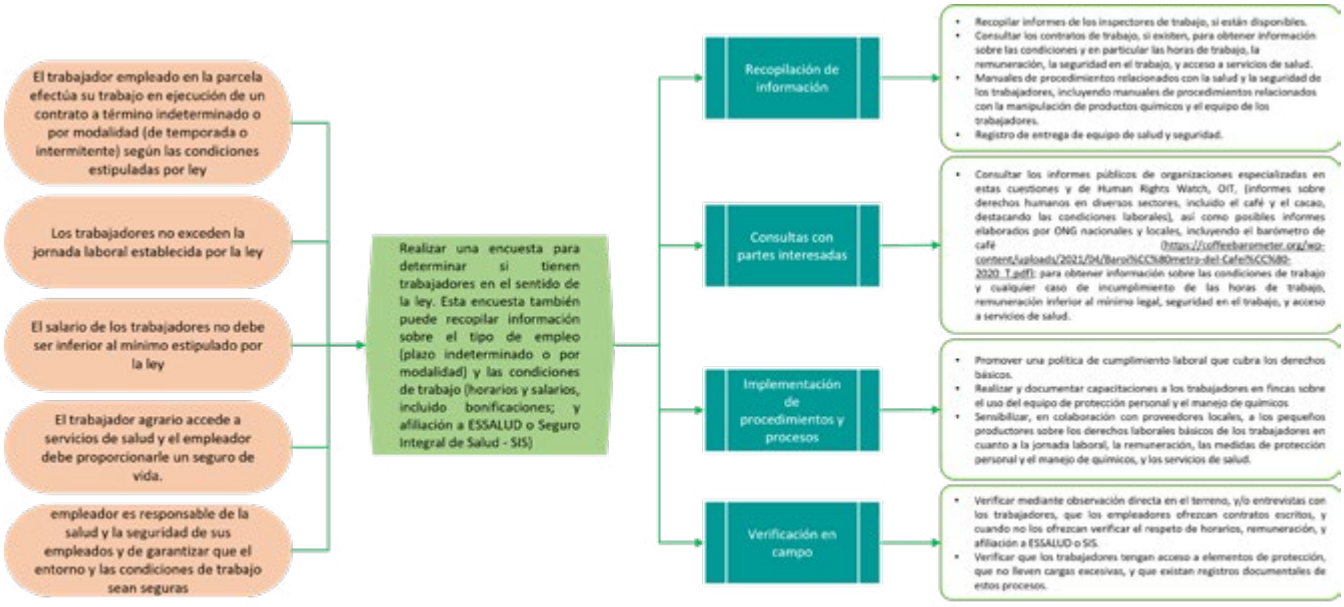
Requisito 3.4



Diligencia debida aligerada

Derechos laborales

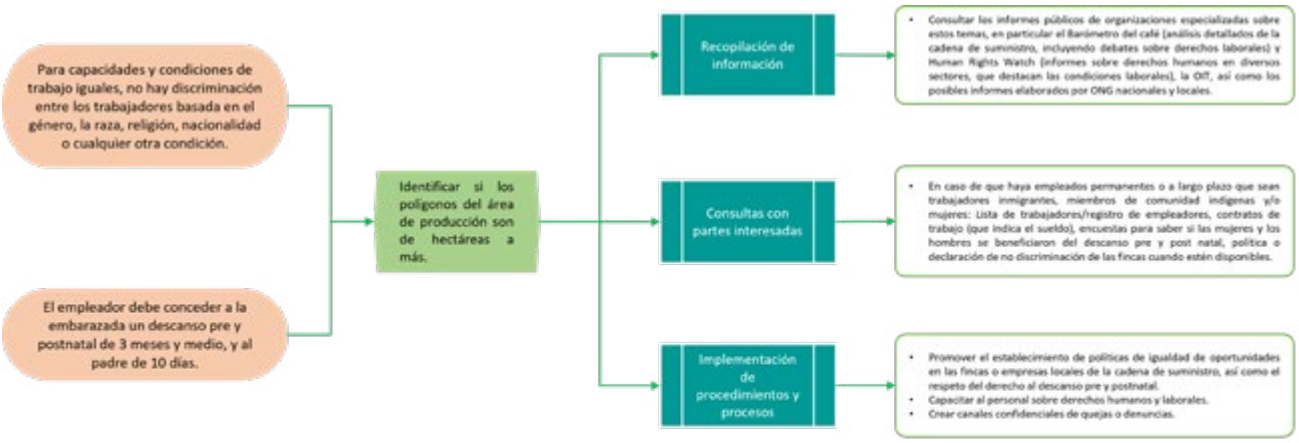
Requisito 4.1, 4.1, 4.3, 4.4 y 4.5



Diligencia debida estándar

Derechos laborales

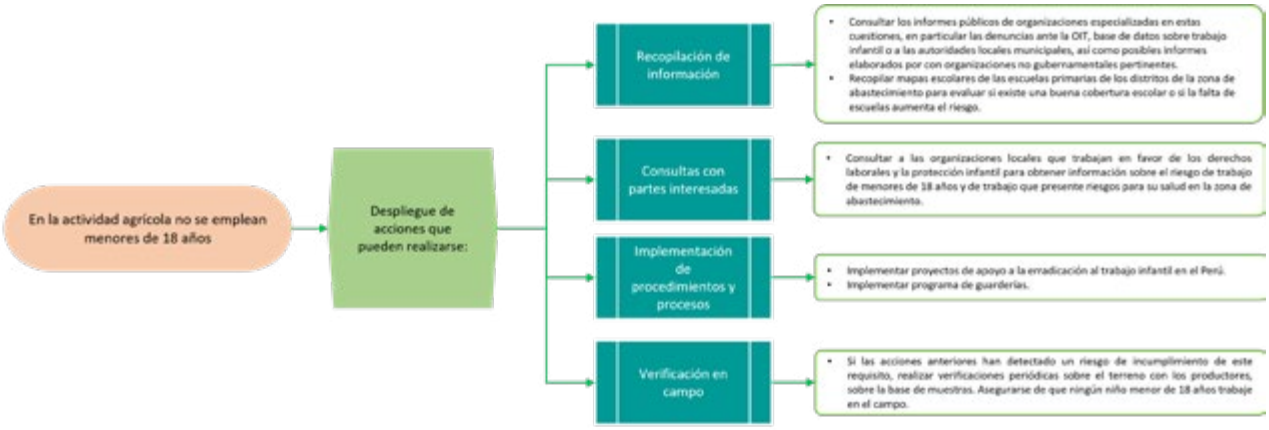
Requisito 4.6 y 4.7



Diligencia debida estándar

Derechos humanos

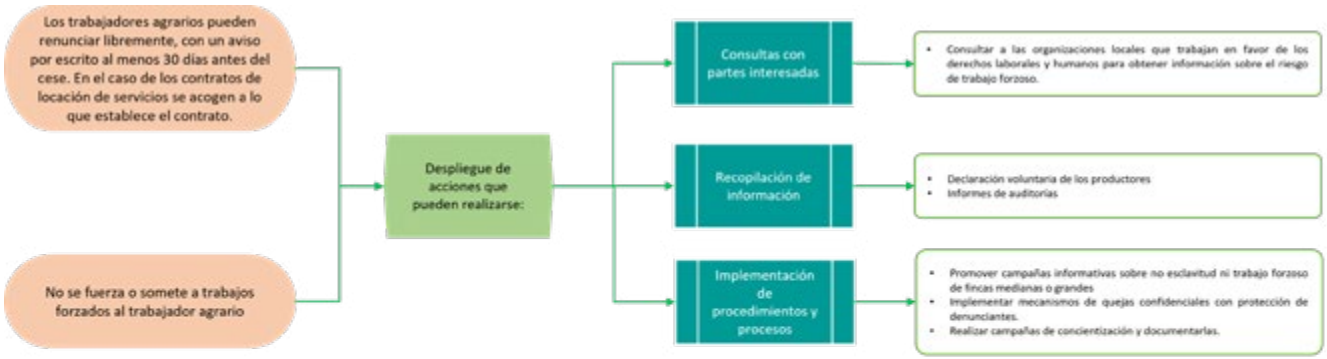
Requisito 5.2



Diligencia debida aligerada

Derechos humanos

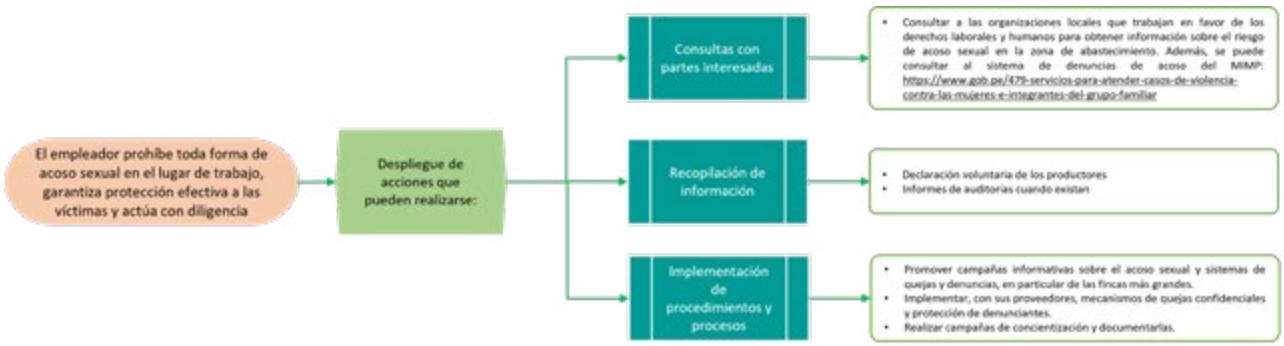
Requisito 5.3 y 5.4



Diligencia debida aligerada

Derechos humanos

Requisito 5.5



Diligencia debida estándar

Normas fiscales, aduaneras y anticorrupción

Requisito 7.2



Diligencia debida aligerada


PERU COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE

ANEXO 2

Anexo 2.

Contenido

1. Derechos de uso del suelo
2. Protección del medio ambiente
3. Derechos de terceros
4. Derechos laborales
5. Derechos humanos
6. Consulta Libre Previa e Informada
7. Normas fiscales, aduaneras y anticorrupción

Las tablas a continuación, organizadas por área de la ley, muestran los 40 requisitos definidos como pertinentes o no pertinentes, así como las justificaciones proporcionadas por las partes interesadas consultadas, para el café y cacao producidos en el Perú.

1. Los criterios para determinar si cada requisito es pertinente para cumplir del EUDR son los siguientes. Los requisitos se consideran pertinentes cuando:

2. Son aplicables al área de producción, incluyendo, cuando corresponda, disposiciones en materia comercial, fiscal o aduanera que resulten relevantes.

3. Se ajustan a las características de producción del producto, considerando adecuadamente las particularidades del sector (por ejemplo, umbrales acordes con sectores dominados por pequeños productores).

Cuentan con normas claras y exigibles de aplicación, con procedimientos operativos definidos cuando corresponda, y aportan un valor específico sin duplicar otros requisitos más precisos ya incluidos en la matriz.

Cabe resaltar que, el 2 de octubre de 2024 (con una actualización en abril de 2025), la Comisión Europea publicó un documento de orientaciones para la aplicación del EUDR, que interpreta las disposiciones del Reglamento sobre criterios de legalidad. Este documento propone abordar la relevancia de los requisitos legales a través de los siguientes criterios: (i) Los requisitos tienen un impacto específico en el estatus legal del área de producción de productos básicos [con excepción de las normas comerciales y aduaneras] y (ii) Los requisitos deben estar vinculados a los objetivos de la UE de detener la deforestación y la degradación forestal como parte del compromiso de la UE de abordar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Dado que los requisitos laborales, así como determinados derechos humanos y derechos de terceros, no están directamente relacionados con los objetivos del EUDR, se debate si entran en el ámbito de aplicación del EUDR.

1. Derechos de uso del suelo

Requisito legal	Explicación jurídica	Bases legales	Pertinencia
1.1 - La tenencia individual de la tierra está establecida por la propiedad privada individual y/o por la posesión (regular o irregular)	La tenencia de la tierra se rige por dos formas principales: la propiedad, que puede ser individual o colectiva (ver requisito legal siguiente), y la posesión. La propiedad debe ser inscrita al Registro de Propiedad Inmueble de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), para ser oponible a terceros. La posesión es el ejercicio de hecho de facultades propias de la propiedad, aunque no siempre se base en un título formal. La posesión es un derecho reconocido y protegido, que puede dar lugar al acceso legítimo a derechos sobre la tierra. La posesión puede ser de dos tipos: regular o irregular, para fines del documento. La posesión regular cuenta con respaldo legal y es reconocida por el Estado, a través de un acto administrativo (como una constancia de posesión emitida por una autoridad competente en tierras estatales) que permite avanzar en el saneamiento legal y acceder a otros derechos como el uso de aguas. La posesión irregular no tiene respaldo legal formal, pero puede ser reconocida si se demuestra por diversos medios como, por ejemplo, mediante pruebas de cultivo continuado durante 5 años. Lo irregular no equivale a ilegal, salvo que así lo determine un acto administrativo firme. Actualmente, no existe un registro nacional de derechos de posesión. El productor puede tener tenencia legal de la tierra sin necesariamente tener un documento que acredite este derecho. Hay mucha actividad agrícola en tierras públicas y el Estado promueve un proceso de formalización en aquellos ámbitos que sea pertinente.	Constitución Política del Perú (1993), arts. 2 (numeral 16), 66, 70, 73, 88 y 89. Código Civil, arts. 136, 896, 897, 905, 906, 907, 908, 909 y 911. Decreto Ley N.º 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, arts. 11, 28, 29, 30, 32 y 81. Ley N.° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas. Decreto Supremo N.° 005-2022-MIDAGRI, Reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor (RCTCUM), art. 8. Ley N.° 26821, Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales; Ley N.° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas. arts. 1, 5, 22 y 27. Ley N.° 29763. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, arts. 51, 56, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69. Ley N.° 31145. Ley de Saneamiento físico Legal y Formalización de Predios Rurales a cargo de Gobiernos Regionales. Ley N.° 31335. Ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias, arts. 2,3,4, 8 y 26. Decreto Supremo N.° 014-2022-MIDAGRI, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31145 Ley de Saneamiento Físico Legal y Formalización de Predios Rurales a cargo de los Gobiernos Regionales, modificada por Decreto Supremo N.° 012-2023-MIGADRI. Resolución Ministerial N.° 0029-2020-MINAGRI, modificada por la Resolución Ministerial N.° 0097-2023-MIDAGRI, que aprueba los Lineamientos para el otorgamiento de constancias de posesión con fines de formalización de predios rústicos. Resolución Ministerial N.° 0029-2020-MINAGRI, modificada por la Resolución Ministerial N.° 0097-2023-MIDAGRI, que aprueba los Lineamientos para el otorgamiento de constancias de posesión con fines de formalización de predios rústicos.	**Pertinente**

Requisito legal	Explicación jurídica	Bases legales	Pertinencia
1.2. El agricultor que no es propietario o poseedor/ posesor de la tierra privada puede ejercer derechos de uso a través de contratos verbales o escritos de arrendamiento, préstamo, cesión en uso o concesión.	El agricultor que no es propietario o poseedor de la tierra privada puede ejercer derechos de uso a través de contratos orales o escritos de arrendamiento, préstamo, cesión en uso o concesión. En muchos casos, el acceso a la tierra se da por herencia familiar o acuerdos informales, sin documentación legal que acredite el derecho de uso (pero eso no implica que sea ilegal). Esta situación se explica, en parte, por la naturaleza de los cultivos permanentes como el café y el cacao, cuya vida útil puede extenderse por más de una década, lo que desincentiva el uso de tierras ajenas sin estabilidad jurídica.	Código Civil, arts. 136, 896, 897, 905, 906, 907, 908, 909, 1000, 1351, 1352, 1353, 1354, 1666 y 1667. Ley N.° 29763. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, arts. 36, 51, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 76. Decreto Supremo N.° 018-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal, arts. 39, 41, 42, 43, 44, 45, 84, 85, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y 128. Decreto Supremo N.° 020-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, arts. 22, 24, 25, 26 y 27.	**Pertinente**
1.3 En las comunidades campesinas la tenencia colectiva se ejerce mediante propiedad o tratándose de tierras forestales, mediante posesión por cesión en uso	Las comunidades campesinas tienen propiedad comunal sobre sus tierras, que está inscrita en los Registros Públicos, y las comunidades nativas tienen derecho de propiedad donde la comunidad se encuentra asentada. Las comunidades nativas también tienen derechos de uso respecto de los ámbitos con cobertura boscosa, ya que no se puede otorgar derechos de propiedad sobre patrimonio forestal.	Constitución Política del Perú (1993), arts. 88 y 89. Ley N.° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, arts. 3, 4 y 8. Decreto Ley N.° 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, arts. 10, 11, 27, 28 y 85.	**Pertinente**
1.4 El agricultor que produce en tierras de comunidades campesinas o nativas lo hace a través de acuerdos con la comunidad	Si el área productiva está ubicada dentro de tierras de comunidad nativas y campesinas, el productor realiza su actividad en acuerdo con la comunidad. El uso de tierras comunales por parte de un tercero ajeno a la comunidad debe estar sustentado en la decisión de la comunidad a través de una asamblea cuyas decisiones se encuentran plasmadas en su libro de actas. Esta decisión puede formalizarse a través de un contrato de arrendamiento. El uso de tierras comunales por parte de un miembro de la comunidad se rige por las reglas que se establezcan al interior de la misma comunidad, en el marco de lo que establecen sus estatutos y fundamentado en su autonomía, en lo que respecta al uso y distribución de la tierra entre sus miembros. Por ello, un miembro de la comunidad no requiere un documento formal para hacer uso de tierras comunales, sino cumplir con lo establecido por la comunidad a través de sus estatutos y las decisiones que se tomen en las asambleas comunales, que constan en su libro de actas.	Ley N.° 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, arts. 3 y 4. Decreto Ley N.° 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, arts. 10, 11 y 28. Código Civil, arts. 136, 905, 999, 1000, 1351, 1352, 1353, 1354, 1361, 1362, 1666 y 1667.	**Pertinente**
1.5 - Si el área de producción ha sido sujeta a expropiación, se ha realizado conforme a la ley	En el Perú, la privación de la propiedad solo puede darse por seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada. No se realizan expropiaciones de terrenos para actividades agrícolas o agroindustriales.	Constitución Política del Perú (1993), art. 70.	No pertinente, conforme al criterio 2, porque el Estado no expropia tierras para luego cultivar café o cacao, y no hay casuística en el país de expropiación para la producción agrícolas.

2. Protección del medio ambiente

Requisito legal	Explicación jurídica	Bases legales	Pertinencia
2.1 - La actividad agrícola/ agroforestal que se realiza dentro de una Área Natural Protegida (ANP), se ubica dentro de un área autorizada, cuenta con Acuerdo de Conservación y se realiza según el plan maestro del ANP	En el Perú, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) forman parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), con el objetivo de conservar la biodiversidad representativa del país. Existen nueve categorías de ANP, cada una con finalidades y restricciones distintas que se dividen en dos tipos. En las Áreas de uso indirecto (Parques Nacionales, Santuarios Nacionales y Santuarios Históricos), se prohíbe la extracción de recursos naturales, permitiéndose solo actividades compatibles con el Plan Maestro y autorizadas por el SERNANP. En las Áreas de uso directo (Reservas Paisajísticas; Refugios de Vida Silvestre; Reservas Nacionales; Reservas Comunales; Bosques de Protección y Cotos de Caza), se permite el aprovechamiento de recursos (incluso agrícolas) por la población local, si es compatible con la zonificación y el Plan Maestro, en cuyo caso se requieren títulos habilitantes gestionados ante el SERNANP. El Acuerdo de conservación entre el área natural protegida y un particular es el instrumento legal que permite al particular realizar actividad agrícola o agroforestal dentro de una ANP, en zonas categorizadas como Zonas de Uso Especial y Zonas de Recuperación. Cada ANP cuenta con un Plan Maestro, que define las actividades permitidas dentro del área protegida, siempre con criterios de sostenibilidad y conservación. En la práctica, se respetan las ANP y sus planes maestros. Las zonas de amortiguamiento rodean las ANP y sirven para protegerlas de impactos externos como deforestación o contaminación, correspondiéndole al SERNANP opinar sobre las actividades realizadas en estas zonas que puedan afectar la conservación del ANP.	Ley N.° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, arts. 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Decreto Supremo N° 038-2001-AG, que aprueba el Registro de la Ley de ANP, arts. 102, 103, 104, 105, 106 y 107. Decreto Supremo N°. 002-2012-MINAM, que aprueba el TUPA del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Peruano. Resolución Presidencial N.° 069-2023-SERNANP, que aprueba el Plan Maestro del Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM) para el periodo 2023-2027. Resolución de Presidencia N.° 030-2025-SERNANP, que aprueba la Directiva N.° 001-2025-SERNANP-DGANP, Directiva para el diseño e implementación de los acuerdos de conservación de las áreas naturales protegidas del SINANPE. Decreto Supremo N.° 016-2024-MINAM, que aprueba el Plan director de las Áreas Naturales Protegidas. Resolución Ministerial N.° 202-2019-MINAM, que modifica la Resolución Ministerial N.° 157-2011-MINAM. Decreto Supremo N.° 006-2024-MIDAGRI, que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y de Riego (RGASAR). Resolución Ministerial N° 0058-2026-MIDAGRI, que modifica el Anexo II del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y de Riego aprobado por Decreto Supremo N° 006-2024-MIDAGRI. Decreto Supremo N.° 038-2001-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.	**Pertinente**
2.2 - La actividad agroforestal que se realiza en tierras de aptitud forestal o tierras de protección, respeta los términos del título habilitante para desarrollar actividades agroforestales	Los Contratos de Cesión en Uso para Sistemas Agroforestales (CCUSAF), son títulos habilitantes con una duración de 40 años renovables, en tierras públicas con áreas indivisibles que no superen las 100 hectáreas. Estos contratos autorizan al titular (quien debe conducir directamente la gestión del área, salvo casos de fuerza mayor) a realizar actividades agrícolas, forestales y pecuarias de agricultores familiares que se encuentran en tierras forestales y de protección. El titular del contrato se compromete a conservar los bosques mediante un manejo sostenible, establecer y mantener sistemas agroforestales o silvopastoriles, y aplicar buenas prácticas para la conservación de suelos y fuentes de agua, siendo supervisado su cumplimiento por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR). Estos contratos son otorgados por la autoridad competente en materia forestal y de fauna	Constitución Política del Perú (1993), arts. 66 y 73. Ley N.° 26821: Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (LOASRN). Texto Único Ordenado de la Ley N.° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales (LGSNBE), art. 36. Decreto Supremo N.° 0017-2021-MIDAGRI, que aprueba la Política Nacional Agraria. Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (en actualización).	**Pertinente**

Requisito legal	Explicación jurídica	Bases legales	Pertinencia
	silvestre (Gobierno Regional o Administrador Forestal y de Fauna Silvestre, según corresponda) en zonas de producción agroforestal, silvopastoril o de recuperación, a personas naturales que acrediten la posesión del área de manera continua, pública y pacífica. El área objeto del contrato debe estar categorizada como zona de producción agroforestal, silvopastoril o de recuperación, de acuerdo con la zonificación forestal aprobada, o identificadas por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS) o el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). En áreas donde la ARFFS no haya completado la zonificación forestal o no exista, se podrá considerar información secundaria de instituciones públicas o privadas, así como imágenes satelitales, complementadas con inspecciones de campo y entrevistas con autoridades locales.	Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, arts. 19, 37, 62 y 76. Decreto Supremo N.° 020-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales, arts. 17 y 65. Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 081-2017-SERFOR/DE, que aprueban los Lineamientos para el otorgamiento de contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales, sección 5.3.1 y lineamiento 6.3. Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 163-2015-SERFOR/DE, que aprueban los Lineamientos para la elaboración de Declaraciones de Manejo en contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales.	
2.3 El productor usa únicamente agroquímicos autorizados, siguiendo las buenas prácticas y procedimientos técnicos establecidos	En el Perú, se fomentan prácticas agrícolas responsables que cumplan con los estándares de calidad e inocuidad alimentaria. El agricultor no necesita ningún permiso en particular para utilizar plaguicidas, fertilizantes y fungicidas, pero se deben usar en cantidad apropiadas según los límites máximos de residuos (LMR) de plaguicidas de uso agrícola para cada alimento, asegurando que en los alimentos no excedan los límites considerados seguros. El país cuenta con un Registro Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola de aquellos productos que pueden ser importados, fabricados o producidos, formulados, envasados, distribuidos o comercializados, el cual se encuentra regulado, fiscalizado y limitado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).	Decreto Supremo N.° 006-2024-MIDAGRI, que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y de Riego (RGASAR). Decreto Supremo N.° 001-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso Agrícola. Resolución Ministerial N.° 1006-2016/MINSA, que aprueba prueba la Norma Técnica de Salud N.° 28-MINSA/2016/DIGESA, Norma Sanitaria que establece los Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas de uso agrícola en alimentos de consumo humano.	
2.4 - El uso del agua para el riego requiere de una licencia o un permiso de uso de aguas según la normativa nacional vigente	La actividad agraria es considerada una actividad productiva y se requiere un derecho de uso para acceder a este recurso, en el caso de usar agua superficial o subterránea. Si por las características geográficas y climáticas, el riego es con agua de lluvia (secano) no se requiere de obtener un título habilitante para su uso. Para el uso de agua superficial o subterránea con fines agrícolas, se pueden solicitar dos tipos de derechos de uso de agua: (a) Licencia de Uso de Agua Superficial o Subterránea, o (b) Permiso de Uso de agua. En el primer caso, la licencia permite acceder a la cantidad de agua necesaria para satisfacer la demanda de producción agrícola, y puede ser de carácter individual o en bloque, en cuyo caso el agricultor posee un certificado nominativo otorgado por la organización titular del derecho. En el caso del permiso de Uso de Aguas, puede ser otorgado para uso en épocas de superávit hídrico o para uso de aguas residuales tratadas provenientes de aguas superficiales de retorno, drenajes o filtraciones que pueden ser empleadas para actividades agrícolas.	Decreto Supremo N.° 006-2024-MIDAGRI, que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y de Riego (RGASAR), art. 79. Ley N.° 29338, Ley de Recursos Hídricos, arts. 44, 47, 58, 59 y 62. Decreto Supremo N.° 001-2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 29338, Ley de Recursos Hídricos.	**Pertinente**

Requisito legal	Explicación jurídica	Bases legales	Pertinencia
2.5 La actividad agrícola no se realiza en las fajas marginales	Las fajas marginales son intangibles y se prohíbe el uso de las fajas marginales para fines agrícolas u otras actividades permanentes, como es el caso del cultivo de café y cacao. Se trata de espacios inmediatos a las riberas de ríos, quebradas, lagos y lagunas que son esenciales para la protección de los cursos fluviales y los cuerpos de agua, especialmente en caso de crecidas ordinarias, y se debe garantizar el libre tránsito en ellos.	Decreto Supremo N.° 006-2024-MIDAGRI, que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y de Riego (RGASAR) art. 52. Decreto Supremo N.° 001-2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 29338, Ley de Recursos Hídricos, arts. 106 y 115. Resolución Jefatural N.° 332-2016-ANA, que aprueba el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales modificado por Resolución Jefatural N.° 201-2017-ANA. Resolución Jefatural N.° 224-2013-ANA, que aprueba el Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reusos de Aguas Residuales Tratadas, arts. 6, 7, 8, 9, 10 y 11.	**Pertinente**
2.6 La actividad agrícola no genera vertimientos a las fuentes de agua o, de hacerlo, cuenta con las autorizaciones correspondientes	La actividad agrícola no genera vertimientos a las fuentes de agua o, de hacerlo debe contar con una autorización de la Autoridad Nacional del agua (ANA) e incorporar las medidas necesarias para evitar la contaminación de los componentes ambientales, asegurando el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP) de efluentes establecidos. Los pequeños agricultores de hasta 10 hectáreas no requieren presentar ningún documento ambiental. Los de 10.01 a 50 hectáreas con una Ficha Técnica Ambiental (FTA).	Ley N.° 29338, Ley de Recursos Hídricos, arts. 79, 80, 81 y 82. Decreto Supremo N.° 006-2024-MIDAGRI, que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y de Riego (RGASAR). Resolución Jefatural N.° 224-2013-ANA, que aprueba el Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reusos de Aguas Residuales Tratadas, arts. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.	
2.7 Los productores gestionan adecuadamente los residuos sólidos generados en el área de producción, conforme con las obligaciones legales aplicables. Los envases y plaguicidas en desuso se disponen de acuerdo con la normativa vigente	Los agricultores tienen la obligación de realizar la gestión y manejo de residuos sólidos. En el caso de predios hasta 10 hectáreas cumplir con Disposiciones Técnicas Ambientales (DTA), para mayor a 5 hectáreas el titular del proyecto y actividad es responsable de la gestión y manejo de los residuos sólidos conforme al Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos contenido en el Estudio Ambiental y los instrumentos de gestión ambiental complementarios. Deben incluir las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones de gestión para prevenir o minimizar la generación de residuos sólidos, llevar un registro detallado de la generación y manejo de residuos, así como de adoptar medidas de restauración, reparación o rehabilitación. Existen directrices respecto de la disposición final de envases de plaguicidas de uso agrícola usados y la disposición final de plaguicidas de uso agrícola vencidos y caducos, entre otros aspectos.	Decreto Legislativo N.° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. arts. 48, 49 y 51. Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, modificado por Decreto Supremo N.° 001-2022-MINAM. Decreto Supremo N.° 020-2015-MINAGRI , que aprueba el Reglamento para la Gestión de las Plantaciones Forestales y los Sistemas Agroforestales. Decreto Supremo N.° 006-2024-MIDAGRI, aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y de Riego (RGASAR). Resolución Ministerial N° 0058-2026-MIDAGRI, que modifica el Anexo II del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector	**Pertinente**

Requisito legal	Explicación jurídica	Bases legales	Pertinencia
		Agrario y de Riego aprobado por Decreto Supremo N° 006-2024-MIDAGRI. Resolución Ministerial N.° 089-2023-MINAM, que aprueba el Contenido Mínimo del Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales.	
2.8 La actividad agrícola y agroforestal se realiza respetando los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de Suelo 2.9 - Las emisiones generadas por la actividad agrícola no superan los límites máximos permisibles	Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo son fundamentales para medir los parámetros de compuestos orgánicos e inorgánicos presentes en el suelo, específicamente en suelos agrícolas. Los ECA permiten identificar la calidad del suelo y establecer límites que aseguren su conservación y sostenibilidad. Los ECA Suelo deben ser considerados en los instrumentos de gestión ambiental (ICA, ver requisito 2.12) de actividades productivas, extractivas y de servicios. Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) Aire permiten evaluar y controlar la calidad del aire en diferentes entornos, asegurando que los niveles de contaminantes no perjudiquen la salud de la población ni el medio ambiente. Para las actividades del subsector agrícola, no hay un Límite Máximo Permisible de Emisiones (LMP) aplicables a este sector. Sin embargo, se reconoce la importancia de regular las emisiones de contaminantes atmosféricos generados por prácticas agrícolas, como el uso de maquinaria, la quema de residuos agrícolas y la aplicación de agroquímicos. Cuando lo requiera el instrumento de gestión ambiental, el titular de la actividad agrícola debe demostrar, mediante modelos de dispersión atmosférica, el impacto de sus emisiones en áreas con receptores sensibles, asegurando que no se generen riesgos para la salud de las personas ni para el medio ambiente (DS 006-2024-MIDAGRI).	Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAGRI, que aprueba Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. Decreto Supremo N.° 003-2017-MINAM, que aprueba Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias por el Ministerio del Ambiente (MINAM). Decreto Supremo N.° 006-2024-MIDAGRI, que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y de Riego (RGASAR).	No pertinente, conforme al criterio 3, porque está cubierto por el requisito legalidad 2.12 No pertinente, conforme al criterio 2, porque no se usa maquinaria motorizada en el cultivo de café y cacao y no hay norma que establezca el LMP de aire para la actividad agrícola
2.10 - La conversión de tierras privadas clasificadas con capacidad de uso para cultivo en limpio o permanente se realiza en los plazos y condiciones establecidos por el marco legal	Las tierras se califican por su capacidad de uso de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (RCTCUM), identificando cuáles son aptas para la agricultura y en qué condiciones se pueden utilizar, lo que permite garantizar un uso adecuado y sostenible de los recursos. Las principales categorías de clasificación son: (1) Tierras de cultivo: aptas para la producción agrícola, (2) Tierras de pastoreo: destinadas al pastoreo de ganado, (3) Tierras de aptitud forestal: reservadas para la conservación y explotación de recursos forestales, (4) Tierras de protección: áreas que requieren conservación para proteger ecosistemas y recursos hídricos. Está prohibido el cambio de uso actual a fines agropecuarios en tierras clasificadas como de capacidad de uso mayor forestal o de capacidad de uso mayor de protección, con o sin cobertura vegetal. En el caso que se quiera hacer el cambio de uso de tierra para fines agropecuarios en predios privados con cobertura boscosa clasificadas como con capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o permanente, se requiere la autorización de la autoridad regional forestal, sustentada por un estudio técnico de microzonificación. Mediante norma modificatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N.° 31973, Disposición Complementaria Final), se estableció que los predios privados con títulos de propiedad o constancias de posesión emitidas antes del 10 de enero de 2024, que no contengan masa boscosa y que desarrollen actividades agropecuarias, son considerados excepcionales.	Ley N.° 29763. Ley Forestal y de Fauna Silvestre, arts. 36 y 38. Ley N.° 31973, Ley que modifica la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal Decreto Supremo N.° 018-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal, arts. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y 128. Decreto Supremo N.° 005-2022-MIDAGRI, que aprueba el Reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor (RCTCUM), arts. 12, 13, 14, 15 y 16. Resolución de Dirección Ejecutiva N.° D000038-2023-MIDAGRI-SERFOR-DE, que aprueban los Lineamientos para el otorgamiento de autorizaciones de cambio de uso actual de la tierra para fines agropecuarios en tierras de dominio público.	**Pertinente**

Requisito legal	Explicación jurídica	Bases legales	Pertinencia
	Estos predios están exentos de la clasificación de tierras, pero deben compensar la falta de masa boscosa plantando árboles o conservando áreas boscosas, y en caso de tener masa boscosa, deben mantener reservado un 30% del área.		
2.11 La conversión de tierras de dominio público clasificadas con capacidad de uso para cultivo en limpio o permanente se realiza en los plazos y condiciones establecidos por el marco legal	Está prohibido el cambio de uso actual a fines agropecuarios en tierras clasificadas como de capacidad de uso mayor forestal o de capacidad de uso mayor de protección, con o sin cobertura vegetal; y está prohibida la emisión de títulos de propiedad en tierras de dominio público con estas características. Sin embargo, en tierras de dominio público con cobertura boscosa clasificadas como con capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o permanente, el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre puede autorizar el cambio de uso a fin de implementar actividades agrícolas o pecuarias.		**Pertinente**
2.12 La actividad agrícola se realiza con la aprobación de un Instrumento de Gestión Ambiental, cuando la ley lo exige	En el sector agrícola o agroindustrial, se realizan evaluaciones de impacto ambiental (EIA) cuando la ley lo exige. En actividades agrícolas o agroforestales de hasta 5 hectáreas, cumplimiento de Disposiciones Técnicas Ambientales En actividades de 10 a 50 hectáreas que no generan impactos significativos, se exige una Ficha Técnica Ambiental (FTA). A partir de 50 hectáreas y dependiendo del impacto negativo leve, moderados o altos, se exige una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un Estudio de Impacto Ambiental semidetallado (EIA-sd) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA-d), respectivamente. En la práctica, el cultivo de café y cacao se hace en predios de menos de 5 hectáreas, y no genera un impacto significativo, ya que se realiza mayoritariamente en sistemas agroforestales.	Ley N.° 27446, Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Decreto Supremo N.° 006-2024-MIDAGRI, que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y de Riego, modificado por Decreto Supremo N°. 005-2025-MIDAGRI. Decreto Supremo N.° 020-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la gestión de plantaciones forestales y los sistemas agroforestales	**Pertinente**
2.13 La actividad agrícola no contraviene a la protección de las especies amenazadas o a la conservación de la biodiversidad	Las actividades que representen una amenaza para la flora y fauna silvestre, incluyendo acciones como la caza, pesca y colecta de especies silvestres, están prohibidas. Estas disposiciones son aplicables a los titulares de proyectos, así como a contratistas y personal subcontratado, quienes deben abstenerse de realizar prácticas que generen impactos negativos sobre la biodiversidad. Asimismo, el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y Riego (DS006-2024-MINAGRI) prohíbe la introducción de especies exóticas al territorio nacional y restringe la comercialización, consumo y tráfico de especies de flora y fauna silvestre. Estas medidas tienen por finalidad prevenir la sobreexplotación de recursos biológicos y garantizar la protección efectiva de especies clasificadas como amenazadas o en peligro de extinción. El país cuenta con una norma que aprueba una lista de especies amenazadas de fauna silvestre, así como un "Libro Rojo de fauna silvestre" en peligro crítico, peligro y vulnerable, de acuerdo con la clasificación de la UICN.	Decreto Supremo N.° 006-2024-MIDAGRI, que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y de Riego (RGASAR). Decreto Supremo N.° 004-2014-MINAGRI, que aprueba la actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas.	**Pertinente**

3. Derechos de terceros

Requisito legal	Explicación jurídica	Bases legales	Pertinencia
3.1 La actividad agrícola respeta la protección del patrimonio cultural, y se realiza preservando los sitios arqueológicos, históricos y religiosos	Las actividades agrícolas en el Perú deben cumplir con la normativa de protección del patrimonio cultural de la nación, asegurando la identificación y preservación de sitios de la época prehispánica, virreinal, republicana y contemporánea antes de cualquier intervención. Su incumplimiento puede generar sanciones. Estos procedimientos deben integrarse en la planificación territorial e instrumentos de gestión ambiental, de manera que las operaciones agrícolas se realicen de manera responsable, protegiendo así los sitios de valor cultural y asegurando el cumplimiento de las normativas ambientales del patrimonio cultural de la nación. No se ha encontrado que la producción de café y cacao en el Perú coincida con zonas declaradas patrimonio cultural de la nación.	Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Decreto Supremo N° 011-2006-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Decreto Supremo N.° 011-2022-MC, que aprueba el Reglamento de intervenciones arqueológicas.	**Pertinente**
3.2 La actividad agrícola /agroforestal no genera impactos ambientales que vulneren los derechos de comunidades locales a gozar de un medio ambiente sano	En el Perú, la Constitución y la Ley General del Ambiente garantizan el derecho a un medio ambiente sano, obligando a que las actividades, incluida la agricultura, se desarrollen de forma sostenible, protegiendo el ambiente y garantizando que las comunidades locales puedan ejercer su derecho a un entorno saludable, equilibrando producción y conservación. La gestión y fiscalización ambiental está a cargo de entidades como el Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales (SENACE), que supervisa la certificación ambiental de proyectos agrícolas; el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que actúan como operadores técnicos en la gestión de espacios protegidos y recursos naturales; y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que vela por el cumplimiento de la normativa ambiental, entre otras.	Código Civil. Constitución Política del Perú (1993), art. 2.22. Ley N.° 28611. Ley General de Ambiente, arts. 1,2,3 y 6.	No Pertinente, conforme el criterio 3, porque está cubierto por los requisitos legales de protección del medio ambiente
3.3 Cuando la actividad agrícola requiere un Instrumento de Gestión Ambiental (ver 2.12), este debe ser accesible y público	La Constitución y la Ley General del Ambiente reconocen el derecho de toda persona a acceder a información pública, sin necesidad de justificar la solicitud, incluyendo aquella relacionada con el medio ambiente. Este derecho busca garantizar la transparencia y la participación ciudadana, también en el ámbito agrícola. Normas como el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y Riego (RGASAR), la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley N.° 27446) y su reglamento, refuerzan que los estudios e impactos ambientales sean públicos, salvo excepciones por confidencialidad, y promueven el uso de tecnologías para facilitar su acceso. Esto permite que la ciudadanía y los productores conozcan los efectos ambientales de los proyectos agrícolas y participen en su gestión de forma informada y sostenible.	Ley N.° 28611. Ley General de Ambiente, Título Preliminar, arts. II, 35, 41, 42, 43 y 44. Decreto Supremo N.° 002-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. Decreto Supremo N.° 006-2024-MIDAGRI, que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y de Riego (RGASAR), arts. 17, 18 y 19. Ley N.° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, art. 13. Decreto Supremo N.° 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, arts. 66 y 67.	**Pertinente**
3.4 El Instrumento de Gestión Ambiental se ha desarrollado con participación ciudadana	El Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y Riego (RGASAR), la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley N.° 27446) y su reglamento estipulan que los estudios de impacto ambiental de categoría I, II y III deben contar con un plan de participación ciudadana. La resolución ministerial Nº 00347-2024-MINA estipula que los proyectos agrarios de menos de 50 Ha no están sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.	Ley N.° 28611. Ley General de Ambiente, Título Preliminar, arts. II, 35, 41, 42, 43 y 44. Decreto Supremo N.° 002-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta	**No Pertinente,** conforme el criterio 2, porque las parcelas de café y cacao están por debajo del umbral de 50 Ha que requiere una evaluación de impacto ambiental y entonces un plan de participación ciudadana.

Requisito legal	Explicación jurídica	Bases legales	Pertinencia
		Ciudadana en Asuntos Ambientales. Decreto Supremo N.° 006-2024-MIDAGRI, que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y de Riego (RGASAR), arts. 17, 18 y 19. Ley N.° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, art. 13. Decreto Supremo N.° 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, arts. 66 y 67. Resolución ministerial N.° 00347-2024-MINAM, que modifica la Primera Actualización del Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).	
3.4 Si la actividad agrícola genera daños o perjuicios ambientales, el productor debe demostrar que ha tomado medidas de compensación, indemnización o restauración.	Si una actividad agrícola o agroforestal ocasiona daño ambiental, el responsable está obligado a restaurar, rehabilitar, reparar o, en su caso, compensar el impacto, conforme a la Ley General del Ambiente. Esta obligación se sustenta en el principio de responsabilidad ambiental y el de internalización de costos, que exigen que quien genere un impacto negativo asuma íntegramente los gastos de su reparación. El Código Civil refuerza esta responsabilidad, estableciendo la obligación de indemnizar por daños al ecosistema, la calidad de vida y la salud humana, y de restituir la situación previa al acto lesivo. Los afectados pueden acudir a la vía civil para reclamar dichas indemnizaciones, además de las posibles sanciones administrativas o penales según la gravedad del daño.	Código Civil. Ley N.° 28611. Ley General de Ambiente, Título Preliminar, arts. VII, IX, 142, 144, 145, 147, 148, 151 y 152.	**Pertinente**

4. Derechos laborales

Requisito legal	Detalles	Bases legales	Pertinencia
4.1 El trabajador empleado en la parcela efectúa su trabajo en ejecución de un contrato a término indeterminado o por modalidad (de temporada o intermitente) según las condiciones estipuladas por ley.	En el Perú, para el trabajo agrícola los contratos pueden ser a plazo indeterminado o por modalidad (de temporada o intermitente). En la agricultura familiar, la mayoría de los productores trabajan de forma independiente, pero pueden contratar personal eventual para labores como cosecha o siembra bajo el régimen laboral agrario, o recurrir a la locación de servicios (Código Civil) cuando no existe subordinación directa. Estas normas buscan compatibilizar la flexibilidad de la producción agraria con la protección de los derechos laborales y la formalización del empleo. La formalización por escrito de los contratos permite garantizar la claridad en las condiciones laborales (duración, remuneración, beneficios, etc.), sin embargo, la Ley 31110 no exige que los contratos de trabajo —incluyendo los temporales— se formalicen por escrito para garantizar la claridad en las condiciones laborales (duración, remuneración, beneficios, etc.). En la práctica, muchos pequeños agricultores (especialmente en zonas rurales) contratan verbalmente a trabajadores eventuales. Un contrato verbal sí genera derechos y obligaciones laborales si existe una relación de dependencia (subordinación, remuneración y prestación personal de servicios). La falta de contrato escrito no invalida la relación laboral, pero dificulta probar las condiciones acordadas, y no los exime de cumplir con los derechos laborales básicos (remuneración mínima y bonificación – ver requisito 4.2, seguro de vida, afiliación a ESSALUD si corresponde).	Constitución Política del Perú (1993), art. 22,23 y 24. Código Civil Peruano, art. 1074. Ley N.° 31110, Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, art. 3.a. Decreto Supremo N° 005-2021-MIDAGRI, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial. Ley N° 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, arts. 3 y 5. Decreto Supremo N.° 015-2016-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30355, Ley de Promoción y desarrollo de la Agricultura Familiar. Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N.° 003-97-TR y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.° 001-96-TR. Ley N.° 29972, Ley que promueve la inclusión de los productores agrarios a través de las cooperativas, arts. 3 y 6. Decreto Supremo N°. 074-90-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas, arts. 2,3,7 y 86.	**Pertinente**
4.2 Los trabajadores no exceden la jornada laboral establecida por la ley	En el Perú, la jornada laboral y los períodos de descanso están regulados por el Decreto Supremo N.° 007-2002-TR (Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 854), que fija un máximo de 8 horas diarias o 48 horas semanales, salvo regímenes especiales que respeten ese promedio. Para el sector agrario, la Ley N.° 31110 y su reglamento (Decreto Supremo 005-2021-MIDAGRI) garantizan estos límites, así como períodos de descanso adecuados, incluyendo un descanso semanal obligatorio de 24 horas consecutivas, preferentemente en domingo.	Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N.° 003-97-TR y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.° 001-96-TR. Ley N.° 31110, Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial.	**Pertinente**
4.3 El salario de los trabajadores no debe ser superior al mínimo estipulado por la ley	El derecho a una remuneración legal y justa está garantizado por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que define como remuneración todo pago que recibe el trabajador como contraprestación por su labor, en dinero o en especie, siempre que sea de libre disposición. No se consideran remuneración conceptos como gratificaciones, utilidades, bonificaciones extraordinarias o la alimentación indispensable para el servicio. En el sector agrario, la Ley del Régimen Laboral Agrario establece que todo trabajador tiene derecho a una remuneración básica no inferior a la Remuneración Mínima Vital, siempre que labore 4 o más horas diarias en promedio (si trabaja menos horas, la remuneración es proporcional) lo que activa beneficios como la Compensación por Tiempo de Servicios, gratificaciones y	Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, arts. 6, 7, 8 y 40. Ley N.° 31110, Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, arts. 3B, literal c. Ley N.° 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, art. 5.	**Pertinente**

Requisito legal	Detalles	Bases legales	Pertinencia
	vacaciones (cuando el productor supera los 5 ha). La normativa sobre descansos remunerados (Decreto Legislativo N.º 713) establece que, si el trabajador labora en su día de descanso sin sustitución, tiene derecho a una sobretasa del 100% de su remuneración diaria. Las horas extras deben pagarse con un recargo mínimo del 25% para la primera hora y del 35% para las siguientes, salvo compensación con descanso equivalente, disposiciones que también aplican al régimen agrario (art. 8 del Reglamento de la Ley N.º 31110).		
4.4 El trabajador agrario accede a servicios de salud y el empleador debe proporcionarle un seguro de vida	En el Perú, la Constitución reconoce el derecho universal y progresivo a la seguridad social, aplicable también al sector agrario, históricamente más vulnerable. La Ley del Régimen Laboral Agrario establece que los trabajadores agrarios, dependientes o independientes, deben afiliarse obligatoriamente a ESSALUD a través del Seguro de Salud Agrario, que ofrece prestaciones médicas, económicas y sociales. Las personas que cultivan o crían por cuenta propia en predio propio o ajeno —como en la producción de café y cacao— pueden afiliarse de forma independiente con los mismos beneficios que los trabajadores dependientes, aportando el 6 % de la Remuneración Mínima Vital vigente. Quien no cuente con un seguro privado o ESSALUD se pueden encontrar cubiertos por el Seguro Integral de Salud (SIS) que es gratuito para personas de escasos recursos en situación de pobreza o pobreza extrema, así como tiene modalidades pagadas para microempresas, pequeñas y medianas empresas o emprendedores. En actividades agrarias de alto riesgo, es obligatorio contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que cubre salud y pensiones por accidentes o enfermedades profesionales. El reglamento de la Ley del Régimen Laboral Agrario también dispone que todo trabajador que labore más de cuatro horas diarias debe recibir una remuneración básica, lo que habilita su acceso a seguridad social y otros beneficios laborales. En el caso del café y cacao, al tratarse mayoritariamente de agricultura familiar, la afiliación se realiza de manera voluntaria e independiente, no bajo un vínculo laboral formal.	Constitución Política del Perú (1993), art. 10. Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, art. 96. Ley N.° 31110, Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, art. 9. Ley N.° 29344, Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud.	**Pertinente**
4.5 El empleador es responsable de la salud y la seguridad de sus empleados y de garantizar que el entorno y las condiciones de trabajo sean seguras	La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece un marco general obligatorio para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales, proteger la salud física y mental de los trabajadores y promover condiciones seguras en todos los sectores productivos. En el régimen agrario, la Ley del Régimen Laboral Agrario y su reglamento refuerzan estas obligaciones, exigiendo el mantenimiento preventivo de maquinarias y herramientas, el suministro de equipos de protección solar y personal adecuados, y la regulación del manejo seguro de agroquímicos, que incluye almacenamiento por personal autorizado, fichas de datos de seguridad, capacitación preventiva y supervisión permanente, todo ello con respeto a las normas ambientales. Las disposiciones también obligan a que los equipos de protección personal sean específicos para cada riesgo, cumplan con estándares técnicos y se adapten al trabajador, acompañándose de capacitación para su uso y mantenimiento. Estas disposiciones buscan reducir el riesgo de intoxicaciones, lesiones y daños al ambiente, promoviendo una cultura de seguridad informada en el ámbito agrícola.	Ley N.° 31110, Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, arts. 5 y 9. Decreto Supremo N.° 006-2021-TR, que aprueba el Reglamento de negociación colectiva y condiciones mínimas de trabajo de la Ley N° 31110, arts.14, 15,16, 17, 18, 21, 23 y 24. Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, arts. 5, 21, 36 y 69. Decreto Supremo N.° 007-2002-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo.	**Pertinente**

Requisito legal	Detalles	Bases legales	Pertinencia
4.6 Para capacidades y condiciones de trabajo iguales, no hay discriminación entre los trabajadores basada en el género, la raza, religión, nacionalidad o cualquier otra condición.	En el sector agrario del Perú se exige igualdad de condiciones para todos los trabajadores, nacionales o extranjeros, prohibiendo la discriminación, la violencia, el acoso y el hostigamiento, así como protegiendo a las trabajadoras gestantes y lactantes frente al despido o trato desigual por embarazo, nacimiento o lactancia. Este marco se fundamenta en la Constitución, que reconoce la igualdad ante la ley y prohíbe toda forma de discriminación, y en la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, que obliga al Estado a eliminar las barreras de género. La Ley de Productividad y Competitividad Laboral refuerza este derecho, declarando nulo el despido por motivos discriminatorios y prohibiendo desigualdades en el acceso, la promoción, la remuneración y las condiciones de trabajo. En el ámbito agrario, la Ley del Régimen Laboral Agrario exige condiciones laborales equitativas, incorpora el principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres, obliga a agrupar los puestos según criterios objetivos y a publicar información sobre brechas salariales, en línea con la Ley que prohíbe la discriminación remunerativa. Asimismo, establece la capacitación obligatoria en derechos humanos con enfoque de género y asegura que los trabajadores migrantes gocen de los mismos derechos laborales que los nacionales.	Constitución Política del Perú (1993), art. 2.2. Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, art. 29. Ley N.° 31110, Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, art. 6. Decreto Supremo N.° 005-2021-MINAGRI, arts. 5, 23, 25, 26 y 27. Decreto Ley N.° 18969, que aprueba la Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, arts. 2 y 5. Ley N.° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, arts. 3 y 6. Decreto Legislativo N.° 689, Ley para contratación de trabajadores extranjeros, y Decreto Supremo N.° 014-92-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contratación de Trabajadores Extranjeros. Ley N.° 30709, Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. Resolución Legislativa N.° 23432, que Aprueba la "Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer" (CEDAW). Estrategia de Igualdad de Género del PNUD, Perú: 2023-2026.	**Pertinente**
4.7 El empleador debe conceder a la embarazada un descanso pre y postnatal de 3 meses y medio, y al padre de 10 días.	En el Perú, la protección de la maternidad y la paternidad es parte del derecho al trabajo digno y del marco de igualdad de género. La Ley de Protección del Embarazo y de la Madre Gestante garantiza la protección integral antes, durante y después del parto, mientras que la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece que la licencia pre y postnatal suspende, pero no interrumpe, la relación laboral, protegiendo contra el despido arbitrario. En el sector agrario, la Ley del Régimen Laboral Agrario reconoce a las trabajadoras el derecho a 14 semanas de descanso pre y postnatal, permiso de lactancia, subsidios por maternidad y lactancia, y protección frente a riesgos, así como a los trabajadores varones la licencia por paternidad de 10 días. Asimismo, prohíbe el despido por gestación o lactancia y cualquier forma de discriminación, acoso o violencia, obliga a implementar lactarios y a capacitar al personal en derechos humanos con enfoque de género, y establece que su incumplimiento puede ser sancionado por la autoridad laboral.	Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, arts 12 y 96. Ley N.° 31110, Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, art. 6e. Ley N.° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Ley N.° 30807, que modifica la Ley N.° 29409. Ley N.° 30367, Ley que protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y prolonga su periodo de descanso. Decreto supremo N.° 002-2016-TR, que adecua las normas reglamentarias que regulan el descanso por maternidad y el pago	**Pertinente**

Requisito legal	Detalles	Bases legales	Pertinencia
		del subsidio por maternidad a las disposiciones de la Ley N. 30367. Ley que protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y prolonga su periodo de descanso. Ley N.° 32000, Ley de protección del embarazo de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar.	
4.8 En casos de contratos con dependencia laboral, los trabajadores agrarios son libres de afiliarse a un sindicato de su elección o a la negociación colectiva.	En el Perú, la Constitución reconoce el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos sin autorización previa, afiliarse libremente, participar en su gestión y negociar colectivamente. La Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo desarrolla estas garantías, otorgando plena libertad para organizarse y negociar con los empleadores. En el sector agrario, la Ley del Régimen Laboral Agrario refuerza este marco al prohibir cualquier acto que limite o interfiera con el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva, y su reglamento establece condiciones mínimas de trabajo alineadas con los convenios de la OIT ratificados por el Perú. Sin embargo, en la producción de café y cacao, que se realiza mayoritariamente en el marco de la agricultura familiar y bajo contratos civiles sin relación laboral, estas disposiciones no resultan aplicables.	Constitución Política del Perú (1993), art. 28.2. Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, arts. 9, 48 y 85. Ley N.° 31110, Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, art. 6. Decreto Supremo N.° 006-2021-TR, que aprueba el Reglamento de negociación colectiva y condiciones mínimas de trabajo de la Ley N.° 31110, Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, arts. 3 y 5.	**No pertinente,** conforme al criterio 2, porque la producción de café y cacao se realiza mayoritariamente en el marco de la agricultura familiar, bajo contratos sin relación de subordinación

5. Derechos humanos

Requisito legal	Detalles	Bases legales	Pertinencia
5.1 Se respetan los derechos humanos en el marco de leyes internacionales y nacionales.	El Perú ha incorporado en su marco legal el respeto y la protección de los derechos humanos, respaldado por la ratificación de tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. La Constitución reconoce como fin supremo del Estado la defensa de la persona y su dignidad, e incluye derechos como la igualdad ante la ley, la salud, el acceso al agua potable y a un ambiente sano, así como el reconocimiento de la autonomía y territorios de los pueblos indígenas. En el ámbito interno, leyes como la Ley General del Ambiente y la Ley General de Salud desarrollan estos principios, reconociendo el derecho irrenunciable a un ambiente saludable y estableciendo obligaciones de conservación, acceso a la información, participación ciudadana y protección de la salud pública, reforzando la interdependencia entre bienestar humano y sostenibilidad ambiental.	Constitución Política del Perú (1993), arts. 1, 2.22, 7, 7ª y 89. Resolución Legislativa N.° 13282, que aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Decreto Ley N.° 22231, que aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Decreto Ley N.° 22129, que aprueba el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Resolución Legislativa N.° 26253, que aprueba el "Convenio 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes". Ley N.° 26842, Ley General de Salud. Ley N.° 28611, Ley General del Ambiente.	**No pertinente,** conforme criterio 3, porque está cubierto por otros requisitos (derechos de terceros y protección del medio ambiente).
5.2 En la actividad agrícola no se emplean menores de 18 años.	En el régimen laboral agrario, la Ley del Régimen Laboral Agrario y su reglamento refuerzan esta protección al fijar, sin excepciones, los 18 años como edad mínima para trabajar en actividades agrarias, prohibiendo toda forma de trabajo infantil incluso cuando la normativa general contempla modalidades específicas de trabajo adolescente o menciona la posibilidad que puedan realizar un trabajo familiar no remunerado.	Resolución Legislativa N.° 25278, que ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño. Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la prohibición de peores formas de Trabajo Infantil. Ley N.° 31110, Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, y Decreto Supremo N° 005-2021- MINAGRI, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31110. Ley N.° 27337, que aprueba el Código de los Niños y Adolescentes. Decreto Supremo N.° 009-2022-MIMP, que aprueba la relación de trabajos y actividades peligrosas o nocivas para la salud física o moral de las/los adolescentes	**Pertinente**
5.3 Los trabajadores agrarios pueden renunciar libremente, con un aviso por escrito al menos 30 días antes del cese. En el caso de los contratos de locación de servicios se acogen a lo que establece el contrato.	En el Perú, la Constitución reconoce el principio de libertad de trabajo, que incluye el derecho del trabajador a poner fin a la relación laboral mediante renuncia voluntaria, comunicada por escrito con al menos 30 días de anticipación. El empleador puede exonerar del cumplimiento de este plazo, ya sea a solicitud del trabajador o por decisión propia. La renuncia no requiere motivación ni justificación, lo que garantiza su carácter unilateral y autónomo. En el caso de contratos de locación de servicios, la terminación del vínculo se rige por lo pactado entre las partes, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato civil correspondiente.	Constitución Política del Perú (1993). Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N.° 003-97-TR y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.° 001-96-TR.	**Pertinente**

Requisito legal	Detalles	Bases legales	Pertinencia
5.4 No se fuerza o somete a trabajos forzados al trabajador agrario	La esclavitud y el trabajo forzoso están prohibidos por la Constitución, que garantiza la libertad de trabajo y prohíbe cualquier forma de coacción para prestar servicios contra la voluntad de la persona. El Código Penal sanciona con penas de hasta 25 años de prisión a quien obligue a otra persona a trabajar en condiciones de esclavitud o servidumbre, o la someta a trabajo forzoso, definido como toda labor o servicio impuesto contra la voluntad del trabajador, sea remunerado o no.	Constitución Política del Perú (1993), art. 23. Decreto Legislativo N° 635, Código Penal, art 129. Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Trabajo Forzado. Convenio 105 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ley N.° 31110, Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial. Ley N.° 27337, Ley que aprueba el nuevo Código de los Niños y Adolescentes.	**Pertinente**
5.5 El empleador prohíbe toda forma de acoso sexual en el lugar de trabajo, garantiza protección efectiva a las víctimas y actúa con diligencia	El acoso sexual está prohibido y sancionado por un marco legal que combina normas penales, laborales y de derechos humanos. La Ley del Régimen Laboral Agrario prohíbe toda forma de discriminación, violencia, acoso u hostigamiento contra las mujeres, garantizando un entorno de trabajo digno e igualitario. Esta protección se articula con la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, que asegura a todo trabajador o trabajadora del sector agrario una defensa efectiva frente a estas conductas, incluso si ocurren fuera del lugar o del horario laboral. Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la ley N.º 30464 reconoce diversas formas de violencia y obliga a las instituciones públicas y empresas a actuar con diligencia debida. El Código Penal tipifica el delito de acoso con penas de uno a cuatro años de prisión, agravándose cuando se produce en contextos de subordinación, como en una relación laboral. Para cumplir con esas obligaciones, las empresas —especialmente en el sector agrario— deben implementar **acciones concretas de prevención, capacitación, mecanismos de denuncias, sanciones y reparación.**	Decreto Legislativo N° 635, Código Penal, art. 151. Ley N.° 31110, Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, art. 6. Ley N.° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Ley N.° 30464, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.	**Pertinente**

6. Consulta Libre Previa e Informada

Requisito legal	Detalles	Bases legales	Pertinencia
6.1 En el Perú se respeta el proceso de Consulta Previa, según norma.	En el Perú, el derecho a la consulta previa es un derecho colectivo de los pueblos indígenas u originarios, que les garantiza ser consultados antes de adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectar directamente sus derechos colectivos, territorios, recursos naturales, identidad cultural o condiciones de vida. Su objetivo es alcanzar un acuerdo o consentimiento respetando los procesos de decisión propios de cada pueblo. La Ley N.° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios y su reglamento establecen las etapas y principios del proceso de consulta, exigiendo que se realice a través de organizaciones representativas, con condiciones adecuadas para la participación efectiva, como intérpretes y materiales en lengua originaria. Al tratarse de un derecho relacionado con medidas legislativas o administrativas, sería aplicable únicamente en situaciones donde el Estado disponga medidas que impliquen la afectación directa de territorios indígenas, como el cambio de uso de áreas boscosas para autorizar el cultivo de café o cacao.	Resolución Legislativa N.° 26253, que aprueba el "Convenio 169 de la OIT sobre pueblos Indígenas y Tribales en países Independientes". Ley N.° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Decreto Supremo N.° 001-2012-MC,que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 29785, Ley de Consulta Previa.	**No pertinente,** conforme criterio 2, porque el Estado no toma actos administrativos como el cambio de uso de áreas boscosas de los pueblos indígenas para autorizar el cultivo de café o cacao

7. Normas fiscales, aduaneras y anticorrupción

Requisito legal	Detalles	Bases legales	Pertinencia
7.1 El productor cumple con el pago de los tributos sobre la propiedad, el valor agregado, la renta corporativa, exportaciones, así como regalías y aranceles, y otros establecidos por ley, según corresponda a su régimen tributario y nivel de ingresos.	En el Perú, las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades del sector agrario están sujetas al cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas en la legislación nacional, incluyendo el pago de impuestos sobre la propiedad, el valor agregado, la renta corporativa, exportaciones, así como regalías y aranceles, cuando corresponda. En el caso de las cooperativas agrarias de usuarios, los socios productores agrarios, se encuentran inafectos al Impuesto a la Renta hasta por 30 UIT de ingresos netos anuales. Si sus ingresos se ubican entre 30 y 140 UIT, tributan mediante una retención del 1.5% sobre el exceso, con carácter definitivo y cancelatorio, la cual es realizada por la cooperativa. Si superan las 140 UIT, se aplica el régimen tributario general correspondiente. En lo que respecta al Impuesto Predial, existen disposiciones específicas de inafectación y deducción que aplican a determinados sujetos y predios. Se encuentran inafectas al pago del impuesto las Comunidades Campesinas y Nativas de la Sierra y Selva, salvo respecto de las extensiones de terreno que hayan sido cedidas a terceros para su explotación económica. Asimismo, los predios rústicos destinados a la actividad agraria, siempre que no estén comprendidos en los planos básicos arancelarios de áreas urbanas, tienen derecho a una deducción del 50% de su base imponible. En el caso de los predios ubicados en la Amazonía, las municipalidades están facultadas a establecer anualmente un porcentaje de deducción aplicable a la base imponible de los predios de personas naturales o jurídicas.	Ley N.° 31110, Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, arts. 41 y 42. Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. Decreto Supremo N.° 010-2009-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas. Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N.° 041-2010/SUNAT/A, que aprueba el instructivo de declaración aduanera de mercancías. Decreto Supremo N .° 179-2004-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. Código Tributario Ley N.° 31335, Ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias, arts. 29 y 30. Decreto Supremo N.° 156-2004-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, art. 17.	**Pertinente**

Requisito legal	Detalles	Bases legales	Pertinencia
7.2 El exportador cumple con todas las formalidades aduaneras, incluyendo las restricciones legales, sanitarias, fitosanitarias, ambientales, de seguridad o de control de calidad que correspondan según el tipo de mercancía.	En el Perú, toda persona natural o jurídica que participe en el ingreso, permanencia, traslado o salida de mercancías del territorio aduanero debe cumplir con las formalidades y restricciones establecidas por la Ley General de Aduanas y su reglamento. Esto incluye las disposiciones legales, sanitarias, fitosanitarias, ambientales, de seguridad o de control de calidad que correspondan según el tipo de mercancía.	Ley N° 27037, Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía. Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas. Decreto Supremo 010-2009-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas. Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N.° 041-2010/SUNAT/A, que aprueba el instructivo de declaración aduanera de mercancías. Ley N.° 28008, Ley de Delitos Aduaneros.	**Pertinente**
7.3 Los actores de la cadena de suministro no incurren en prácticas corruptas, fraudes ni conflictos de intereses, y actúan con transparencia e integridad	En el Perú, la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad pública son compromisos del Estado respaldados por una política nacional y un marco normativo amplio que obliga a prevenir, detectar y sancionar prácticas corruptas en todos los niveles. La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción establece principios como transparencia, rendición de cuentas, objetividad y prevención, y su implementación es supervisada por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y la Secretaría de Integridad Pública. En el ámbito penal, el Código Penal tipifica como "Delitos contra la Administración Pública" conductas como peculado, cohecho, colusión, negociación incompatible o abuso de autoridad, aplicando sanciones tanto a funcionarios públicos como a particulares que intenten corromper, defraudar o interferir ilícitamente en el funcionamiento del Estado. Estas disposiciones se complementan con leyes contra el crimen organizado, el lavado de activos, así como con normas específicas para prevenir y mitigar conflictos de intereses en el servicio público.	Decreto Legislativo N° 635, Código Penal. Ley N.° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. Decreto Legislativo N.° 1385, que sanciona la corrupción en el ámbito privado. Decreto Supremo N.° 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Decreto Supremo N.° 042-2018-PCM, que crea la Secretaría de Integridad Pública en la Presidencia del Consejo de Ministros. Decreto Legislativo N° 1106, de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. Ley N° 30077, Ley contra el crimen organizado. Ley N° 31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público.	**Pertinente**


PERU COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE
PERÚ COFFEE

ANEXO 3

Anexo 3.

Revisar el siguiente enlace:

Información de consulta



ADEX
ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES

PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

PERÚ Ministerio de Comercio Exterior y Turismo